

신뢰의 설계자들

두 개의 AI법

유럽과 우리나라는 같은 기술을 어떻게 다르게 붙잡았는가

신뢰의 설계자들

부제	두 개의 AI법 — 유럽과 우리나라는 같은 기술을 어떻게 다르게 붙잡았는가
판	제2판 1차
발행일	2026-09-28
법령 기준일	2026-09-27 — 이날 뒤에 바뀐 법령·공식 발표는 반영돼 있지 않다
PDF 생성일	2026-09-28
구성	프롤로그 1 · 준비 장 3 · 본문 16장 · 에필로그 · 후기 · 부록 4

내부 검토본. 이 문서는 원고 통합·조판 결과물이며 외부 발행본이 아니다. 수록된 정책 서술을 외부에 배포하거나 공표하기 전에는 소속기관의 사전 검토 대상인지 확인이 필요하다.

본문이 다루는 두 법은 지금도 움직이고 있다. [검토 필요] 표시가 붙은 문장은 1차 원문으로 확인되지 않은 대목이므로 인용하지 말고 부록 D의 원문을 직접 확인할 것. 판과 개정 이력은 맨 뒤에 있다.

이 책을 읽는 방법

처음부터 읽는 독자에게.

0부부터 읽기를 권한다.

두 AI 법의 조문은 유럽 제품안전 제도와 법령해석의 기본을 모르면 이해하기 어렵다.

0부 세 편이 이 배경을 설명한다.

세 편을 모두 읽는 데 한 시간이 걸리지 않는다.

필요한 내용만 찾는 독자에게.

각 장 첫머리에는 "이 장을 한 문장으로" 상자가 있다.

차례와 이 상자만 훑어봐도 어느 장을 읽어야 할지 알 수 있다.

장 끝에는 구분선 아래에 "실무자를 위한 체크박스"를 따로 달았다.

답만 필요하다면 체크박스부터 읽고 본문으로 거슬러 올라가도 된다.

실무 담당자에게.

실무에 바로 쓸 내용은 4부에 모았다.

다만 13장의 분류 순서도는 3장(고영향 vs 고위험)을, 16장의 조달 논의는 7장(검·인증과 우선구매)을 읽었다고 보고 썼다.

두 장을 먼저 읽은 뒤 4부로 건너뛰기를 권한다.

확정되지 않은 내용에 관하여.

이 책이 다루는 두 법은 공포됐지만, 세부 내용은 지금도 만들어지고 있다.

우리나라는 상당수 세부 기준을 하위 고시로 미뤄 두었고, 유럽은 2026년 7월 고위험 AI 규정의 적용 시점을 늦췄으며 조화표준도 아직 만드는 중이다.

그래서 본문에서는 "법령으로 확정된 내용"과 "아직 정해지지 않은 내용"을 문장마다 구분해 적었다.

원문으로 확인하지 못한 대목에는 [검토 필요]를 붙였다.

이 표시가 붙은 문장은 그대로 인용하지 말고, 부록 D에 적은 원문을 직접 확인하기 바란다.

그래서 이 책에는 기준일이 있다.

책 맨 뒤 「개정 이력」에 판 번호와 법령 기준일, 그 날짜까지 반영한 법령의 상태를 적었다.

이 책을 근거로 판단하기 전에 「개정 이력」부터 확인하기 바란다.

차례

프롤로그 — 신뢰는 자연발생하지 않는다 6

우리는 얼굴도 모르는 사람이 만든 물건을 매일 믿고 쓴다. 이제 믿어야 할 대상은 물건이 아니라 판단이다

0부 — 두 법을 읽기 전에

유럽이 40년에 걸쳐 그린 설계도를 모르면, AI 법이 왜 이런 모양인지 보이지 않는다

0-1 유럽은 왜 AI를 '제품'으로 다루는가 11

제품의 기술 규격까지 법전에 일일이 적어 넣던 방식은 어떻게 무너졌는가

0-2 CE 마크 뒤의 40년 — 모듈·지정 인증기관·시장감시 17

누가 확인하고, 팔린 뒤에는 누가 지켜보는가

0-3 같은 법을 읽고 왜 다른 결론이 나오는가 26

법령해석의 네 가지 방법, 그리고 이 책이 두 법을 읽는 방식

1부 — 설계도 대조: 두 법의 뼈대

같은 기술을 향한 두 개의 그물. 그물코가 왜 이렇게 다른가

1장 두 법은 다른 질문에서 태어났다 33

진흥과 윤리를 함께 담은 법, 위험만을 기준으로 삼은 법. 제정이유서로 읽는 설계 철학

2장 AI Act는 새 법인가, 기존 법의 확장인가 41

40년 된 건물 위에 올린 새 층. 무엇이 이어졌고 무엇이 끊어졌는가

3장 무엇을 위험이라 부르는가 — 고영향 vs 고위험 48

열 개 영역의 단일 목록과, 두 갈래로 갈라지는 경로

4장 아예 금지된 것 — 10개와 0개 60

금지 목록을 가진 법과, 그 목록 자체가 없는 법

5장 살아 움직이는 제품 — 업데이트와 재인증	67
공장을 떠난 뒤에도 변하는 것을, 한 시점에 고정하는 인증으로 붙잡을 수 있는가	

2부 — 의무의 실제: 무엇을 해야 하는가

돈과 시간이 실제로 드는 지점들

6장 AI가 만든 것임을 밝히는 두 방식	77
사람에게 말로 알리라는 법과, 기계가 읽을 수 있게 새기라는 법	
7장 자율의 얼굴을 한 규제 — 검·인증과 우선구매	86
"민간 자율"이라 불리는 조항이 조달이라는 지렛대를 만나면 무슨 일이 생기는가	
8장 가장 큰 모델의 문턱 — 10 ²⁶ 과 10 ²⁵ 사이	98
지수 하나 차이가 만드는 열 배의 간극, 그리고 문턱 너머의 의무	
9장 어기면 어떻게 되는가 — 3천만원 vs 매출 7%	106
제재의 크기에서 가장 노골적으로 드러나는 철학의 차이	

3부 — 사고 이후: 책임과 감시

잘못됐을 때 누가 물어주고, 평소에는 누가 지켜보는가

10장 AI가 잘못 판단했을 때 누가 책임지는가	114
피해자가 입증할 수 없는 것을, 법은 누구에게 지웠는가	
11장 두 가지 규제 방식 — 시장을 지킬 것인가, 공급자를 지켜볼 것인가	122
고위험 AI는 제품처럼 시장에서 붙잡고, 범용 AI 모델은 만든 회사를 직접 지켜본다. 우리나라는 한 가지 방식을 쓴다	
12장 누가 감시하는가 — AI Office와 과기정통부	130
중앙 집행기구를 새로 만든 쪽과, 만들지 않은 쪽	

4부 — 기업의 눈: 규제를 사업으로 번역하기

실무자를 위해 쓴 부다. 장 순서는 실무 현장에서 일이 진행되는 순서를 따랐다

13장 우리 서비스는 어느 칸에 들어가는가 138

분류 순서도 — EU 여섯 관문과 우리나라 네 관문에서 어디에, 어느 등급으로 걸리는가

14장 두 법을 동시에 맞추는 최소 공통 작업 149

중복을 줄이는 순서. 무엇을 먼저 하면 나머지가 따라오는가

15장 정책 환경을 읽는 법 — 어디를 보고 무엇을 기다리나 155

모니터링 지점의 목록과, 아직 나오지 않은 것들의 대기 목록

16장 규제를 사업 기회로 — 조달·표준·인증 시장 161

비용이 아니라 진입장벽으로 읽을 때 보이는 것들

에필로그 — 어느 쪽이 더 똑똑한 규제인가 167

답을 고르는 대신, 40년 후에도 작동할 규제인가를 묻는다

후기 — 규제 지식베이스는 어떻게 만드는가 173

이 책을 만든 방법. 원문 수집에서 분석 문서까지, 재현 가능한 절차로

부록

A. 우리나라 인공지능기본법 ↔ EU AI Act 조문 대응표 178

B. 시행 일정 캘린더 2026~2030 183

C. 용어 사전 188

D. 원문·출처 목록 193

개정 이력 196

이 책의 기준일과 그동안 무엇이 바뀌었는지

프롤로그 — 신뢰는 자연발생하지 않는다

우리는 매일 아침, 얼굴도 모르는 사람들이 만든 물건을 수십 번 믿고 쓴다.

커피 머신 스위치를 누르면서, 우리는 손끝으로 전기가 흐르지 않으리라 믿는다.

아이 손에 나무 블록을 쥐여 주면서, 모서리에 살이 베이거나 벗겨진 칠이 아이 입에 들어가지 않으리라 믿는다.

지하철에 오르면서, 수십 톤짜리 열차의 제동장치가 오늘 아침에도 제대로 작동하리라 믿는다.

우리는 이 물건들을 만든 사람의 얼굴을 모른다.

공장이 어느 나라에 있는지, 어떤 설계도로 만들었는지, 마지막으로 누가 검사했는지도 모른다.

그런데도 우리는 이 물건들에 목숨을 맡긴다.

이 믿음은 어디서 오는가

많은 사람은 이 믿음이 기업의 양심이나 시장의 평판에서 나온다고 여긴다.

국가가 뒤에서 지켜 주기 때문이라고 생각하는 사람도 있다.

둘 다 절반만 맞다.

우리가 매일 의식하지 못한 채 누리는 이 신뢰는 저절로 생기지 않았다.

누군가 설계했다.

서로 얼굴을 볼 일이 없는 수억 명이 서로 해치지 않고 물건을 사고팔려면 무엇이 필요한지, 누군가 따져 보고 도면을 그렸다.

이 도면의 이름은 대부분의 사람에게 낯설다.

하지만 도면의 흔적은 우리 집 안 어디에나 있다.

충전기 뒷면에도, 세탁기 옆면에도, 장난감 상자 구석에도 두 글자가 있다.

CE.

제조사는 이 두 글자를 제품 표면에 새기거나 명판·스티커에 인쇄한다.

제품에 붙이기 어려우면 포장이나 설명서에 찍는다.

이 두 글자에는 40년 동안 이어진 질문 하나가 담겨 있다.

언어도 이해관계도 다른 유럽 여러 나라의 기업과 소비자가, 한 번도 만나지 않고 어떻게 서로를 믿을 수 있는가.

그런데 이제 믿어야 할 대상이 달라졌다

지금까지 우리가 얼굴도 모른 채 믿어 온 대상은 물건이었다.

물건에는 형체가 있다.

무게와 재질이 있고, 손으로 만질 수 있는 겉면이 있다.

형체가 있으면 검사할 수 있다.

전압을 재고, 재료에서 화학물질을 뽑아 분석하고, 떨어뜨려 보고, 부러뜨려 본다.

무엇보다 형체가 있는 물건은 공장을 떠난 뒤에 변하지 않는다.

오늘 검사에 합격한 커피 머신은 3년 뒤에도 같은 커피 머신이다.

이제 우리가 믿어야 하는 대상은 물건이 아니라 **판단**이다.

수천 통의 이력서 가운데 내 이력서를 사람이 읽게 될지 정하는 판단.

대출 신청을 승인할지 거절할지 가르는 판단.

CT 영상 속 그림자 하나를 종양으로 볼지 아닌지 정하는 판단.

한밤중 상담 창에서 내 질문에 답을 내놓는 판단.

답을 쓴 쪽이 사람인지 기계인지도 알 수 없다.

AI의 판단에는 형체가 없다.

떨어뜨려 볼 몸체도, 뽑아낼 화학물질도 없다.

게다가 AI의 판단은 공장을 떠난 뒤에도 계속 바뀐다.

어젯밤 업데이트 하나로 오늘의 판단은 어제와 달라진다.

유럽은 40년 동안 형체가 있는 물건을 전제로 신뢰의 설계도를 그려 왔다.
이 설계도가 처음으로 흔들리는 곳이 바로 여기다.

2026년 여름, 두 개의 그물

그래서 두 법이 만들어졌다.

2026년 7월 21일, 우리나라에서 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」이 전면 시행됐다.^[1]

열이틀 뒤인 8월 2일, 유럽연합에서 AI Act의 투명성 의무가 적용되기 시작했다.^[2]

같은 계절에 우리나라와 유럽연합이 같은 기술을 겨냥해 거의 동시에 그물을 던진 셈이다.

그런데 두 그물은 닻지 않았다.

EU는 열 가지 인공지능을 금지 목록에 못 박았고, 우리나라는 그런 목록을 만들지 않았다.

EU는 법을 어긴 기업에 전 세계 매출의 최대 7퍼센트를 물리고, 우리나라는 최대 3천만 원을 물린다.

우리나라는 법 이름에 "발전"과 "신뢰"를 나란히 넣었고, EU는 법 이름에 아무 약속도 넣지 않았다.

같은 기술을 붙잡으려는 두 그물의 코가 어떻게 이토록 다를 수 있을까.

이 책이 묻는 것

이 책은 어느 법이 옳은지 가리려고 쓰지 않았다.

두 법의 조문을 나란히 놓고 다른 곳에 밑줄을 긋기는 어렵지 않다.

어려운 일은 그다음이다.

두 법은 왜 다르게 설계되었는가.

입법자는 어떤 질문에 답하려다 이런 모양의 법을 만들었는가.

그리고 이 법들은 앞으로 40년을 버틸 수 있는가.

답을 찾으려면 2026년 여름에서 출발해서는 안 된다.

1985년까지 거슬러 올라가야 한다.

그해 유럽은 제품의 기술 규격까지 법전에 일일이 적어 넣던 방식을 버렸다.

이때 유럽이 새로 만든 규제 방식이 오늘 AI Act의 뼈대가 되었다.

그래서 이 책은 준비운동부터 시작한다.

먼저 CE 두 글자 뒤에 어떤 제도가 있는지 살펴보고, 그다음 두 AI 법을 조문 단위로 나란히 펼친다.

이 이야기 끝에서 우리는 아마 이런 질문과 마주하게 된다.

우리는 지금까지 얼굴 모르는 사람이 만든 **물건**을 믿는 방법을 익혀 왔다.

이제 우리가 얼굴도 모른 채 믿어야 하는 대상은 물건이 아니라 **판단**이다.

판단을 믿는 방법은 아직 누구도 완전히 설계하지 못했다.

주 (註)

1. 법률 제21311호

2026년 1월 22일 공포된 시행령(대통령령 제36053호)과 7월 21일 시행된 개정 시행령(제36506호)이 함께 적용된다

우선구매 확인 절차는 「인공지능제품·서비스 확인 절차 운영에 관한 고시」(제2026-50호, 2026-07-21 제정)로 정해졌지만, 연산량 산정방식 등 상당수 세부 기준은 아직 하위 고시로 미뤄져 있다

그래서 이 책은 "법령으로 확정된 내용"과 "고시를 기다리는 내용"을 구분해 서술한다 ↩

2. Regulation (EU) 2024/1689

113개 조문과 13개 부속서는 한꺼번에 적용되지 않고, Article 113에 따라 단계적으로 적용된다

금지 AI는 2025년 2월, 범용 AI 모델(GPAI) 의무는 2025년 8월, 투명성 의무를 포함한 대부분의 조항은 2026년 8월부터다

다만 고위험 AI 요건은 Digital Omnibus on AI(Regulation (EU) 2026/1744, 2026년 7월 27일 발효)로 미뤄져, Annex III 고위험은 2027년 12월, Annex I(제품 내장) 고위험은 2028년 8월부터 적용된다

↩

PART 0

0부 — 두 법을 읽기 전에

유럽이 40년에 걸쳐 그린 설계도를 모르면, AI 법이 왜 이런 모양인지 보이지 않는다.

0-1. 유럽은 왜 SI를 '제품'으로 다루는가

이 장을 한 문장으로

유럽은 1985년에 "어떻게 만들어야 하는가"를 법에서 지웠다.
그 빈자리를 메우려고 40년 동안 쌓아 온 제도가 오늘 SI를 규제하는 틀이 되었다.

1985년 이전의 유럽을 떠올려 보자.

독일의 계량기 제조사가 저울을 만든다.

이 저울은 독일이 요구하는 안전 기준을 모두 충족했다.

그런데 프랑스 국경에서 막힌다.

프랑스의 기준이 독일과 다르기 때문이다.

이탈리아도, 스페인도 기준이 제각각이다.

계량기 같은 정밀기기 분야는 사정이 더 나빴다.

정부 공무원이 공장에 직접 와서 제품을 하나하나 검사하고 도장을 찍었다.^[1]

기업이 아무리 잘 만들어도, 정부가 확인하기 전에는 팔 수 없었다.

국가가 심판이자 검사관이었다.

법전에 모든 것을 적어 넣던 시대

이 방식을 **Old Approach**(구접근방식)라고 부른다.

각국 정부는 시장을 믿지 못했다.

그래서 기술 규격을 모두 법령에 직접 적어 넣고, 제품이 규격에 맞는지도 스스로 검사했다.

조선의 경국대전도 그랬다.

나라를 운영하는 원리부터 관리의 옷차림, 제례 절차까지 법전 한 권에 다 담았다.
세상이 바뀌어도 법전은 그대로였다.

유럽의 Old Approach도 같은 운명을 맞았다.

기술이 바뀌면 법이 뒤쳐졌다.

새로운 소재가 나와도 법에는 없었다.

새로운 구조가 나와도 법에는 없었다.

법을 고치는 데 몇 년이 걸렸고, 그사이 기업은 새 제품을 팔지 못하고 기다려야 했다.

유럽 여러 나라가 하나의 시장을 만들기에는 이 방식으로서는 불가능했다.

1985년, 질문을 바꾸다

유럽은 답을 찾는 대신 질문을 바꿨다.

*"어떻게 만들어야 하는가"를 법에 쓰지 말고, "무엇을 달성해야 하는가"만 쓰면
어떨까.*

이 발상이 **New Approach**(신접근방식)다.

법령에는 제품이 달성해야 할 **필수 요구사항**(Essential Requirements)만 남긴다.

예를 들어 "기계는 사용자를 다치게 해서는 안 된다"고만 쓴다.

두께가 몇 밀리미터인지, 재질이 무엇인지는 쓰지 않는다.

법에는 목표만 있다.

필수 요구사항을 어떤 방법으로 충족할지는 기업이 정한다.

여기에 절묘한 장치가 하나 붙는다.

유럽 표준화 기구는 "이렇게 만들면 법의 요구사항을 충족한다"는 구체적 방법을
조화표준(Harmonised Standards)으로 내놓는다.

기업이 이 표준을 따르면, 국가는 그 제품이 요구사항을 충족한다고 일단 인정한다.
이를 **준수 추정**(Presumption of Conformity)이라 한다.^[2]

기업은 조화표준을 따르지 않아도 된다.
다른 방법으로 안전을 입증하면 된다.
다만 그때는 입증 책임을 기업이 진다.

유럽은 기업에 자유를 주면서 책임도 함께 지웠다.

남은 두 개의 질문

목표는 정해졌다.
그러자 곧바로 다음 질문이 따라왔다.

기업이 필수 요구사항을 충족했다는 사실을 어떻게 증명하는가.

1989년, 유럽은 **모듈**(Module) 시스템으로 답했다.
제품이 얼마나 위험한지, 기업 규모가 어떤지에 따라 고를 수 있는 증명 방법의
메뉴판을 만들었다.
기업이 스스로 선언하는 가장 가벼운 Module A부터, 외부 기관이 제품을 하나하나
검사하는 Module G, 기업의 품질 시스템 전체를 인증받는 Module H까지 여덟
갈래가 있다.

원리는 단순하다.
위험이 낮으면 기업이 스스로 증명한다.
위험이 높으면 제3자 기관이 검증에 참여한다.

메뉴판이라고 했지만, 손님이 아무 메뉴나 고를 수는 없다.

어떤 모듈을 메뉴에 올릴지는 입법자가 정한다.

제품군별 법령이 "이 제품은 이 모듈들 가운데서 고르라"며 선택지를 미리 좁혀
둔다.^[3]

그런데 여러 모듈이 기업 밖의 기관에 검증을 맡긴다.
그러자 질문이 하나 더 생겼다.

*검증을 맡은 외부 기관은 믿을 수 있는가.
그리고 제품이 시장에 나온 뒤에는 누가 감시하는가.*

2008년, 유럽은 법령 한 묶음으로 답했다.^[4]
이 묶음이 세운 핵심 장치는 세 가지다.

1. 인정 체계 — 시험·인증기관이 자격을 갖췄는지 심사함
2. 시장감시 체계 — 시장에 나온 제품을 사후에 감시함
3. 공통 규칙 — 앞으로 만들 제품 법령이 같은 용어와 같은 모듈 체계를 쓰도록 함

이 묶음을 NLF(New Legislative Framework, 신법률체계)라 부른다.

New Approach, 모듈, NLF라는 세 이름이 헛갈린다면, 셋이 따로 떨어진 제도가 아니기 때문이다.

유럽은 1985년에 무엇을 달성할지 정했고, 1989년에 어떻게 증명할지 정했고,
2008년에 누가 검증하고 감시할지 정했다.

시간 순서대로 답이 쌓였을 뿐, 셋은 하나의 체계다.

[필자 분석] 핵심 취지

NLF를 "유연한 규제"라고만 소개하는 글이 많다.

틀린 말은 아니지만 절반만 설명한다.

이 설계가 더 깊이 노린 목적은 **규제의 내구성**이다.

법을 고치는 데는 몇 년이 걸린다.

기술은 그보다 훨씬 빨리 바뀐다.

법령에 기술 규격을 적어 두면, 규제는 언제나 기술보다 한 발 뒤쳐진다.

NLF 체계에서 기술을 뒤쫓는 쪽은 법이 아니라 표준이다.

법은 목표만 지키면 된다.

유럽은 40년 뒤 이 설계를 AI에 그대로 적용했다.

EU AI Act는 "AI 시스템은 안전하고 투명해야 한다"고 쓸 뿐, "모델의 파라미터는 몇 억 개 이하여야 한다"고 쓰지 않는다.

이유가 여기에 있다.

조문을 읽고 "너무 추상적이다"라고 느꼈다면, 결함이 아니라 의도된 설계다.

이 장의 제목 "유럽은 왜 AI를 '제품'으로 다루는가"에 답하면 이렇다.

흔히 유럽이 AI를 제품으로 보았기 때문에 제품법의 틀로 규제한다고 생각한다.

실제 순서는 반대다.

유럽에는 새로운 기술이 나올 때마다 꺼내 쓸 수 있도록 40년 동안 다듬어 온 규제 틀이 이미 있었다.

AI는 이 틀로 규제한 첫 번째 비물질 대상이었을 뿐이다.

규제의 틀이 먼저 있었고, 규제 대상은 나중에 왔다.

다음 장에서는 이 틀이 실제로 어떻게 돌아가는지 살펴본다.

누가 제품을 확인하고, 제품이 팔린 뒤에는 누가 지켜보는가.

주 (註)

1. Blue Guide 2022, Section 1.1.1

법정계량 분야에서 Old Approach 아래 공공기관이 직접 적합성 증명서를 발급한 사례를 적고 있다
Blue Guide는 법령이 아니라 EU 집행위원회가 관보에 공고 형식으로 게재한 공식 해설서이며 구속력이 없다 →

2. Blue Guide 2022, Section 1.1.3 →

3. Blue Guide 2022, Section 5.1

"모델의 복잡성은 제품의 리스크에 비례해야 한다"는 원칙과, 공익 보호에 필요한 수준을 유지하는 선에서 제조사에게 가능한 한 넓은 선택지를 주어야 한다는 원칙을 함께 제시한다
법적 근거는 Decision 768/2008/EC와 이를 인용한 부문별 조화법령이다 →

4. 2008년 묶음은 Regulation (EC) No 765/2008(인정·시장감시), Decision No 768/2008/EC(제품
법령의 공통 틀·모듈), Regulation (EC) No 764/2008(상호인정) 세 건이다
765/2008의 시장감시 조항은 Regulation (EU) 2019/1020으로, 764/2008은 Regulation (EU)
2019/515로 대체됐다 ↩

0-2. CE 마크 뒤의 40년 — 모듈·지정 인증기관·시장감시

이 장을 한 문장으로

제품 검증은 민간 기관이 맡고, 이 기관도 다시 검증을 받으며, 제품이 팔린 뒤에는 별도의 감시망이 작동한다.

이 세 겹의 장치를 얼마나 엄격하게 적용할지는 리스크의 크기로 정한다.

스포츠 경기에는 두 종류의 전문가가 있다.

코치는 선수 편이다.

선수의 약점을 찾아 주고 전략을 함께 세운다.

심판은 어느 편도 아니다.

규칙을 적용하고 반칙을 판정한다.

심판이 한쪽 편에서 코치 노릇을 하면 경기는 공정할 수 없다.

EU 인증 체계에서 **지정 인증기관**(Notified Body, NB)은 심판이다.

NB는 제품이 법의 요구사항을 충족하는지 확인하는 절차, 곧 적합성평가를 맡는다.

심판의 자격

NB는 회원국 정부가 지정하고 EU 집행위원회에 통보한 제3자 기관이다.

NB는 지정받은 EU 법령에 대해서만 적합성평가를 할 수 있다.

이 정의에서 세 가지를 짚어 둘 만하다.

제3자이자 독립 기관.

NB는 제조사도 정부도 아닌 기관이다.

대부분 민간기업이다.

독립성 요건은 엄격하다.

NB는 제조사에게 "이렇게 하면 통과한다"는 방법을 설계해 주어서는 안 된다.
NB가 할 일은 제조사의 기술 문서가 요구사항을 충족하는지 판정하는 데까지다.
문서를 어떻게 채울지는 제조사가 책임진다.

정부의 공식 지정.

기술력이 아무리 뛰어난 기관이라도, 정부 심사를 거쳐 NANDO(EU의 지정
인증기관 데이터베이스)에 등재되기 전에는 NB가 아니다.

법령별 지정.

NB 자격은 모든 제품에 두루 통하지 않는다.
기계류 인증 자격을 받은 기관이라도 의료기기 인증은 못 할 수 있다.

NB가 검증에 참여한 제품에는 CE 마크 옆에 네 자리 숫자가 붙는다.
이 숫자는 검증을 맡은 NB의 고유 번호다.
그렇다고 CE 마크가 NB의 보증은 아니다.

CE 마크는 제조사가 스스로 "이 제품은 요구사항을 충족한다"고 선언했다는
표시다.
NB의 검증을 받았든 받지 않았든, 최종 책임은 제조사가 진다.

심판도 속는다

2010년 3월, 프랑스 의약품 안전청이 한 사건을 발표했다.
이 사건은 뒤에 유럽 의료기기 규제를 전면 개정하는 계기가 됐다.

프랑스 회사 PIP가 유방 보형물에 의료용 실리콘 대신 **산업용 실리콘**을 몰래 써
왔다.

지정 인증기관 TÜV Rheinland가 2000년에 CE 마크를 내준 뒤, PIP 보형물은 약
10년 동안 65개국 40만 명에게 팔렸다.^[1]

TÜV는 PIP 공장에 여덟 차례 찾아가 현장 감사를 했다.
그러나 모두 미리 낱자를 알려 준 방문이었고, 감사관은 원자재나 사업 기록을 직접
검사하지 않았다.^[2]

그렇다면 TÜV의 잘못이었을까.

EU 사법재판소는 2017년에 이렇게 판단했다.

NB에게는 예고 없이 방문하거나 제품을 직접 검사할 일반적 의무가 없다.^[3]

TÜV는 당시 법령이 요구하는 절차를 모두 지켰다.

PIP는 감사관이 오기 전에 재료를 숨기고 서류를 갖춰 두었다.

프랑스 형사재판에서 TÜV는 오히려 PIP 사기의 피해자로 인정받았다.^[4]

문제는 심판이 아니라 규칙이었다.

EU는 2017년 의료기기 규정을 전면 개정해, 예고 없는 방문과 더 넓은 문서 열람권을 NB의 의무로 추가했다.^[5]

사고가 난 뒤에 규제가 고쳐졌다.

이 사건은 신뢰가 사슬처럼 이어진 구조를 보여 준다.

NB는 제조사를 검증하고, 인정기구(Accreditation Body)는 NB를 검증하고, 정부는 인정기구를 감독한다.

사슬의 고리마다 다음 고리가 앞 고리를 확인한다.

그런데도 누군가 작정하고 속이면 사슬 전체가 뚫릴 수 있다.

인증은 입장권이지 보증서가 아니다

모듈도 NB도 제품이 시장에 나오기 전의 이야기다.

실제 위험은 제품이 시장에 나온 뒤에 드러난다.

소비자는 제조사가 예상하지 못한 방식으로 제품을 쓴다.

재료는 시간이 지나며 삭는다.

소프트웨어는 업데이트되면서 동작이 바뀐다.

시험실에서 나오지 않던 결함이 실제 사용 환경에서 나온다.

그래서 2019년, EU는 시장감시 체계를 전면 강화했다.^[6]

바뀐 내용 가운데 세 가지가 중요하다.

1. **온라인 판매에 대한 직접 집행력** — EU 안에 사업장이 없는 제3국 제조사는 EU 내 책임자를 반드시 지정해야 함. 우리나라 기업도 여기에 해당함
2. **회원국 간 즉시 공조** — 한 나라가 발견한 위험을 나머지 회원국 전체에 알리는 절차를 법으로 정함
3. **생애주기 전반 감시** — "처음 출시될 때"뿐 아니라 "유통되는 내내" 감시함. 창고에 쌓인 제품도, 이미 소비자 손에 있는 제품도 포함함

이 체계를 실시간으로 돌리는 도구가 **Safety Gate**(옛 이름 RAPEX)다.

독일 당국이 어느 완구에서 기준치를 넘는 납을 발견해 집행위원회에 통보하면, 24시간 안에 전 회원국에 경보가 나간다.

경보 정보는 EU 밖으로도 공유된다.

우리나라 국가기술표준원도 이 경보를 받아 국내 조치 여부를 검토한다.

우리나라 법도 해외 리콜 정보를 놓치지 않도록 사업자에게 보고 의무를 지운다.

제품안전기본법 제13조 제3항에 따르면, 사업자는 국내에 유통한 제품과 같은 제품을 두고 외국에서 위해성을 이유로 아래 조치를 한 사실을 알게 되면, 소관 중앙행정기관의 장에게 즉시 보고해야 한다.^[7]

사업자 자신이 외국에서 조치한 경우뿐 아니라, 외국의 다른 사업자가 조치한 사실을 알게 된 경우도 포함한다.

1. 외국 정부로부터 수거등의 권고 또는 명령을 받고 수거등의 조치를 한 경우
2. 자발적으로 수거등의 조치를 한 경우

다만 사업자가 같은 조 제1항에 따라 국내에서 이미 수거등을 했다면 보고하지 않아도 된다.

규제의 무게중심이 출시 전 검증에서 출시 후 감시로 옮겨 간 이유는 세 가지다.

온라인 직접구매가 폭증했고, 제품에 소프트웨어가 들어갔고, 공급망이 복잡해졌다.

출시 전에 모든 결함을 잡아낼 수 없다면, 출시 후에 빨리 찾아내는 체계가 그 공백을 메워야 한다.

모든 것을 조절하는 눈금

여기까지 읽었다면 기준 하나가 계속 등장했다는 점을 눈치챌 것이다.
모듈을 얼마나 무겁게 고를지, NB가 검증에 참여할지, 어떤 경보를 먼저 처리할지가 모두 이 기준 하나로 정해진다.
바로 **리스크**다.

일상에서는 "위험"과 "리스크"를 섞어 쓴다.
하지만 규제에서는 두 말이 가리키는 대상이 다르다.
제품 안전표준 대부분이 기대는 국제 기본 안전표준 ISO/IEC Guide 51은 관련 용어를 다음처럼 정의한다.^[8]
표의 우리말 번역은 이 책에서 쓰는 용어다.

영어	이 책의 용어	뜻	칼로 든 예
hazard	위험원	위해를 일으킬 수 있는 잠재적 원천	칼날
hazardous situation	위험 상황	사람·재산·환경이 위험원에 노출된 상황	주방에서 칼을 쓰는 중
hazardous event	위험 사건	위해를 일으킬 수 있는 사건	손이 칼날에 닿음
harm	위해	사람의 건강 상해, 재산이나 환경의 피해	손가락이 베임
risk	리스크	위해가 발생할 확률과 그 위해의 심각도를 조합한 것	누가 어떤 조건에서 칼을 쓰느냐에 따라 달라짐
risk level	위해도	리스크를 평가해 얻은 결과값 (수준·등급)	"높음", "낮음"
tolerable risk	허용 가능한 리스크	사회의 현재 가치 기준에서 받아들일 수 있는 리스크	장갑을 끼고 쓰는 요리용 칼
safety	안전	허용할 수 없는 리스크가 남아 있지 않은 상태	—

우리 법령에는 두 가지 말이 더 나온다.

1. **위해성** — 제품안전기본법 등 우리 제품안전 법령이 쓰는 말. 위해성평가는 리스크평가(risk assessment)와 같은 절차이므로, 이 책은 위해성을 리스크와 같은 뜻으로 읽음
2. **영향** — 우리나라 인공지능기본법의 "고영향 인공지능", "영향평가"에 쓰인 말 (impact). 사람의 생명·신체·기본권에 미치는 효과를 가리키며, 확률과 심각도의 계산을 전제하지 않음

이 책은 앞으로 이 원칙에 따라 용어를 쓴다.

확률과 심각도로 따지는 개념은 **리스크**, **해를 일으키는 원천은 위험원**, **실제로 생긴 피해는 위해**라고 쓴다.

"위험"은 "고위험 AI"처럼 법령 용어를 그대로 옮길 때와 일상적인 표현에만 쓰고, "영향"은 우리나라 법령의 용어를 옮길 때만 쓴다.

리스크는 확률과 심각도를 조합한 값이다.

이 값을 평가해 얻은 수준이 위해도다.

그래서 "리스크가 높다", "리스크가 허용할 수 없는 수준이다"라고 말할 수 있다.

같은 칼이라도 요리사가 장갑을 끼고 쓰면 리스크가 낮고, 아이가 맨손으로 장난치면 높다.

위험원은 같은데 확률과 심각도의 조합이 다르다.

위험원과 리스크를 구별하면 규제가 달라진다.

규제가 "위험원이 있는 제품은 금지한다"고 쓰면 칼 자체를 금지해야 한다.

그러나 "리스크가 허용할 수 없는 수준이면 조치한다"고 쓰면, 칼은 허용하면서 어린이용 제품에만 칼날 덮개를 요구할 수 있다.

ISO/IEC Guide 51은 **안전도** 리스크로 정의한다.

안전이란 허용할 수 없는 리스크가 남아 있지 않은 상태다.^[9]

곧 리스크가 0인 제품은 없다.

어디까지 허용할지는 기술이 발전할수록 까다로워진다.

20년 전에는 에어백 없는 자동차도 안전하다고 보았다.
지금은 그렇지 않다.

[필자 분석] 측정이 없으면 비례도 없다

유럽이 40년 동안 다듬은 설계를 한 단어로 요약하면 **비례성**이다.

리스크가 클수록 제3자 검증을 더 엄격하게 받고, 리스크가 작으면 기업 스스로 선언하는 가벼운 절차로 끝난다.

비례성이 없으면 두 극단이 생긴다.

모든 제품에 최고 수준의 검증을 요구하면, 기업은 비용에 짓눌려 아무것도 만들지 못한다.

반대로 모든 제품을 기업의 자기 선언에만 맡기면, 부실 제품을 걸러 낼 장치가 사라진다.

제3자 검증을 거친 PIP 보험물조차 사기를 숨길 수 있었다는 점을 떠올리면, 검증을 아예 없었을 때의 결과는 짐작하기 어렵지 않다.

그런데 비례성이 작동하려면 전제가 하나 있다.

리스크를 잴 수 있어야 한다.

"위험하다/안전하다"로만 나누어서는 비례를 구현할 수 없다.

리스크가 어느 정도인지 재야 그만큼의 규제를 정할 수 있다.

리스크를 "확률과 심각도의 조합"으로 정의한 일이 학술적 정의에 그치지 않는 이유가 여기 있다.

이 정의가 있어야 리스크를 잴 수 있고, 잴 수 있어야 비례성이 작동한다.

비례성이 무너지면 40년 동안 쌓은 설계 전체가 무너진다.

이 대목을 기억해 두기 바란다.

우리나라 인공지능기본법의 영향평가 조항은 인공지능이 기본권에 미치는 부정적 영향을 식별하고 분석하라고 쓴다.

확률과 심각도를 계산하라고는 쓰지 않는다.^[10]

의사가 진료 기록에 "아파 보인다"고 적는 것과 "혈압 180/110, 즉시 투약"이라고 적는 것의 차이다.

앞은 판단이고 뒤는 측정이다.

EU AI Act는 "리스크"를 재라고 하고, 우리나라 인공지능기본법은 "영향"을 살피라고 한다.

두 법 모두 AI가 사람에게 끼칠 해를 다루지만, 해를 다루는 방식은 이처럼 출발점부터 다르다.

3장에서 이 차이를 다시 다룬다.

지금까지 유럽이 쌓아 온 제도를 살펴봤다.

그런데 같은 법조문을 읽고도 사람마다 결론이 다르다면 어떻게 해야 하는가.

다음 장에서 이 문제를 다룬다.

주 (註)

1. PIP 사건 개요 — Regulatory Rapporteur, "EU PIP breast implant withdrawal"(2023), <https://www.regulatoryrapporteur.org/cpd-supplements/eu-pip-breast-implant-withdrawal/111.article>
타임라인 — MassDevice, "PIP breast implant scandal: A story that triggered change"(2018), <https://www.massdevice.com/pip-breast-implant-scandal-story-triggered-change/> ↩
2. TÜV Rheinland는 1998년부터 2008년까지 PIP 공장을 여덟 차례 방문해 감사했다
"EU Court decides TÜV Rheinland / PIP breast implants case", [medicaldeviceslegal.com](https://medicaldeviceslegal.com/2017/02/20/eu-court-decides-tuv-rheinland-pip-breast-implants-case/)(2017-02-20), <https://medicaldeviceslegal.com/2017/02/20/eu-court-decides-tuv-rheinland-pip-breast-implants-case/> ↩
3. EU 사법재판소 2017년 2월 16일 판결(C-219/15, Schmitt v TÜV Rheinland LGA Products)
NB에게 예고 없는 방문, 제품 직접 검사, 사업 기록 열람에 관한 일반적 법적 의무는 없지만, 제품이 요구사항을 충족하지 않을 수 있다는 징후가 있으면 필요한 조치를 해야 한다고 보았다
EUR-Lex CELEX 62015CJ0219, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0219> ↩
4. 마르세유 형사법원(2013), 엑상프로방스 항소법원(2016), 프랑스 대법원(2018) 모두 TÜV Rheinland를 PIP 사기의 피해자로 보았다
TÜV Rheinland 보도자료(2023), <https://www.tuv.com/press/en/press-releases/tuev-rheinland-pip-implant-case-decisions-french-supreme-court.html> ↩
5. Regulation (EU) 2017/745(의료기기 규정, MDR), OJ L 117, 5.5.2017 ↩
6. Regulation (EU) 2019/1020(제품의 시장감시 및 적합성에 관한 규정), OJ L 169, 25.6.2019 ↩

7. 제품안전기본법 제13조(사업자의 제품 수거등의 의무 등) 제3항, 2012. 5. 23. 신설
2026-09-27 법제처 국가법령정보(현행, 2026-06-03 시행본)로 원문을 대조했다 ↩
8. ISO/IEC Guide 51:2014, Clause 3
우리말 용어는 이 책의 위키 용어 대조(위해성평가·리스크평가·위해도, 2026-09-24 결정)를 따랐다
risk level을 위해도로 옮긴 근거는 식품위생법 시행령 제4조 제3항 제4호의 "위해도 결정과정"이다 ↩
9. ISO/IEC Guide 51:2014, Clause 3.14, "Safety: freedom from risk which is not tolerable"
같은 표준 3.15 Note 1은 acceptable risk와 tolerable risk를 같은 뜻으로 본다
허용 수준을 기술·지식 발전에 따라 다시 검토해야 한다는 요구는 Clause 6.2.2에 있다
리스크 정의(Clause 3.9, "combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm")는 EU AI Act Article 3(2)에 같은 내용으로 들어갔고, Article 9 리스크 관리 체계가 이 정의를 쓴다
집행위원회 디지털총국과 공동연구센터는 2024년 5월 30일 웨비나에서 이 정의가 NLF 법령과 ISO Guide 51의 정의와 같다고 설명했다 ↩
10. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(법률 제21311호) 제35조(고영향 인공지능 영향평가)
이 조항은 "노력하여야 한다"는 노력 의무로 되어 있다
2026-08-04 법제처 국가법령정보 목차로 대조했다 ↩

0-3. 같은 법을 읽고 왜 다른 결론이 나오는가

이 장을 한 문장으로

법의 문장은 그 자체로 완결되지 않는다.

두 법을 비교하려면 조문보다 조문을 읽는 방법을 먼저 챙겨야 한다.

공원 입구에 안내판이 하나 서 있다.

탈것 출입 금지.

자동차는 안 된다.

여기까지는 분명하다.

그럼 자전거는 어떨까.

유모차는 어떨까.

전동휠체어를 탄 사람은 공원에 들어갈 수 없는가.

법철학자 하트가 1961년에 던진 이 질문은 60년이 지난 지금도 유효하다.^[1]

법의 언어는 촘촘하지 않아서, 현실의 사례가 언어의 틈으로 계속 빠져나간다.

법이 언어로 쓰여 있는 한, 법을 읽는 일은 언제나 해석하는 일이다.

판례가 보여 주는 법 해석의 순서

우리나라 대법원은 법을 읽는 순서를 판례로 정해 두었다.

대법원에 따르면 법해석의 목표는 "법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데" 있다.

해석할 때는 문언의 통상적 의미를 원칙으로 삼고, 여기에 입법 취지와 목적, 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화를 더해 살핀다.^[2]

이 판결 한 문장에는 법을 읽는 방법 네 가지가 들어 있다.
이 책은 이 넷을 법을 들여다보는 **네 개의 렌즈**라고 부른다.

1. **문리적 해석** — 용어와 문장의 통상적 의미로 읽음. 언제나 출발점임
2. **체계적 해석** — 조문이 놓인 구조로 읽음. 같은 법의 다른 조문, 이웃한 법령과의 관계를 봄
3. **역사적 해석** — 입법자가 조문을 만들 때의 의사로 읽음. 제·개정 이유서가 단서가 됨
4. **목적론적 해석** — 법이 이루려는 목표로 읽음. 신기술처럼 법문이 예상하지 못한 상황일수록 중요해짐

렌즈를 쓰는 순서가 중요하다.

문언이 명확하면 거기서 멈춘다.

특히 국민의 권리를 제한하거나 의무를 지우는 조문일수록 엄격하게 읽는다.

렌즈를 여러 개 겹칠수록 해석하는 사람의 재량이 커지기 때문이다.

재량이 커지면 "같은 조문은 언제 누가 읽어도 같은 뜻이어야 한다"는 법적 안정성이 흔들린다.

같은 조문, 정반대의 결론

이론은 여기까지다.

실제 사례는 더 흥미롭다.

규제샌드박스에서 실제로 있었던 사례를 보자.^[3]

자율주행차 실증특례를 받은 기업이 있었다.

실증특례는 법령이 미비한 신기술을 규제에서 한시적으로 풀어 주고, 실제 환경에서 시험해 볼 수 있도록 허용하는 제도다.

이 기업이 특례 연장을 신청했다.

관련 법률은 이미 개정됐지만, 개정 법률을 실제로 작동시킬 고시는 아직 나오지

않은 상태였다.

연장 요건은 "법령이 정비되지 않은 경우"였다.

법률은 고쳐졌는데 고시가 없다면, 법령은 정비된 것인가 아닌가.

산업통상자원부의 자체 검토는 "고시·훈령까지 법령으로 본다. 고시가 없으니 법령은 아직 정비되지 않았고, 연장할 수 있다"고 읽었다.

외부 자문은 "법률 개정이 끝났으니 법령은 정비됐고, 연장할 수 없다"고 읽었다.

같은 조문이다.

같은 사실관계다.

결론은 정반대였다.

두 해석 모두 근거가 있었다.

"법령"이라는 말의 범위가 분명하지 않은 자리에서, 부처는 실증특례 제도의 목적을 더 중시했고 외부 자문은 문언의 경계를 더 중시했을 뿐이다.

이 사례에서는 문언이 모호해 해석이 갈렸다.

그렇다면 문언이 분명하면 해석이 갈리지 않을까.

꼭 그렇지는 않다.

문언이 분명해 보이는데도 법원이 문언과 다르게 판단한 사례가 있다.

산업부는 오존층 보호 법령을 어긴 무허가 수입을 알게 된 공무원이 반드시 고발해야 하는지도 검토했다.

형사소송법 제234조 제2항은 "공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발하여야 한다"고 쓴다.

문언만 보면 의무다.

그런데 법원은 1970년 판결에서, 처벌할 필요가 없다고 볼 사정이 있으면 공무원이 고발하지 않을 재량이 있다고 보았다.^[4]

"하여야 한다"처럼 가장 단단해 보이는 문언도 구체적 타당성을 따지는 과정에서 달리 읽힐 수 있다.

[필자 분석] 이 오래된 문제가 지금 반복되고 있다

이 행정법 사례와 같은 다툼이 AI 규제 한복판에서 되풀이되고 있다.

우리나라 인공지능기본법은 프론티어 AI의 연산량 산정방식, 투명성 의무의 적용 예외, 공공 우선구매 대상의 확인 절차 같은 핵심 기준을 고시에 맡겼다.

이 가운데 우선구매 확인 절차 고시는 2026년 7월에 나왔지만, 연산량 산정방식과 투명성 예외 기준은 이 책의 기준일까지 확인되지 않았다.^[5]

고시가 나오기 전까지 법의 문장은 미완성이다.

"법령이 정비되지 않은 경우"를 둘러싼 해석 다툼이, 이번에는 AI 사업자의 의무 범위를 두고 벌어질 수 있다.

EU도 다르지 않다.

AI Act의 요건들은 조화표준과 가이드라인이 나오기 전까지 추상적인 문장에 가깝다.

규제의 구체적 내용은 법률 아래 단계의 기준과 절차가 마련되면서 완성된다.

그래서 이 책은 규칙 하나를 지킨다.

두 법을 비교할 때 "법령으로 확정된 내용"과 "고시를 기다리는 내용"을 문장마다 구분해 적는다.

법령과 고시 원문을 찾아보고도 확정 여부를 확인하지 못한 대목에는 [검토 필요]를 붙였다.

이 책의 주장은 [검토 필요]가 붙은 문장을 근거로 삼지 않는다.

이것이 이 책이 법을 읽는 방식이다.

두 개의 법 앞에서

다음 장부터는 우리나라 인공지능기본법과 EU AI Act를 나란히 놓고 읽는다.

이때 앞에서 본 네 개의 렌즈, 곧 문언·체계·입법 의도·목적을 차례로 쓴다.

문언을 비교하는 일은 시작일 뿐이다.

두 법이 놓인 체계를 읽어야 한다(체계적 해석).

우리나라는 산업 진흥법 위에 규제 조항을 더했고, EU는 제품안전법의 틀 위에 규제를 세웠다.

제정 이유서에 남은 입법자의 의도도 읽어야 한다(역사적 해석).

각 법이 이루려는 목적까지 읽어야 한다(목적론적 해석).

네 렌즈를 모두 거쳐야 비로소 두 법을 제대로 비교할 수 있다.

같은 법을 읽고도 결론이 갈리는 이유는 법이 부실해서가 아니다.

법이 언어로 쓰였기 때문이다.

한줄 코멘트.

유럽의 40년 설계는 법이 기술을 뒤쫓지 않도록 만든 구조였고, 그 대가로 법의 문장은 하위 기준이 채워지기 전까지 미완성으로 남는다.

두 AI 법을 읽을 때 확정된 내용과 기다리는 내용을 갈라 두지 않으면, 비교는 시작하기도 전에 어긋난다.

공원 안내판은 오늘도 서 있다.

유모차를 밀고 온 사람이 잠시 멈춰 서서 안내판을 읽는다.

그 잠깐의 멈춤에서 법 해석이 시작된다.

주 (註)

1. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*(1961)

"공원에 탈것 금지" 사례는 법 문언의 핵심부와 반음영부를 설명하는 법철학의 고전적 예시다 ↪

2. 대법원 2010. 12. 23. 선고 2010다81254 판결 ↪

3. 산업통상자원부 법무TF, 「사례로 보는 산업부 법률 이야기 — 제1강: 법령해석 등」

산업부가 직원의 법무 역량을 높이려고 만든 교육 자료다

제1강은 법령해석의 원칙과 한계(위 대법원 판결의 네 가지 해석 방법), 행정청 권한의 위임·위탁, 법령 적용의 우선순위(상위법·특별법·신법 우선), 법적 안정성과 구체적 타당성의 조화를 다룬다

전기사업법·규제샌드박스·뿌리산업법·유통산업발전법·오존층보호법 사례 다섯 건을 검토하며, 본문의 실증특례 사례는 이 가운데 규제샌드박스 사례다 ↪

4. 서울고등법원 1970. 9. 3. 선고 69노558 판결(강의 자료 재인용)
형사소송법 제234조 제2항 문언은 2026-09-27 법제처 국가법령정보로 대조했다 ↩
5. 「인공지능제품·서비스 확인 절차 운영에 관한 고시」(제2026-50호, 2026-07-21 제정)
연산량 산정방식·투명성 예외 고시는 2026-09-27 기준 제정을 확인하지 못했다 ↩

PART 1

1부 — 설계도 대조: 두 법의 뼈대

같은 기술을 향한 두 개의 그물. 그물코가 왜 이렇게 다른가.

1장. 두 법은 다른 질문에서 태어났다

이 장을 한 문장으로

우리나라 법은 "이 기술을 어떻게 키울 것인가"를 묻고, EU 법은 "이 기술이 시장에 나와도 안전한가"를 묻는다.

뒤에 나올 차이는 모두 이 질문의 차이에서 갈라져 나온다.

법에는 이름이 있다.

법의 이름을 보면 입법자가 그 법을 무엇으로 여겼는지 먼저 알 수 있다.

2026년 7월 21일 우리나라에서 전면 시행된 법의 정식 명칭은 이렇다.

인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법^[1]

같은 해 8월 2일부터 EU에서 적용 범위가 넓어진 법의 정식 명칭은 이렇다.

인공지능에 관한 조화규칙을 정하는 규정 (Artificial Intelligence Act)^[2]

두 이름을 나란히 놓으면 차이가 바로 보인다.

우리나라 법의 이름은 "발전"으로 시작한다.

EU 법은 "AI Act" 조차 정식 명칭이 아니라 괄호 속 별칭이다.

정식 명칭은 "조화규칙을 정하는 규정"이다.

유럽 시장의 규칙을 하나로 맞추는 법이라는 뜻이다.

이름만으로 법을 다 알 수는 없다.

그러나 두 이름은 우연히 붙지 않았다.

법에도 출생증명서가 있다

법률에는 제정이유서가 따라붙는다.

제정이유서는 국회와 정부가 이 법을 왜 만드는지 밝힌 문서로, 법의 출생증명서와 같다.

우리나라 인공지능기본법의 제정이유서는 이렇게 시작한다.

"인공지능의 건전한 발전을 지원하고 인공지능사회의 신뢰 기반 조성에 필요한 기본적인 사항을 규정함으로써 국민의 권익과 존엄성을 보호하고 **국민의 삶의 질 향상과 국가경쟁력을 강화하는 데 이바지...**"^[3]

지원, 발전, 조성, 강화.

모두 무언가를 키우는 말이다.

EU AI Act 제1조는 이렇게 시작한다.

"본 규정의 목적은 역내시장의 기능을 개선하고, 인간 중심적이며 신뢰할 수 있는 인공지능의 도입을 촉진하는 한편, 건강·안전·기본권에 대한 **높은 수준의 보호를 보장하는 것...**"^[4]

EU 법에도 "촉진"이라는 말은 있다.

그러나 문장의 무게중심은 "보장"에 있다.

두 문장만 비교해도 결이 다르다.

우리나라 법은 이 기술을 어떻게 잘 키울지를 묻는다.

EU 법은 이 기술이 시장에 나와도 안전한지를 묻는다.

조문을 세어 보면

차이는 이름과 목적 조항에만 있지 않다.

조문을 장별로 세어 보면 두 법이 던진 질문의 차이가 조문 배분에 그대로 나타난다.

1. 우리나라 인공지능기본법 — 6장, 제43조까지. 제3장 산업 육성이 제13조에서 제26조까지, 제4장 윤리 및 신뢰성 확보가 제27조에서 제36조까지임. 조 번호로만 세면 14 대 10임.

2. 그런데 실제 조문 수는 46개임. 개정으로 붙은 가지번호 세 개 — 제17조의2(이용비용 지원), 제22조의2(인공지능연구소 설립), 제22조의3(연구기관 설립·운영) — 가 전부 산업 육성 장에 들어갔음. 실제 비율은 17 대 10으로 벌어짐.^[5]

3. EU AI Act — 13장 113조. 혁신 지원(규제 샌드박스)을 다루는 장은 하나뿐이고, 나머지 열두 장은 전부 금지·고위험 요건·투명성·범용 모델 위험관리·거버넌스·시장감시·벌금임. 진흥은 부속 조항이고 본체가 규제임.^[6]

세 가지를 겹쳐 보면 구조가 보인다.

우리나라 법은 산업 진흥법 위에 규제 조항을 더한 구조다.

EU 법은 제품안전 규제의 틀에 AI라는 새 대상을 더한 구조다.

2026년 1월 개정도 같은 방향이었다.

개정 이유서에 적힌 개정 사유는 모두 진흥·지원·포용에 관한 내용이었고, 규제 조항인 제31조·제32조·제34조는 고치지 않았다.

무엇이 의무이고 무엇이 노력인가

여기서 흔한 오해 하나를 바로잡아야 한다.

"우리나라 법에는 강제 의무가 없다"는 말은 사실이 아니다.

우리나라 법의 의무는 두 층으로 나뉜다.

"이행하여야 한다" — 제31조 투명성 확보, 제32조 프론티어 모델 안전성 확보, 제34조 고영향 인공지능 사업자의 여섯 가지 책무, 제36조 국내대리인 지정.

이 넷은 의무다.

사업자가 이 의무를 어기면 정부는 사실조사와 시정명령을 할 수 있고, 과태료를 부과한다.

"노력하여야 한다" — 제30조제3항 고영향 AI의 사전 검·인증, 제35조 고영향 인공지능 영향평가.
이 둘은 노력 의무다.^[7]

눈여겨볼 대목은 어느 조항이 노력 의무로 남았느냐다.

제3자가 사전에 확인하는 절차인 검·인증과 영향평가가 바로 노력 의무 쪽에 있다.

EU는 반대다.

AI Act 제43조는 고위험 AI가 적합성평가를 반드시 거치도록 하고, 이 평가를 거치지 않은 AI는 시장에 낼 수 없다.

사전 관문을 통과해야 시장에 들어갈 수 있다.

우리나라 법에도 의무는 있다.

다만 우리나라 법의 의무는 대체로 **제품을 판 뒤에 지키는 의무**이고, EU의 의무는 **팔기 전에 통과해야 하는 관문**이다.

제정이유서에 드러난 규제 성격

흥미롭게도 입법자는 이 구조를 감추지 않았다.

제정이유서에 그대로 적어 두었다.

우리나라 법 제정이유서는 규제 조항까지 이렇게 설명한다.

"...민간이 자율적으로 추진하는 인공지능 안전성·신뢰성 검·인증 및 영향평가에 대한 지원을 하고..."^[8]

제정이유서는 검·인증을 규제가 아니라, 민간의 자율 활동을 지원하는 제도로 설명한다.

입법자가 규제 조항까지 진흥의 언어로 설명한 셈이다.

여기서 낱말 하나를 풀고 가자.

검·인증은 제30조제1항이 정의한 법률 용어다.

인증은 이미 정해진 규격을 기준으로 삼는다.

"이 제품이 규격에 맞는가"를 묻는다.

검증은 규격이 없을 때 쓴다.

만든 쪽이 내건 주장을 기준으로 삼아 "제시한 주장이 타당한가"를 묻는다.

법이 검증과 인증을 굳이 붙여 쓴 데에는 이유가 있다.

AI에는 아직 인증의 잣대가 될 규격이 없다.

입법자는 검증을 인증과 나란히 적어, 기준이 아직 없다는 사실을 법 문장으로 인정했다.

유럽 법은 검증과 인증을 나란히 쓰지 않는다.

이유는 7장에서 조문을 따라가며 살펴본다.

EU도 AI Act의 성격을 스스로 밝혔다.

2024년 5월 집행위원회 디지털총국 담당자는 웨비나에서 이렇게 말했다.

"AI Act는 NLF 체계의 일부다."^[9]

AI Act의 정식 명칭에 "조화규칙"이 들어간 이유가 여기 있다.

EU는 AI Act를 새로운 종류의 법이 아니라, 40년 동안 다듬어 온 제품안전 규제 체계를 AI까지 넓힌 법으로 본다.

두 법 모두 이름과 실제 구조가 정확히 맞아떨어진다.

그래서 두 법의 차이도 이름에서부터 분명하게 드러난다.

[필자 분석] 태생이 다른 두 법

이 책은 앞으로 고영향과 고위험, 금지 목록의 유무, 검·인증의 강제성, 프론티어 모델의 문턱, 제재의 크기를 차례로 비교한다.

이 비교는 모두 한 지점으로 모인다.

두 법은 서로 다른 질문에 대한 답이다.

우리나라 법의 질문은 "이 기술을 어떻게 국가경쟁력으로 만들 것인가"다.

국가인공지능전략위원회를 대통령 소속으로 둔 점, 법 이름 맨 앞에 "발전"을 둔 점, 검·인증을 노력 의무로 둔 점, 개정으로 늘어난 조문을 모두 진흥 장에 넣은 점이 이 질문에서 나왔다.

이 법에서 AI는 처음부터 끝까지 **산업 육성의 대상**이다.

EU AI Act의 질문은 "이 기술이 시장에 나와도 시민이 안전한가"다.

EU는 0부에서 살펴본 CE 마크와 적합성평가 체계, 곧 40년 동안 써 온 규제 틀에 AI라는 대상을 새로 넣었다.

이 법에서 AI는 처음부터 끝까지 **리스크 관리의 대상**이다.

이 책은 어느 쪽이 옳은지 가리려 하지 않는다.

두 법은 각자의 질문 안에서 앞뒤가 맞는다.

문제는 출발점이 다르다는 사실을 모른 채 두 법의 조문을 하나씩 째지어 읽을 때 생긴다.

"고영향 인공지능"을 "고위험 AI"의 우리말 번역으로 읽는 순간, 산업 육성법의 개념을 제품안전법의 틀에 억지로 끼워 맞추는 오독이 시작된다.

이 오독이 실무에서 어떤 비용을 낳는지는 3장에서 살펴본다.

질문이 다르면 같은 답도 다른 뜻이다

두 법 모두 "AI는 안전해야 한다"는 문장에는 동의한다.

그러나 우리나라 법에서는 이 문장 앞에 "국가경쟁력을 해치지 않는 선에서"라는 조건이 붙고, EU 법에서는 "시장에 들어가기 위한 전제조건으로서"라는 조건이 붙는다.

같은 문장, 다른 무게.

그렇다면 남은 질문은 하나다.

출발점이 다른 두 법은 정확히 어느 지점에서 같은 대상을 다른 이름으로 부르는가.

이 질문은 3장에서 다룬다.

그 전에 2장에서 확인할 것이 있다.

"AI Act는 NLF 체계의 일부"라는 EU의 설명이 실제 조문에서도 맞는가.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 서비스에 적용되는 우리나라 법 조항이 "이행하여야 한다"인지 "노력하여야 한다"인지 구분했는가 (의무: 제31·32·34·36조 / 노력: 제30·35조)
- ☐ EU 쪽 의무를 시장 진입 **전에** 통과할 관문과 진입 **후에** 지킬 의무로 갈라 두었는가
- ☐ 대외 메시지를 만들 때 우리나라 법을 "규제법"이 아니라 "진흥법에 규제 조항을 더한 법"으로 설명하고 있는가 — 상대 부처와 쓰는 말이 어긋나면 대화가 겹돈다
- ☐ 사내에서 "고영향 = 고위험"으로 통용되고 있지 않은지 확인했는가

주 (註)

1. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(법률 제21311호, 2026.1.20 일부개정, 2026.7.21 시행)
원 제정은 법률 제20676호(2025.1.21) ↩
2. Regulation (EU) 2024/1689, OJ L, 2024.7.12
"Artificial Intelligence Act"는 정식 명칭이 아니라 괄호 안 약칭으로 부기된다 ↩
3. 인공지능기본법 원 제정(법률 제20676호) 제정이유, 법제처 국가법령정보센터 제공 원문 ↩
4. EU AI Act Article 1 (Subject matter) ↩
5. 법제처 국가법령정보 목차(2026-08-04 조회 기준) 확인
제1장 총칙(제1~5조), 제2장 추진체계(제6~12조), 제3장 산업 육성(제13~26조 + 제17조의2·제22조의2·제22조의3), 제4장 윤리 및 신뢰성 확보(제27~36조), 제5장 보칙(제37~41조), 제6장 벌칙(제42~43조)
조 번호는 제43조까지이나 가지번호를 포함한 실제 조문 수는 46개다 ↩
6. EU AI Act 13개 장 구성
혁신 지원 조치는 Chapter VI(Article 57-63)에 한정된다 ↩

7. 인공지능기본법 제30조제3항·제35조제1항("노력하여야 한다") 대 제31조·제32조·제34조·제36조
("이행하여야 한다" 등 의무 규정)
위반 시 제40조 사실조사·시정명령과 제43조 과태료가 연결된다 ↷
8. 인공지능기본법 원 제정(법률 제20676호) 제정이유 주요내용 (자)항 ↷
9. 집행위원회 디지털총국·유럽 AI 사무국 웨비나(2024.5.30), "Risk management logic of the AI Act and related standards" ↷

2장. AI Act는 새 법인가, 기존 법의 확장인가

이 장을 한 문장으로

AI Act 113개 조문 가운데 AI 고유의 논리로 새로 설계한 장치는 넷뿐이고, 나머지는 40년 된 제품안전 규제 틀에서 가져왔다.

토스터와 챗봇은 닮은 데가 없다.

하나는 빵을 굽고 다른 하나는 말을 한다.

하나는 손에 잡히고 다른 하나는 화면 속에만 있다.

하나는 1920년대에 나왔고 다른 하나는 2020년대에 나왔다.

그런데 유럽에서 이 둘은 같은 규제 체계를 따른다.

토스터에 붙는 CE 마크가 고위험 AI 시스템에도 붙는다.

둘 다 같은 적합성평가를 거치고, 같은 종류의 기술문서를 갖추고, 같은 시장감시를 받는다.

100년 차이가 나는 두 물건이 어떻게 하나의 규제 안에 들어가는가.

답은 하나다.

EU는 AI를 위한 새 건물을 짓지 않았다.

40년 된 건물에 새 층을 올렸다.

정의 없이 나오는 개념들

AI Act를 꼼꼼히 읽으면 이상한 점이 눈에 띈다.

핵심 개념이 정의 없이 나온다.

Article 43에 "적합성평가 절차"가 나오지만, AI Act는 적합성평가가 무엇인지 설명하지 않는다.

Article 33에 "Notified Body"가 나오지만, Notified Body가 무엇인지도 설명하지 않는다.

Article 74에 "시장감시"가 나오지만, 역시 정의가 없다.^[1]

입법자가 빠뜨리지 않았다.

이 개념들은 이미 다른 법령에 정의돼 있다.

바로 0부에서 살펴본 NLF 법령들이다.

EU는 기초공사를 다시 할 필요가 없었다.

기초는 이미 40년 동안 쓰이며 검증됐다.

다섯 개의 기둥은 그대로 서 있다

0부에서 살펴본 설계 원리가 AI Act에도 그대로 있는지 대조해 보자.

기술 중립.

AI Act는 "파라미터 몇 억 개 이상"이라고 쓰지 않는다.

대신 "정확성, 견고성, 사이버보안을 보장하라"고 쓴다.^[2]

구체적 수치는 법에 없다.

표준 위임.

Article 40은 조화표준을 따르면 요구사항을 충족한다고 추정하는 준수 추정을 명문으로 정한다.

CEN-CENELEC JTC 21이라는 전담 위원회가 AI 조화표준을 만들고 있다.^[3]

비례성.

0부의 모듈이 제품의 리스크에 따라 가볍거나 무거웠듯, AI Act는 네 단계 피라미드로 비례성을 구현한다.

금지, 고위험, 제한적 리스크, 최소 리스크.

사전과 사후의 이중 구조.

Article 43은 사전 적합성평가를, Article 74부터 79까지는 사후 시장감시를 정한다.

경제적 운영자의 책임.

공급자, 수입업자, 유통업자, 배포자가 각자 맡은 의무를 진다.

다섯 기둥이 모두 서 있다.

건물이 같다.

새 층에서 달라진 네 가지

그러나 AI는 토스터가 아니다.

40년 된 건물에 새 층을 올리자, 기존 설계로는 풀리지 않는 문제 네 가지가 드러났다.

배포자라는 새 행위자

기존 체계에서는 제품이 시장에 나온 뒤 사용자가 규제 의무를 지지 않았다.

토스터를 산 사람에게 안전 의무가 없는 것과 같다.

AI는 다르다.

같은 시스템이라도 누가 어디에 어떻게 쓰느냐에 따라 리스크가 완전히 달라진다.

채용에 쓰면 고위험이고, 음악 추천에 쓰면 최소 리스크다.

그래서 AI Act는 **배포자**(Deployer)라는 새 규제 대상을 만들었다.

배포자는 자기 권한 아래 업무 목적으로 AI를 사용하는 자연인 또는 법인이다.^[4]

개인 소비자가 아니라 업무에 AI를 쓰는 조직이다.

제품을 시장에 유통하는 유통업자와도 다르다.

40년 역사에 없던 개념이다.

배포자는 AI를 사용 지침에 맞게 쓰고, 사람의 감독을 유지하고, 사고를 보고해야 한다.

사후 모니터링의 의무화

기존 체계에서 사후 관리는 주로 시장감시기관이 맡았다.

제조사가 스스로 챙기는 경우는 있었지만, 법이 체계적으로 요구하지는 않았다.

AI Act Article 72는 다르다.

공급자가 직접 사후 모니터링 계획을 세우고 실행해야 한다.

의료기기 규정의 방식을 AI에 옮겨 왔다.

중대 사고가 나면 15일 안에 보고할 의무도 더했다.

이유는 단순하다.

토스터는 출시 후 물리적으로 변하지 않는다.

AI는 입력 데이터와 사용 방식이 바뀌면 성능도 달라진다.

기술문서의 확장

기존 기술문서에는 설계 사양, 제조 공정, 시험 결과를 담았다.

AI Act의 기술문서는 훨씬 방대하다.

공급자는 시스템의 일반 설명뿐 아니라 **훈련·검증·테스트 데이터의 세부 사항**, 사이버보안 조치, 로그 기록 기능, 리스크 관리 시스템 전체를 문서로 남겨야 한다.

[5]

토스터의 기술문서가 설계도와 시험 성적서라면, AI의 기술문서는 여기에 **훈련 과정의 일기장**까지 더한 셈이다.

지속적 준수 의무

기존 제품은 출시할 때 요건을 충족하면 그 상태가 유지된다고 볼 수 있었다.

회로는 스스로 바뀌지 않으니까.

AI는 학습하고, 업데이트되고, 환경에 맞춰 달라진다.

그래서 AI Act는 **실질적 변경**(Substantial Modification)이라는 개념을 도입했다.

[6]

출시 후 AI가 크게 바뀌면 적합성평가를 다시 받아야 한다.
 이 문제는 5장에서 따로 다룬다.

대응표

0부에서 다룬 개념이 AI Act의 어느 조문에 대응하는지 한눈에 보자.

40년 된 규제 틀	AI Act
필수요구사항	↔ Art.8-15 고위험 AI 요건
조화표준 + 준수 추정	↔ Art.40
적합성평가 모듈	↔ Art.43 적합성평가 절차
EU 적합성 선언	↔ Art.47
기술문서	↔ Art.11 + Annex IV
CE 마킹	↔ Art.49
수권대리인 / 수입업자 / 유통업자	↔ Art.22 / 23 / 24
지정 인증기관(NB)	↔ Art.33-36
인정(Accreditation)	↔ Art.33 (Reg 765/2008 준용)
시장감시	↔ Art.74-79 (Reg 2019/1020 준용)
Safety Gate 통보	↔ Art.79 중대 리스크 통보
[기존 틀에 없음]	→ Art.26 배포자 - 신설
[기존 틀에 없음]	→ Art.72 사후모니터링 - 강화
[기존 틀에 없음]	→ Art.51-55 범용 AI 모델 - 신설
[기존 틀에 없음]	→ Art.64 AI Office - 신설

왼쪽 열은 0부의 요약이고, 오른쪽 열은 이 책 나머지 장의 지도다.

[필자 분석] 기초 없이 새 층만 올린다면

AI Act를 "세계 최초의 AI 법"이라고 소개하는 글이 많다.
 틀린 말은 아니지만 충분한 설명은 아니다.

113개 조문 가운데 순수하게 AI 고유의 논리로 설계한 장치는 생각보다 적다.
 배포자, 범용 AI 모델, AI Office, 사후 모니터링 정도다.
 적합성평가, CE 마킹, 기술문서, 지정 인증기관, 시장감시, 경제적 운영자 의무는
 모두 기존 체계에서 가져왔다.

이 구별이 왜 중요한가.

EU가 AI Act를 빠르게 집행할 수 있는 이유는 법을 잘 써서가 아니라, 40년 동안 기초를 다져 왔기 때문이다.

적합성평가를 맡을 기관이 이미 있고, 그 기관을 검증할 인정 체계가 이미 있고, 시장에서 문제를 잡아낼 감시망이 이미 있다.

AI Act는 이 기초 위에 규제 대상 하나를 더했을 뿐이다.

우리나라를 같은 잣대로 보면 상황이 다르다.

우리나라 인공지능기본법에는 조화표준에 해당하는 장치가 없다.

적합성평가 모듈도, 시를 심사하도록 국가가 지정한 인증기관 체계도 없다.

시장감시를 총괄하는 일반법도 AI와 이어져 있지 않다.

기초를 짓지 않은 채 새 층부터 올린 형국이다.

그래서 우리나라 법에서 사전 관문이 노력 의무로 남은 이유는, 입법자의 의지가 부족해서라기보다 **강제할 잣대가 아직 없기 때문**이라고 읽는 편이 정확하다.

1장에서 본 "검·인증"이라는 합성어도 잣대가 없다는 사실을 인정한 말이었다.

여기서 실무에 쓸 만한 결론이 나온다.

우리나라가 EU 수준의 AI 규제를 원한다면, AI 법 조문보다 표준·지정 인증기관·시장감시 같은 아래층부터 갖춰야 한다.

기업 입장에서는 EU에 대응하며 만든 기술문서와 품질 시스템이, 우리나라의 잣대가 갖춰지는 날 그대로 자산이 된다.

남은 문

건물의 구조를 확인했다.

다섯 개의 기둥은 그대로이고, 새 층에는 네 가지 장치가 새로 생겼다.

그런데 아직 열어 보지 않은 가장 중요한 문이 있다.

EU는 무엇을 기준으로 "이 AI는 고위험이다"라고 판단하는가.

우리나라는 같은 판단을 어떤 이름으로 하는가.

다음 장에서 이 문을 연다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리가 EU 기준으로 공급자인지 배포자인지 판정했는가 — 배포자여도 인간 감독과 사고 보고 의무가 붙는다
- ☐ 기술문서에 훈련·검증·테스트 데이터의 세부 사항이 들어갈 준비가 되어 있는가 (Art.11 + Annex IV)
- ☐ 사후 모니터링 계획을 문서로 갖고 있는가. 중대 사고 15일 보고 절차를 정해 두었는가
- ☐ EU 대응으로 만든 산출물 중 우리나라 제34조 여섯 책무에 그대로 재사용할 수 있는 것을 정리했는가

주 (註)

1. AI Act는 기존 체계의 개념을 정의 없이 참조한다
Blue Guide 2022(OJ C 247)가 이 개념들의 실질적 해설서 역할을 한다 ↪
2. AI Act Article 15 (정확성·견고성·사이버보안) ↪
3. AI Act Article 40
최초로 공개심의에 오른 AI 조화표준은 prEN 18286(AI 품질경영시스템, 2025.10)이다
CEN-CENELEC의 2026년 5월 27일 발표 기준으로 각국 표준기관의 공식 투표 단계이며, 2026년 9월 23일 현재 관보(OJ)에 인용된 AI Act 조화표준은 확인되지 않는다(<https://www.cenelec.eu/news-events/news/2026/newsletter/ots-73-etuc/>) ↪
4. AI Act Article 3(4) 및 Article 26
개인적·비업무적 활동으로 AI를 쓰는 경우는 배포자에서 빠진다 ↪
5. AI Act Article 11 및 Annex IV ↪
6. AI Act Article 3(23)
"시장 출시 또는 서비스 투입 후 AI 시스템의 변경으로서, 초기 적합성평가에 반영되지 않았거나 초기 적합성에 영향을 미칠 수 있는 것" ↪

3장. 무엇을 위험이라 부르는가 — 고영향 vs 고위험

이 장을 한 문장으로

우리나라의 "고영향"과 EU의 "고위험"은 같은 자리에 붙은 두 이름이 아니라, 서로 다른 뿌리에서 각자 자란 단어다.

응급실 문이 열리면 의사가 가장 먼저 하는 일은 치료가 아니다.

분류다.

이 환자는 지금 수술실로 가야 하는가.

저 환자는 30분 기다려도 되는가.

그 환자는 집에 가서 쉬면 낫는가.

의학에서는 이 분류를 트리아지라고 부른다.

의료 자원은 한정돼 있고 환자는 계속 온다.

모든 환자를 같은 강도로 치료할 수는 없다.

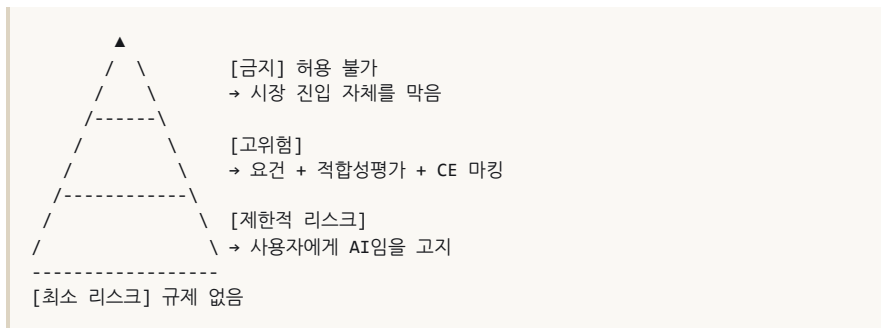
EU AI Act는 AI를 두고 똑같은 일을 한다.

음악 추천 AI와 범죄 예측 AI를 같은 잣대로 다룰 수 없으니, 리스크 수준에 따라 AI를 분류하고 분류에 비례해 규제를 매긴다.

0부에서 살펴본 비례성이 여기서 작동한다.

EU의 피라미드

AI Act는 AI를 네 층 피라미드로 분류한다.^[1]



바닥이 가장 넓다.

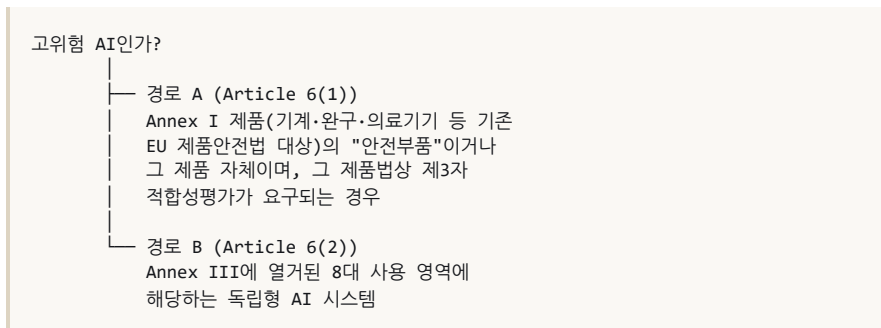
스팸 필터, 게임 AI, 재고 관리 AI처럼 대부분의 AI가 바닥층에 있고, 아무 규제도 받지 않는다.

위층으로 갈수록 규제가 급격히 무거워진다.

고위험에 이르는 두 경로

이 피라미드에서 가장 복잡한 층이 고위험이다.

고위험에 이르는 길은 **둘**이다.^[2]



경로 A는 **몸을 가진 AI**다.

이런 AI에는 이미 다른 제품 법령이 적용되고, AI Act는 그 위에 요건을 더한다.

의료기기에 들어간 진단 AI, 자동차의 자율주행 AI, 기계의 안전 제어 AI가 여기에 속한다.

경로 B는 **몸이 없는 AI**다.
 제품의 부품이 아니라 독립된 소프트웨어 자체를 판정한다.
 Annex III의 여덟 영역은 이렇다.

영역	예시
생체인식	원격 생체인식 식별(금지 영역 제외)
핵심 인프라	도로교통 안전, 수도·가스·난방·전기
교육·직업훈련	입학 심사, 시험 평가, 부정행위 탐지
고용·인사관리	채용, 해고, 근무 배정, 성과 평가
필수 서비스 접근	대출 심사, 보험 가입, 긴급 서비스 배정
법 집행	증거 신뢰성 평가, 재범 예측, 프로파일링
이민·망명·국경	비자 심사, 허위 문서 탐지, 위험 평가
사법·민주주의	판결 지원, 법률 해석, 분쟁 해결

두 갈래 구조는 유럽 제품안전 체계에서 낯설지 않다.
 유럽은 개별 제품 법령이 있는 제품과, 개별 법령 없이 일반 제품안전 규정이 받치는 제품을 나눠 다뤄 왔다.
 EU는 AI를 판정할 때도 이 오래된 두 갈래 방식을 그대로 쓴다.

고위험이 되면 무엇을 해야 하는가

AI가 고위험으로 확정되면 여덟 가지 기술 요건이 적용된다.^[3]

Art. 9	리스크 관리 시스템 – 생애주기 전반의 지속 프로세스
Art. 10	데이터 거버넌스 – 훈련 데이터의 품질·대표성·편향
Art. 11	기술 문서화 – Annex IV, 설계부터 훈련 데이터까지
Art. 12	자동 로그 – 결정 과정을 추적 가능하게
Art. 13	투명성·정보 제공 – 배포자에게 사용 설명서
Art. 14	인간 감독 – 사람이 중단·무시할 수 있는 능력
Art. 15	정확성·견고성·사이버보안
Art. 17	품질 관리 시스템 – 위 요건 전체를 관리하는 조직 체계

빠대는 Article 9의 리스크 관리 시스템이다.

공급자는 식별·분석 → 추정·평가 → 사후 데이터 기반 재평가 → 조치 채택의 네 단계를 계속 되풀이한다.

ISO/IEC Guide 51이 정한 리스크 저감의 우선순위, 곧 설계로 없애기 → 보호 조치 → 정보 제공의 3단계도 Article 9(5)에 그대로 들어가 있다.

우리나라의 한 줄 목록

우리나라 인공지능기본법 제2조제4호는 "고영향 인공지능"을 이렇게 정의한다.

사람의 생명·신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템

이어서 가목부터 차목까지 열 개 영역을 나란히 나열한다.^[4]

에너지 공급 / 먹는물 생산 공정 / 보건의료 제공·이용체계 / 의료기기 및 디지털의료기기 / 원자력시설 관리·운영 / 범죄수사·체포용 생체인식 분석 / 채용·대출심사 등 개인 권리·의무에 중대 영향 / 교통수단·시설·체계 / 국가기관등 의사결정 / 유아·초중등교육 학생 평가.

열 항목이 같은 형식으로 나란히 놓여 있다.

항목 사이에 위계가 없다.

다만 목록에 든다고 바로 고영향이 되지는 않는다.

AI를 그 영역에서 쓰고, 동시에 사람의 생명·신체 안전이나 기본권에 중대한 영향을 줄 우려가 있어야 한다.

두 요건을 모두 채워야 한다.

영역은 문턱이고, 판정은 중대성에서 갈린다.^[5]

겹쳐 보면 어긋난다

우리나라 목록과 EU의 두 경로를 포개면 어긋나는 지점이 바로 드러난다.

우리나라 목록의 **의료기기**를 보자.

의료기기는 EU Annex III 여덟 영역 어디에도 없다.

EU에서 의료기기에 들어간 AI는 경로 A, 곧 의료기기 규정의 안전부품으로 분류된다.

같은 "의료 AI"를 두고 우리나라는 목록의 한 칸에 담았고, EU는 아예 다른 판정 경로로 보낸다.

교통수단도 마찬가지다.

자동차에 들어간 AI는 EU에서 Annex III가 아니라 Annex I에 속한다.

그중에서도 CE 마킹 체계가 아닌 자동차 형식승인이라는 별도 체계를 따르고, AI Act는 일부 조항만 적용된다.^[6]

우리나라의 열 항목을 EU의 두 경로에 다시 놓으면 대략 이렇게 갈린다.

1. EU Annex III(경로 B)에 대응 — 채용·대출심사 → 고용·필수서비스, 범죄수사 생체인식 → 생체인식·법집행, 국가기관 의사결정 → 공공서비스·사법, 교육 → 교육.
2. EU Annex I(경로 A)에 대응 — 의료기기 → 의료기기규정 안전부품, 교통 → 자동차·기계류, 원자력·에너지 → 인프라 관련 제품법.
3. 어느 쪽에도 직접 대응이 약한 것 — 먹는물 생산 공정, 그리고 개별 기기가 아니라 "체계"를 가리키는 보건의료 제공·이용체계.

우리나라의 "고영향"이라는 한 단어가 EU의 서로 다른 두 경로에 걸쳐 있다.

확인하는 방식도 다르다

분류만 다르지 않다.

사업자가 "우리 AI가 여기에 해당하는지" 확인하는 절차도 다르다.

우리나라 법 제33조에 따르면 사업자는 스스로 검토하고, 판단이 애매하면 과학기술정보통신부장관에게 확인을 요청할 수 있다.

요청은 재량이다.

요청하지 않아도 법 위반이 아니다.^[7]

EU는 다르다.

AI가 Annex III 영역에 해당하면 원칙적으로 곧바로 고위험이 된다.

예외를 인정받으려면 네 유형 — 좁은 절차 작업, 이미 끝난 사람의 작업을 개선하는 작업, 패턴 편차 탐지, 예비 준비 작업 — 가운데 하나에 해당해야 하고, 판단 근거를 문서로 만들어 보관해야 한다.

그리고 AI가 프로파일링을 조금이라도 하면 이 예외 자체를 쓸 수 없다.^[8]

고위험으로 확정되면 공급자는 시장에 내놓기 전에 EU 데이터베이스에 공개 등록해야 한다.

등록하지 않은 고위험 AI는 시장에 나갈 수 없다.

우리나라에는 물어볼 수 있는 창구가 있고, EU에는 등록하지 않으면 열리지 않는 관문이 있다.

EU 안에서도 잣대는 둘이다

짚어 둘 점이 하나 더 있다.

EU도 리스크의 언어만 쓰지는 않는다.

AI Act에는 평가를 요구하는 조문이 둘 있다.

제9조 리스크 관리 체계.

고위험 AI를 시장에 내놓는 공급자의 의무다.

공급자는 AI의 수명주기 전체에 걸쳐 알려진 리스크와 예견할 수 있는 오용을 식별하고, 평가하고, 줄이는 절차를 갖춰야 한다.

0부에서 본 확률과 심각도의 잣대가 여기 있다.

제27조 기본권 영향평가.

고위험 AI를 실제로 쓰는 쪽, 곧 배포자의 의무다.^[9]

같은 법, 같은 고위험 AI인데 평가가 돌이고, 평가하는 사람도 다르다.

제9조 평가는 공급자가 맡고, 제27조 평가는 AI를 실제로 쓰는 배포자가 맡는다.

EU는 왜 평가를 둘로 나눴을까.

같은 채용 심사 AI라도 대기업 인사팀이 쓸 때와 공공기관이 일자리를 배정하며 쓸 때 결과가 다르기 때문이다.

모델도 정확도도 같다.

공급자가 잔 리스크 값도 같다.

그런데 공공기관의 일자리 배정에서 떨어진 사람은 갈 곳이 없다.

민간 채용이라면 다른 회사에 지원하면 되지만, 공공 배정에서는 AI의 결정이 사실상 유일한 창구다.

시스템은 같은데 다치는 사람이 다르다.

달라진 것은 시스템이 아니라 시스템을 쓰는 곳이고, 공급자는 배포자가 AI를 어디에 쓸지 알지 못한다.

제27조는 배포자에게 여섯 가지를 평가하라고 요구한다.

1. AI를 어떤 업무 절차에 쓰는가
2. 얼마 동안, 얼마나 자주 쓰는가
3. 그 쓰임새에서 영향을 받을 사람과 집단은 누구인가
4. 그들에게 생길 수 있는 구체적 위해는 무엇인가
5. 사람의 감독을 어떻게 작동시키는가
6. 위해가 실제로 생기면 무엇을 할 것인가

세 번째 항목이 이 평가의 핵심이다.

제9조가 "이 시스템이 오작동할 확률은 얼마인가"를 묻는다면, 제27조는 "그래서 누가 다치는가"를 묻는다.

다만 EU가 모든 배포자에게 이 평가를 요구하지는 않는다.

제27조 의무는 공법상 기관, 공공서비스를 제공하는 민간, 그리고 신용평가·

생명건강보험 가격 산정에 AI를 쓰는 배포자에게만 있다.
 공권력에 가까운 자리에서 AI를 쓸 때만 기본권을 따지라는 선 굵기다.

평가는 서류철에서 끝나지도 않는다.
 배포자는 평가 결과를 시장감시당국에 통보해야 한다.
 0부에서 본 시장감시당국, 곧 제품이 팔린 뒤 시장을 감시하던 기관이 이제 AI를 쓰기 전에 작성한 평가서까지 받는다.

이 대목을 기억해 두자.
 우리나라 제35조 영향평가가 어디까지 왔는지는 7장에서 다시 본다.

한눈에 보는 차이

지금까지 본 차이를 한 표에 모으면 이렇다.

	EU 고위험	우리나라 고영향
고르는 방식	경로 두 개 — 제품에 들어간 AI(Annex I), 독립형 AI 8개 영역(Annex III)	10개 영역 한 목록 + 중대성 판단
판정	Annex III에 해당하면 원칙적으로 고위험. 예외는 좁고, 프로파일링이 있으면 쓸 수 없음	사업자가 스스로 판단. 장관 확인 요청은 재량
시장에 내놓기 전	적합성평가·CE 마킹·EU 데이터베이스 등록	사전 절차 없음
요건	기술 요건 여덟 가지(제8조~제15조·제17조)	책무 여섯 가지(제34조). 데이터 거버넌스·자동 로그·정확성·견고성·사이버보안 없음
여기면	1,500만 유로 또는 전 세계 매출 3% 중 큰 금액	과태료 최고 3,000만원(시정명령 불응 등)
적용 시작	Annex III 2027-12-02, Annex I 2028-08-02	2026-07-21

[필자 분석] 단어가 다른 이유

두 법이 "영향"과 "위험"이라는 다른 단어를 고른 데에는 이유가 있다.

EU의 "고위험"에서 "위험"은 영어 risk, 곧 0부에서 정리한 **리스크**다.

리스크는 확률과 심각도의 조합이므로 크기를 잴 수 있다.

잴 수 있기에 EU는 강제 등록, 적합성평가, CE 마킹이라는 사전 관문을 세울 수 있었다.^[10]

잴 수 있어야 문턱을 정할 수 있다.

영향은 계산의 언어가 아니라 **결과의 언어**다.

확률을 따지지 않고, 결과가 얼마나 클 수 있는지만 본다는 뜻이다.

"기본권에 중대한 영향을 미칠 우려"라는 문구는 확률을 계산하라고 요구하지 않는다.

결과가 클 수 있다는 사실만 확인하면 된다.

우리나라 법의 초안은 원래 "고위험"이라는 말을 썼다.

2024년 12월 국회 심사 막바지에 "고영향"으로 바뀌었다.

긍정적 영향까지 담을 수 있는 중립적인 말을 고른 셈이다.

그런데 이름이 늦게 바뀐 탓에, 판단 가이드라인의 실제 내용은 여전히 위험 중심으로 짜여 있다는 지적이 나온다.^[11]

이름은 결과의 언어로 바뀌었지만, 내용은 아직 계산의 언어를 빌려 쓰는 셈이다.

이 단어 선택은 1장에서 본 두 법의 출발점과 정확히 맞물린다.

EU 법은 "시장에 내놓아도 안전한가"를 묻기에, 잴 수 있는 리스크 개념과 강제 관문이 필요했다.

우리나라 법은 "이 기술을 어떻게 키울 것인가"를 묻기에, 사업자의 자기 판단에 기대는 영향 개념과 재량적 확인 절차로 충분했다.

목록 항목이 열 개냐 여덟 개냐는 겉모습의 차이다.

진짜 차이는 목록에 든 SI에 어떤 의무와 절차가 붙느냐에 있다.

요건이 얼마나 촘촘한지도 크게 다르다.

EU의 여덟 요건 가운데 우리나라 제34조의 여섯 책무와 짝이 맞는 요건은 절반 남짓이다.

여섯 책무는 위험관리방안의 수립·운영, 설명 방안의 수립·시행, 이용자 보호

방안의 수립·운영, 사람의 관리·감독, 조치 내용을 확인할 수 있는 문서의 작성과 보관, 그리고 위원회에서 심의·의결된 그 밖의 사항이다.^[12]

데이터 거버넌스, 자동 로그, 정확성·견고성·사이버보안에 해당하는 조항이 우리나라에는 없다.

여기서 실무자가 조심할 착각이 두 방향으로 나온다.

"우리 AI는 우리나라에서 고영향이 아니니 EU에서도 괜찮겠지"라는 판단은, 서로 다른 두 체계의 경로를 같은 경로로 착각한 결과다.

반대 방향의 착각도 똑같이 위험하다.

"EU Annex III에 없으니 우리나라에서도 고영향이 아니겠지"라는 판단은, 그 시스템이 EU의 다른 경로(Annex I)에 걸려 있거나 우리나라 목록에만 있는 영역에 들 가능성을 놓친다.

번역이 아니라 대조가 필요한 이유가 여기 있다.

목록보다 먼저 긋는 선

열 개, 여덟 개.

숫자로만 보면 두 목록은 크기가 비슷하다.

그러나 EU에는 있고 우리나라에는 아예 없는 목록이 있다.

고위험으로 분류해 관리하는 대상이 아니라, 처음부터 금지하는 대상의 목록이다.

사회적 평점, 취약계층을 겨냥한 조작, 무차별로 수집한 얼굴 인식 데이터베이스가 여기에 속한다.

EU는 이런 AI를 분류해서 관리하지 않고, 시장에 나와서는 안 되는 대상으로 본다.

그렇다면 "아예 만들지 말라"는 선은 누가, 어디에 긋는가.

4장에서 이 선을 따라가 본다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 시스템을 EU 기준으로 판정할 때 경로 A(제품 안전부품)와 경로 B(Annex III) 중 어느 쪽인지 확정했는가 — 둘은 적용 법령 자체가 다르다
- ☐ Article 6(3) 예외를 주장할 계획이라면, 그 근거를 문서로 남길 준비가 되어 있는가. 프로파일링이 조금이라도 들어가면 예외를 쓸 수 없다
- ☐ 고위험이면 EU 데이터베이스 등록이 시장 진입의 선행 조건임을 일정에 반영했는가
- ☐ 우리나라 제33조 확인 요청을 할 것인지 결정했는가 — 재량이지만, 하지 않으면 판정 책임이 전부 사내에 남는다
- ☐ 우리나라에 대응 조항이 없는 세 가지(데이터 거버넌스, 자동 로그, 정확성·견고성·사이버보안)를 EU 대응 과정에서 이미 갖추게 된다는 점을 사업 계획에 반영했는가

주 (註)

1. AI Act Recital 26 및 집행위원회 디지털총국 웨비나(2024.5.30)의 리스크 기반 접근 설명 ↗
2. AI Act Article 6(1)(경로 A) 및 Article 6(2)(경로 B) ↗
3. AI Act Article 8-15 및 Article 17 ↗
4. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 제2조제4호 가목~차목
카목은 대통령령 위임이며 현재 시행령에 추가 지정은 없다 ↗
5. 「고영향 인공지능 판단 가이드라인」(NIA, 2026-04-29) §1.3 — 1단계 영역 해당, 2단계 중대한 영향 여부
↗
6. AI Act Annex I Section B(자동차 형식승인 관련 비-NLF 법령군) 및 Article 2(2)
Section B 제품에는 AI Act 가운데 Article 6(1)·60a·102~112만 적용된다(Regulation (EU) 2026/1744 개정 후 기준)
2024년 원문은 Article 6(1)·102~109·112만 적용했다 ↗
7. 인공지능기본법 제33조(고영향 인공지능의 확인)
사업자의 사전 검토는 의무이나, 장관에 대한 확인 요청은 재량이다 ↗
8. AI Act Article 6(3)
예외 네 유형과 프로파일링 수행 시 예외 무효
등록 의무는 Article 49 및 Article 71 ↗
9. AI Act Article 27(고위험 AI 시스템의 기본권 영향평가)
의무 주체는 Article 6(2) 고위험 AI의 배포자 중 ① 공법상 기관 ② 공공서비스를 제공하는 민간 주체 ③ Annex III 5(b)·(c)(신용평가, 생명·건강보험 가격산정) 배포자이며, Annex III 2호(핵심 인프라)는 제외된다

평가 항목은 27(1) (a)~(f), 최초 사용 시점 수행과 변경 시 갱신은 27(2), 시장감시당국 통보와 AI Office 서식은 27(3), GDPR 데이터보호영향평가와의 보완 관계는 27(4)에 규정돼 있다
공급자 의무인 Article 9(리스크 관리 체계)와 구분된다
원문은 EU 공식 저장소(CELEX 32024R1689)로 확인했다(2026-09-18) ↩

10. AI Act Article 43

적합성평가는 강제지만 방식은 갈린다

Annex III 제2호~제8호는 공급자가 스스로 하는 내부통제(Annex VI)이고 지정 인증기관이 관여하지 않는다

지정 인증기관 평가(Annex VII)는 제1호 생체인식에서 조화표준을 온전히 적용하지 않은 경우 등에 요구되고, Annex I 제품은 해당 제품법의 제3자 평가 안에서 AI 요건까지 함께 평가받는다(Regulation (EU) 2026/1744로 개정된 Article 43(3)) ↩

11. NIA 채은선, "인공지능기본법의 주요 내용" 세미나(2026-08-06)

명칭은 2024년 12월 국회 과학기술정보방송통신위원회 심사 단계에서 바뀌었다 ↩

12. 인공지능기본법 제34조제1항 제1호~제6호

시행령 제27조가 제1호~제4호의 주요 내용을 홈페이지 등에 게시하고 조치의 근거 문서를 5년간 보관하도록 정한다

2026-09-21 법제처 국가법령정보 조문 대조 ↩

4장. 아예 금지된 것 — 10개와 0개

이 장을 한 문장으로

우리나라 법에 금지 목록이 없는 이유는 논의가 부족해서라기보다, 진흥법이라는 법 형식이 처음부터 금지를 담기 어렵기 때문이다.

규제에도 강도가 있다.

가장 가벼운 규제는 신고다.

그 위로 등록, 검사, 허가가 차례로 무거워진다.

그런데 그 위에 한 칸이 더 있다.

아예 만들지 말라는 금지다.

금지는 앞의 규제와 종류가 다르다.

신고·등록·검사·허가는 "조건을 갖추면 해도 된다"는 규제이고, 금지는 조건 없이 막는다.

금지하는 이유는 기술이 불가능해서가 아니라, 그 기술이 넘어서는 안 될 선을 넘기 때문이다.

금지는 기술의 한계가 아니라 가치의 한계를 선언하는 규제다.

EU는 금지 조항을 썼다.

우리나라는 쓰지 않았다.

원래의 여덟

AI Act Article 5는 여덟 가지를 금지했다.^[1]

이 금지는 2025년 2월 2일부터 이미 적용되고 있다.

1. **잠재의식 조작** — 사람이 인식하지 못하는 방식으로 행동을 조작하는 AI임.

2. **취약성 악용** — 나이·장애·사회경제적 상황 같은 취약점을 이용해 행동을 왜곡하는 AI임.
3. **사회적 평점** — 사회적 행동이나 성격 특성에 점수를 매겨 불이익을 주는 AI임.
4. **개인 범죄 리스크 예측** — 프로파일링만으로 특정 개인의 범죄 가능성을 예측하는 AI임.
5. **무차별 얼굴 데이터베이스 구축** — 인터넷이나 CCTV에서 무차별로 얼굴 이미지를 긁어모아 DB를 만드는 AI임.
6. **직장·학교 감정인식** — 업무 현장이나 교육기관에서 감정을 추론하는 AI임. 의료·안전 목적은 예외임.
7. **민감 특성 기반 생체 분류** — 인종·정치 성향·종교 같은 민감 속성으로 사람을 분류하는 AI임.
8. **공공장소 실시간 원격 생체인식** — 법 집행 목적의 실시간 얼굴인식임. 실종아동 수색이나 임박한 테러 위협 등 극히 제한된 예외만 허용되며 사법부의 사전 승인이 필요함.

여덟 항목에는 공통점이 하나 있다.

이 AI들은 사람의 지갑이나 몸이 아니라, **사람이 스스로 결정할 수 있다는** 전체 자체를 해친다.

새로 들어간 두 항목

숫자가 바뀌었다.

지금은 여덟이 아니라 열이다.

2026년 Digital Omnibus 협상 과정에서 두 항목이 새로 들어갔다.^[2]

- 아동 성적 학대 소재(CSAM)를 생성하는 AI
- 비동의 친밀 이미지(NCII)를 생성하는 AI — 이른바 "누디파이어" 앱을 포함함

조문 하나에 협상 몇 달 만에 두 항목이 더해졌다.

여기서 눈여겨볼 점이 있다.

이 두 금지는 "그런 이미지를 만들 수 있는 AI는 전부 불법"이라는 무차별 금지가 아니다.

EU는 공급자와 배포자에게 각각 다른 기준을 두고, 기준에 해당할 때만 금지한다.

[3]

AI를 만든 공급자는 다음 둘 가운데 하나에 해당하면 금지에 걸린다.

그런 이미지 생성이 시스템의 **의도된 목적**인 경우, 또는 설계·훈련상 그런 결과를 **합리적으로 예견할 수 있는데도 적절한 안전조치를 두지 않은** 경우다.

범용 이미지 생성 AI가 이론적으로 악용될 수 있다는 사실만으로는 금지에 걸리지 않는다.

갈림길은 **안전조치를 두었느냐다**.

AI를 실제로 쓰는 배포자의 기준은 더 단순하다.

배포자가 실제로 그런 이미지를 만들려고 AI를 쓴 경우만 금지에 걸린다.

우연히 생성됐거나 다른 합법적 목적으로 쓴 경우는 빠진다.

정교한 설계다.

EU는 "이런 이미지를 만들 수 있는 기술을 없애라"고 하지 않는다.

공급자에게는 "안전장치 없이 방치하지 마라", 배포자에게는 "실제로 악용하지 마라"고 요구한다.

두 항목은 이제 확정됐다.

Regulation (EU) 2026/1744가 2026년 7월 8일 채택되어 7월 24일 관보에 실렸고, 두 항목의 적용일은 2026년 12월 2일이다.

우리나라의 숫자는 0이다

우리나라 인공지능기본법에는 이런 조문이 아예 없다.

EU의 금지 목록이 여덟에서 열로 늘는 동안, 우리나라의 금지 목록은 계속

0개였다.

여기서 성급한 결론 하나를 걷어내야 한다.

"우리나라는 0개다"라는 말이 "그러니 우리나라에서는 이런 AI가 합법이다"라는 뜻은 아니다.

인공지능기본법 **바깥**의 형사 법률이 이런 콘텐츠를 만들고 퍼뜨린 사람을 따로 처벌한다.^[4]

그러나 금지가 AI 법 **바깥**에 있다는 사실이 중요하다.

EU는 이 금지를 AI 규제법 **안**에 넣었다.

그래서 이런 AI를 만들거나 쓰면 AI Act 위반이 되고, AI Office와 시장감시당국이 감독하며, 매출에 비례하는 과징금 같은 AI Act의 집행 수단이 그대로 적용된다. 모델 공급자는 사전에 안전조치를 갖출 의무까지 진다.

우리나라는 이 문제를 성폭력처벌법·청소년성보호법 같은 형사 법률로 다룬다.

이 법률로 이미 벌어진 행위를 처벌할 수는 있다.

그러나 **안전조치 없이 풀린 AI 시스템 자체를 미리 막는 수단은 아니다.**

두 나라는 같은 목적을 서로 다른 법에서 다룬다.

어느 법에서 다루느냐가 실효성의 차이로 이어진다.

[필자 분석] 금지는 진흥법의 방식이 아니다

이 공백을 두고 흔히 "논의가 부족했다"거나 "입법이 늦었다"고 말한다.

앞의 세 장을 따라온 지금은 더 정확한 답을 낼 수 있다.

1장에서 본 대로, 우리나라 인공지능기본법은 "이 기술을 어떻게 키울 것인가"라는 질문에서 태어났다.

3장에서 본 대로, 이 질문에서 짚 수 있는 "리스크"가 아니라 결과 중심의 "영향"이라는 말이 나왔다.

금지라는 규제 수단은 이런 법에 처음부터 잘 어울리지 않는다.

금지는 "이것은 시장에 있어서는 안 된다"고 선언하는 규제 방식이다.

진흥법의 기본 동사는 지원하다, 조성하다, 육성하다다.

이 동사들 사이에 "금지한다"를 끼워 넣으면 법의 성격 자체가 흔들린다.

산업 육성을 다루는 열일곱 개 조문 옆에 "다음은 만들면 안 된다"는 조항이 들어설 자리는 원래 좁다.

반대로 EU AI Act는 제품안전법의 계보를 잇는다.

유럽의 제품안전법은 "위험한 제품은 시장에서 배제한다"는 원칙을 40년 넘게 지켜 왔다.

Article 5는 이 오래된 배제 원칙을 AI에 적용했을 뿐이다.

EU에게 금지는 낯선 도구가 아니라 원래 서랍에 있던 도구다.

그러니 우리나라에 금지 목록이 없는 이유를 논의 부족에서만 찾을 수는 없다.

법의 몸통이 산업 육성법이면, 금지 조항은 몸에 맞지 않는 장기와 같다.

우리나라가 이 공백을 메우는 길은 둘이다.

인공지능기본법 안에 금지 조항을 새로 넣거나, 형사 법률을 사안마다 고쳐 대응을 이어 가는 것이다.

지금까지 우리나라는 뒤의 길을 골랐다.

대가는 분명하다.

이미 만들어진 것은 처벌할 수 있어도, 만들어지기 전에 막을 수단은 없다.

숫자 뒤의 질문

여덟에서 열로.

숫자는 앞으로도 바뀔 것이다.

그러나 정말 중요한 문제는 숫자가 아니다.

어떤 법에는 금지가 자연스럽게 들어가고, 어떤 법에는 어색하게 붙는가다.

금지 항목을 늘리기 전에 법의 몸통부터 물어야 한다.

여기까지는 만들기 전에 막는 문제였다.

그렇다면 이미 만들어져 시장에 나온 AI가 계속 변해 가면 어떻게 되는가.

5장에서 이 질문을 다룬다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 모델이 이미지·영상 생성 기능을 포함한다면, CSAM·NCII 관련 안전조치를 설계 단계에서 갖추고 그 사실을 문서로 남겼는가 — 공급자 기준이 걸리는 지점이 정확히 여기다
- ☐ EU에서 금지 목록에 걸리는 기능이 우리 제품에 부수적으로라도 들어 있지 않은지 점검했는가 (특히 감정인식, 생체 분류, 얼굴 데이터 수집)
- ☐ 우리나라 사업만 하더라도, 금지 목록에 해당하는 기능은 인공지능기본법이 아니라 형사법 리스크로 따로 검토했는가
- ☐ 금지 목록은 개정으로 늘어난다. 목록 변동을 모니터링 항목에 넣어 두었는가 (15장·부록 B 참조)

주 (註)

1. AI Act Article 5
여덟 가지 금지 관행은 2025년 2월 2일부터 적용된다 ↩
2. Regulation (EU) 2026/1744(Digital Omnibus on AI) Article 1(7), AI Act Article 5(1)(ba)·(bb) 신설
2026-07-08 채택, 관보 게재 2026-07-24, 발효 2026-07-27
적용일은 개정 AI Act 제113조에 따라 2026-12-02 ↩
3. Digital Omnibus, Article 5(1a) 신설
공급자 기준(의도된 목적 또는 예견 가능성 + 안전조치 부재)과 배포자 기준(실제 목적 사용)의 이원 테스트
밝기·배경 조정처럼 노출도를 늘리지 않는 단순 보정은 "조작"에 해당하지 않는다 ↩
4. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의2(허위영상물 등의 반포등)는 사람의 얼굴·신체·음성을 대상자 의사에 반해 성적으로 편집·합성한 자를 7년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금에 처하고, 그 반포와 소지·시청도 처벌한다
「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제11조는 아동·청소년성착취물 제작을 무기 또는 5년 이상 징역에 처하며, 같은 법 제2조제5호가 "아동·청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 표현물"도 성착취물에 넣으므로 AI 생성물도 포함될 수 있다

두 조항은 편집·제작한 **사람**을 처벌할 뿐, 그런 기능을 가진 AI 시스템의 출시·제공 자체를 금지하지는 않는다 — EU Article 5(1)(ba)(bb)와 갈리는 지점이다(2026-09-23 법제처 현행 조문 확인) ↷

5장. 살아 움직이는 제품 — 업데이트와 재인증

이 장을 한 문장으로

40년 된 인증 체계는 "제품은 팔린 뒤 변하지 않는다"는 전제에서 출발했고, AI는 이 전제를 깼다.

작년에 산 스마트폰을 떠올려 보자.

오늘 아침 운영체제가 업데이트됐다.

카메라 앱이 바뀌었고, 보안 패치가 들어갔고, AI 비서의 성능이 달라졌다.

지난달에도 업데이트가 있었고, 그 전달에도 있었다.

질문 하나.

오늘 내가 쓰는 폰은 작년에 인증받은 바로 그 폰인가.

하드웨어는 그대로다.

그러나 소프트웨어는 수십 번 바뀌었다.

이 제품이 의료기기라면 어떨까.

자율주행차의 두뇌라면, 채용 지원자를 평가하는 시스템이라면 어떨까.

인증받은 제품이 업데이트를 거듭하며 인증받지 않은 제품으로 서서히 바뀌어 간다.

40년 된 인증 체계가 마주한 가장 까다로운 문제다.

토스터는 변하지 않는다

0부에서 본 인증 체계는 한 가지 전제에서 출발했다.

제품은 출시 후 변하지 않는다.

적합성평가도, 지정 인증기관의 심사도, 리스크 평가도 모두 출시 시점의 상태를 기준으로 한다.

제조사는 제품이 공장을 나설 때 설계대로 만들어졌는지 확인하고, 확인이 끝나면 CE 마크를 붙여 내보낸다.

토스터의 발열 코일은 스스로 설계를 바꾸지 않는다.

계량기의 측정 알고리즘은 밤사이에 업데이트되지 않는다.

물리적 제품은 시간이 지나도 같은 제품이다.

AI는 이 전제를 깬다.

AI는 세 가지 방식으로 변한다

의도적 업데이트.

개발자가 모델을 개선하거나 버그를 고친다.

새 데이터로 다시 훈련하고, 무선으로 배포한다.

스마트폰 업데이트와 같은 방식이다.

지속적 학습.

일부 AI는 운영 중에도 새 데이터에서 계속 배운다.

사용자 행동에 적응하고, 피드백에 따라 모델을 조정한다.

개발자가 아무것도 하지 않아도 AI가 스스로 변한다.

데이터 드리프트.

모델은 그대로인데 입력 데이터의 성격이 바뀌면 출력이 달라진다.

팬데믹 기간에 대출 심사 AI가 오작동한 사례가 대표적이다.

훈련 데이터에 없던 패턴이 현실에 나타나면, 같은 모델이 다른 답을 낸다.

세 경우 모두 결과는 같다.

출시할 때 적합성평가를 통과한 AI도 시간이 지나면 요건을 충족하지 못하게 될 수 있다.

실질적 변경이라는 해법

EU AI Act는 **실질적 변경**이라는 개념으로 답했다.^[1]

시장 출시 또는 서비스 투입 후 AI 시스템에 가해진 변경으로서, 초기 적합성평가에서 반영되지 않았거나 초기 적합성평가 결과에 영향을 미칠 수 있는 것

두 조건 가운데 하나만 해당해도 실질적 변경이다.

실질적 변경이 생기면 적합성평가를 새로 받아야 한다.

CE 마킹을 다시 하고, 기술문서도 고쳐야 한다.

준공 검사를 받은 건물에서 벽지를 바꾸는 일은 문제가 되지 않지만, 내력벽을 헐면 다시 검사를 받아야 한다.

문제는 AI에서는 무엇이 벽지이고 무엇이 내력벽인지 분명하지 않다는 데 있다.

규정이 하나 더 있다.

이미 시장에 나온 고위험 AI를 실질적으로 바꾼 자는, 원래 공급자가 아니더라도 **새 공급자로 본다.**^[2]

2장에서 본 배포자와 공급자의 경계를, AI를 고치는 행위 하나로 넘을 수 있다는 뜻이다.

AI를 사다가 크게 손보면, 쓰는 쪽이 아니라 만든 쪽의 의무를 모두 떠안는다.

변하지 않아도 감시한다

실질적 변경이 없어도 공급자는 AI를 계속 감시해야 한다.

Article 72의 사후 모니터링이다.

공급자는 고위험 AI를 시장에 낸 뒤에도 모니터링 계획을 세워 실행하고, 성과와 요건 준수 상태에 관한 자료를 적극적으로 모아 분석하고, 필요하면 시정조치를 해야 한다.

의료기기 규정의 방식을 그대로 가져왔다.

공급자는 중대 사고를 알게 되면 곧바로, 늦어도 15일 안에 해당 회원국 시장감시기관에 보고해야 한다.^[3]

0부에서 본 경보망이 SI에도 그대로 이어진다.

건강검진과 주치의

여기서 조문 제목 하나를 눈여겨보자.

Article 9의 제목은 "리스크 관리 시스템"이다.

"리스크 평가"가 아니다.

이 단어 선택은 우연이 아니다.

국제표준은 평가와 관리를 분명히 나눈다.

리스크 관리의 맥락 설정 → **평가**(식별·분석·판정) → 처리 → 모니터링과 기록으로 이어지는 순환이다.

평가는 관리 과정의 한 단계이고, 관리는 평가를 포함한 순환 전체다.^[4]

건강검진을 떠올리면 쉽다.

하루를 비우고 피를 뽑고 사진을 찍으면 며칠 뒤 결과지가 온다.

결과지 한 장이 판정이다.

그런데 만성질환자는 검진 한 번으로 끝나지 않는다.

주치의가 매달 수치를 재고, 약을 조정하고, 이상 징후가 보이면 곧바로 손을 쓴다.

검진이 **한 번의 판정**이라면, 주치의는 **계속되는 관계**다.

흥미롭게도 EU는 모든 제품에 주치의 방식을 쓰지 않는다.

기계류 같은 물리적 제품의 리스크 평가는 설계와 출시 전 단계에 몰려 있고, 평가를 되풀이하는 과정도 출시 전에 끝난다.

일반 제품안전 분야의 리스크 평가 방법론도 당국이 위험한 제품을 걸러 내는 분류 도구일 뿐, 기업에 상시 관리 체계를 요구하지 않는다.

EU는 물리적 제품에는 검진을, SI에는 주치의를 붙였다.

팔린 뒤에도 토스터는 토스터이지만, SI는 그렇지 않기 때문이다.

이 구분은 실무에서 큰 차이를 낳는다.

평가를 요구받은 기업은 정해진 시점에 정해진 형식으로 보고서 한 장을 준비하면 된다.

관리 시스템을 요구받은 기업은 조직 안에 늘 돌아가는 절차를 만들고, 계속 기록하고, 이상 징후에 대응할 인력과 절차를 갖춰야 한다.

평가는 한 번 하고 끝나는 프로젝트이고, 관리 시스템은 조직이 늘 수행하는 기능이다.

아직 답이 없는 문제들

솔직히 짚어 둘 점이 있다.

EU의 해법도 아직 완성되지 않았다.

고위험 채용 AI를 매주 새 이력서 데이터로 미세 조정한다면, 매주 적합성평가를 다시 받아야 하는가.

어디까지가 실질적 변경이고, 어디까지가 사소한 조정인가.

지속적으로 학습하는 AI의 성능이 조금씩 변할 때, 어느 시점에 실질적 변경이 생겼다고 판단하는가.

성능이 1퍼센트 달라졌을 때인가, 5퍼센트 달라졌을 때인가.

범용 AI 모델이 업데이트되면, 그 모델 위에서 돌아가는 수천 개의 하류 시스템이 모두 영향을 받는다.

이 시스템들을 전부 다시 평가해야 하는가.

AI Act는 아직 이 질문들에 답하지 않았다.

실질적 변경의 구체적 기준은 조화표준과 가이드라인으로 채워질 영역이다.

0-3장에서 본 대로, 규제의 구체적 내용은 법률 아래 단계의 기준과 절차가 마련되면서 완성된다.

[필자 분석] 인증의 내구성

40년 된 인증 체계의 가장 큰 강점은 한 번 설계하면 오래 가는 법이었다.
기술 중립성 덕분에 법을 자주 고칠 필요가 없었다.

그런데 AI에서는 법이 아니라 **제품 자체가 계속 변한다**.
시험대에 오른 것은 법의 내구성이 아니라 **인증의 내구성**이다.

우리나라는 이 문제에 더 취약하다.
인공지능기본법은 고영향 인공지능이 출시 후 바뀌는 상황을 따로 다루지 않는다.
고영향 AI에는 실질적 변경에 따른 재평가도, 사후 모니터링도, 중대 사고 보고 의무도 없다.^[5]

"변경"이라는 말은 시행령에 한 번 나온다.
시행령 제27조제3항에 따르면, 이용사업자가 제공받은 AI의 본래 목적이나 용도를 현저하게 바꾸는 등 "중대한 기능 변경"을 하지 않았다면, 개발사업자가 이행한 위험관리·설명·이용자 보호 조치를 이용사업자도 이행한 것으로 본다.
EU 제25조는 AI를 바꾼 자에게 공급자의 의무를 지우는데, 우리 시행령은 바꾸지 않은 자의 의무를 덜어 준다.
같은 "변경"이라는 개념을 반대 방향으로 쓰는 셈이다.

예외는 학습 연산량이 기준 이상인 최첨단 AI다.
법 제32조는 국가가 아니라 **인공지능사업자**에게 의무를 지운다.
인공지능사업자는 AI를 개발해 제공하는 개발사업자와, 그 AI로 제품이나 서비스를 제공하는 이용사업자를 함께 가리킨다(제2조제7호).
사업자는 수명주기 전반에 걸쳐 위험을 식별·평가·완화하고, 안전사고를 모니터링하고 대응하는 위험관리체계를 갖춰야 한다.
과학기술정보통신부는 사업자에게서 이행 결과를 제출받는 쪽이다.^[6]

EU와는 의무를 지는 쪽과 대상이 다르다.
EU에서 가장 큰 모델의 의무는 **모델 공급자**가 지고, 중대 사고는 AI Office에 보고한다(제55조).

고위험 AI 시스템의 중대 사고는 **시스템 공급자**가 사고가 난 회원국의 시장감시당국에 보고하고(제73조), 배포자는 사고를 알게 되면 공급자에게 곧바로 알린다(제26조).^[7]

우리나라 제32조는 모델이 아니라 **인공지능시스템**을 대상으로 하고, 개발사업자와 이용사업자를 나누지 않은 채 "인공지능사업자"로 묶는다.

누가 실제로 의무를 지는지는 정부 가이드라인이 풀어 준다 — 원칙적으로 개발사업자가 지고, 기존 AI를 실질적으로 바꿔서 새로 적용 대상이 된 경우에는 바꾼 사업자가 진다.

다만 이 조항은 연산량 기준을 넘는 극소수 모델에만 적용되고, 구체적 이행 방식을 정할 고시는 이 책의 기준일까지 제정을 확인하지 못했다.

결국 고영향 AI가 출시 후 어떻게 바뀌든, 이를 추적해 다시 평가할 장치는 없다. 있는 장치는 제40조 사실조사권뿐인데, 사실조사는 문제가 이미 드러난 뒤에야 쓸 수 있다.

이 공백은 3장에서 본 단어 선택과도 이어진다.

우리나라 법이 고영향 AI에 권한을 주는 장치는 영향평가다.

평가는 한 시점을 재는 도구다.

한 시점을 재는 도구로는 계속 변하는 대상을 붙잡을 수 없다.

AI 규제의 진짜 어려움은 최초 인증이 아니라 지속적 준수에 있다.

EU는 불완전하나마 이 지점에 체계를 갖추기 시작했고, 우리나라는 최첨단 AI를 빼면 아직 제도가 없다.

1부를 마치며

여기까지가 두 법의 뼈대다.

두 법은 다른 질문에서 태어났고(1장), EU 법은 40년 된 규제 틀을 물려받았고(2장), 무엇을 위험이라 부를지에서 갈렸고(3장), 아예 만들지 말라고 할 수 있는지에서 다시 갈렸고(4장), 팔린 뒤의 변화를 붙잡는 방식에서 또 갈렸다(5장).

다섯 갈래가 모두 1장의 한 줄에서 뿔어 나왔다.

질문이 다르면 답도 다르다.

한줄 코멘트.

"평가하라"와 "시스템을 관리하라"는 비슷한 문장처럼 보이지만 전혀 다른 약속이다 — 앞은 보고서 한 장이고, 뒤는 조직 하나다.

두 AI 법의 격차가 실무 비용으로 바뀌는 첫 지점이 여기이며, EU 시장에 나가는 순간 이 격차는 준비 기간의 차이로 돌아온다.

뼈대를 봤으니 이제 살을 볼 차례다.

무엇을 표시하고, 무엇을 인증받고, 어느 규모부터 더 무거운 의무를 지고, 어기면 얼마를 무는가.

2부에서 돈과 시간이 실제로 드는 지점들을 하나씩 살펴본다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 모델 업데이트 이력을 **버전 단위로 기록**하고 있는가. 실질적 변경 판정은 결국 이 기록을 근거로 이뤄진다
- ☐ 어느 정도의 변경을 실질적 변경으로 볼지 사내 기준을 정해 두었는가. 기준이 없으면 판정할 때마다 다른 답이 나온다
- ☐ 남의 AI를 가져다 손보고 있다면, 그 수정으로 우리가 **공급자가 되는지** 확인했는가 (Art.25)
- ☐ 우리나라에서 이용사업자로서 개발사업자의 조치를 그대로 인정받으려면 "중대한 기능 변경"이 없어야 한다. 우리 쓰임새가 본래 목적·용도를 현저히 바꾸는지 점검했는가 (시행령 제27조제3항)
- ☐ 사후 모니터링이 "보고서 담당자 한 명"이 아니라 **상시 절차**로 설계돼 있는가
- ☐ 중대 사고를 알게 된 뒤 15일 안에 보고까지 마치는 사내 절차가 실제로 있는가 — 언제 "알게 됐다"고 볼지 누가 판단하는지까지 정해야 한다

주 (註)

1. AI Act Article 3(23) ↩
2. AI Act Article 25
실질적 변경을 가한 자, 또는 상표를 바꿔 자기 명의로 출시한 자는 공급자로 간주된다 ↩
3. AI Act Article 72(사후 모니터링) 및 Article 73(중대 사고 보고)
모델이 된 것은 의료기기 규정 Regulation (EU) 2017/745의 시판후조사 체계다 ↩
4. ISO 31000:2018 Section 6의 순환 구조와 ISO 14971:2019의 절 구성(제4절 리스크 관리 시스템 / 제5-6절 분석·평가 / 제10절 사후생산 활동)
AI Act Article 9는 시스템 구축·문서화·유지 의무(para. 1), 4단계 프로세스(para. 2), 통제 계층(para. 5), 테스트 의무(para. 6-8)로 구성된다 ↩
5. 인공지능기본법 제34조(고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무)에는 실질적 변경에 따른 재평가·사후 모니터링·중대 사고 보고에 해당하는 조항이 없다
시행령 제27조제3항의 "중대한 기능 변경"은 이용사업자의 조치 이행 간주 규정이다
제40조 사실조사권이 사후 도구로 있다
2026-09-27 법제처 국가법령정보(법 MST 282791, 시행령 MST 288781)로 원문을 대조했다 ↩
6. 인공지능기본법 제32조제1항제1호·제2호, 제2항(이행 결과 제출), 제3항(고시 위임)
과학기술정보통신부의 「최첨단 인공지능 안전성 확보 가이드라인」에 실린 고시 제정(안)은 파라미터 1/3 이상 재학습 등을 실질적 변경의 예로 들고, 실질적 변경으로 위험이 커지면 1개월 안에 추가 제출하도록 한다 — 제정안 단계이므로 확정 내용은 고시 공포 후 확인해야 한다
같은 가이드라인은 의무 주체를 원칙적으로 인공지능개발사업자로 보고, 기존 AI를 실질적으로 변경해 새로 적용 대상이 되게 한 경우 변경한 사업자로 본다
의무 주체 "인공지능사업자"의 정의는 제2조제7호(개발사업자·이용사업자, 국가기관등 포함) — 2026-09-27 법제처 원문 대조 ↩
7. AI Act Article 55(1)(c)(시스템적 리스크가 있는 범용 AI 모델 공급자의 중대 사고 추적·기록·AI Office 보고), Article 73(1)(2)(고위험 AI 시스템 공급자의 보고, 알게 된 뒤 늦어도 15일), Article 26(5)(배포자의 공급자 통지)
2026-09-27 EUR-Lex CELLAR 원문(CELEX 32024R1689) 대조 ↩

PART 2

2부 — 의무의 실제: 무엇을 해야 하는가

돈과 시간이 실제로 드는 지점들.

6장. AI가 만든 것임을 밝히는 두 방식

이 장을 한 문장으로

두 법 모두 "AI가 만든 것임을 밝히라"고 요구한다.

그런데 우리나라 법은 사람이 알아보는 표시로 충분하다고 보고, EU 법은 기계도 읽을 수 있는 표시를 요구한다.

밤 열한 시, 방의 불은 꺼져 있고 화면만 밝다.

대화창에 고민을 적는다.

답이 온다.

따뜻하고, 빠르고, 지치지 않는 답이.

이 답을 쓴 쪽은 사람이 아니다.

몸이 없으면 그물에 걸리지 않는다

0부에서 본 40년 설계는 한 가지를 전제로 했다.

규제는 몸이 있는 물건을 붙잡는다.

제품 종류마다 법령이 있고, 법령은 그 물건을 검사한다.

그런데 이 대화창 속 AI에는 몸이 없다.

완구도, 전기제품도, 기계도 아니다.

의료 목적을 내세우지 않는 한 의료기기도 아니다.

뒤집어서 CE 마크를 확인하고 싶어도 뒤집을 바닥이 없다.

몸을 기준으로 짚 그물로는 몸이 없는 것을 거를 수 없다.

그렇다면 이 AI는 법의 테두리 밖에 있는가.

아니다.

EU는 규제 방식을 바꾸는 쪽을 택했다.

물건을 검사할 수 없으니, AI가 내놓는 말과 콘텐츠 자체에 표시를 요구했다.

다섯 항목, 세 개의 대응

이 요구를 담은 조항이 AI Act Article 50이다.

Article 50은 다섯 개 항목으로 나뉜다.^[1]

우리나라 제31조와 하나씩 맞대 보자.

1. Art.50(1) — AI와 대화 중임을 이용자가 알 수 있게 설계할 것. "저는 AI입니다"가 설계 조건이 됨. 우리나라 제31조제1항의 사전 고지 의무가 여기 대응함.
2. Art.50(2) — AI 생성 콘텐츠에 기계판독 가능한 표시를 심을 것. 우리나라 제31조제2항의 생성물 표시 의무가 대응하나, 뒤에서 보듯 대응의 깊이가 다름.
3. Art.50(3) — 감정인식·생체분류 AI는 당사자에게 고지할 것. 우리나라에는 대응 조문이 없음.
4. Art.50(4) — 딥페이크는 AI 생성·조작 사실을 명확히 고지할 것. 우리나라 제31조제3항이 대응함.
5. Art.50(5) — 공익 관련 AI 생성 텍스트는 AI가 썼다는 사실을 고지할 것. 우리나라에는 대응 조문이 없음.

세 항목은 우리나라에도 대응 조문이 있고, 두 항목은 아예 없다.

그런데 정작 중요한 차이는 대응 조문이 있는 세 항목 안에 있다.

종이 태그와 RFID 칩

우리나라 제31조제2항은 생성형 AI의 결과물임을 **표시**하라고 정한다.

시행령은 표시 방법을 두 가지 제시하는데, 사업자는 **둘 중 하나만 골라도 되고 안내 문구만 붙여도 된다.**^[2]

Art.50(2)는 다르다.

기계판독 가능한(machine-readable) 형식으로 표시하라고 못 박는다.

사람이 눈으로 읽는 안내 문구가 아니라, **소프트웨어가 자동으로 인식할 수 있는 신호**여야 한다.

워터마크, 메타데이터, 디지털서명 같은 기술이 이 요건을 채운다.^[3]

옷을 떠올리면 쉽다.

옷에 "면 100%"라고 적힌 **종이 태그**를 달 수도 있고, 옷감 안에 **RFID 칩**을 심을 수도 있다.

RFID 칩을 심은 옷은 스캐너를 대면 성분이 자동으로 화면에 뜬다.

둘 다 성분을 표시한다.

그러나 종이 태그는 사람이 직접 읽어야 하고, RFID 칩은 기계가 알아서 읽는다.

둘은 완전히 다른 종류의 표시다.

콘텐츠는 한자리에 머물지 않는다

왜 이 차이가 중요한가.

콘텐츠가 처음 만들어진 자리에만 머문다면 안내 문구로 충분하다.

사람이 화면을 보고 AI가 만든 콘텐츠임을 알 수 있다.

그러나 콘텐츠는 한자리에 머물지 않는다.

사람들은 콘텐츠를 캡처하고, 잘라 내고, 다른 플랫폼에 다시 올린다.

콘텐츠는 또 다른 AI의 학습 데이터로도 흘러 들어간다.

이렇게 옮겨 다니는 콘텐츠를 대부분 처리하는 쪽은 사람이 아니라 기계다.

플랫폼의 필터링 알고리즘, 검색엔진의 색인 시스템, 다음 세대 모델의 데이터
파이프라인.

이런 기계는 화면에 적힌 안내 문구를 읽지 못한다.

파일 안에 숨겨진 신호만 읽는다.

안내 문구는 콘텐츠가 원래 자리에 있을 때만 효과가 있다.

기계판독 신호는 콘텐츠가 어디로 옮겨 가도 따라간다.

두 표시는 처음부터 효과가 미치는 범위가 다르다.

적용 시점에도 함정이 있다.

Art.50(2)는 2026년 8월 2일 이후 새로 출시하는 시스템에 곧바로 적용된다.

그 전에 이미 출시한 시스템만 2026년 12월 2일까지 경과조치를 받는다.^[4]

"4개월 미뤄졌다"로 읽으면 오독이다.

신규 시스템은 유예 없이 곧바로 의무를 진다.

대화창 뒤의 심장

한 겹이 더 있다.

화면 속 앱은 껍데기이고, 답을 만드는 심장은 그 뒤의 **범용 AI 모델(GPAI)**이다.

AI Act는 껍데기와 심장을 만든 쪽을 모두 "공급자"라고 부르지만, 무엇을
내놓느냐에 따라 지는 의무가 다르다.

이 책은 둘을 나눠 부른다.

1. **모델 공급자** — 범용 AI 모델을 개발해 내놓는 쪽. 챗봇의 심장을 만드는
회사임.
2. **시스템 공급자** — 모델을 넣어 챗봇·채용 심사 도구처럼 실제로 결과를 내놓는
AI 시스템을 만들어 내놓는 쪽. 남의 모델을 가져다 쓰면 법은 이 공급자를 하류
공급자라고도 부름.

한 회사가 모델과 시스템을 모두 만들면 두 공급자의 의무를 함께 진다.^[5]

AI Act는 2025년 8월부터 모델 공급자를 직접 규율한다.^[6]

범용 AI 모델 공급자는 다음 네 가지를 해야 한다.

1. 모델을 어떻게 학습시켰는지 기술문서를 만든다
2. 모델을 받아 쓰는 쪽에 필요한 정보를 제공한다
3. 저작권 정책을 갖추고, 저작권자가 기계판독 형식으로 표시한 이용 유보를 존중한다
4. 학습 데이터의 요약을 공개한다

물건의 세계에서 제조사가 지던 의무를, 말의 세계에서는 **모델 공급자**가 진다.
몸이 없어도 만든 손은 있기 때문이다.

몸이 없어도 작동하는 장치 둘

표시와 고지 말고도, 몸이 있든 없든 작동하는 장치가 둘 있다.

첫째는 금지선이다.

4장에서 본 금지 목록은 물건이나 소프트웨어냐를 묻지 않는다.

사람의 취약한 마음을 이용해 행동을 조작하도록 설계한 AI라면, 인형에 들어 있던 앱 안에 있던 시장에 나올 수 없다.

금지 조항이 말하는 "중대한 피해"에는 신체뿐 아니라 **심리적 건강**도 명시돼 있다.

^[7]

둘째는 배상이다.

이제 배상도 몸을 요구하지 않는다.

개정된 제조물책임지침은 "제품"의 정의에 소프트웨어를 통째로 넣었다.

그래서 앱도 제품이다.

앱이 입힌 정신건강 손상도 의학적으로 인정되면 배상 대상이 된다.

AI가 복잡해서 피해자가 결함을 입증하기 어렵고 결함의 개연성을 소명하면, 법원은 결함을 추정해 피해자의 부담을 덜어 준다.^[8]
이 이야기는 10장에서 본격적으로 다룬다.

여기에 아이러니가 하나 있다.

같은 대화 AI를 인형에 넣었다고 해 보자.

완구 법령과 무선기기 법령이 인형의 물리적 안전과 데이터 보안을 규율한다.
그러나 인형이 아이에게 하는 말까지 살피도록, 곧 제조자가 안전성 평가에서 아이의 정신건강 리스크까지 따지도록 한 신 완구안전규정은 2030년 8월에야 적용된다.^[9]

반면 "AI임을 밝혀라"라는 의무는 인형이든 앱이든 2026년 8월부터 적용된다.

말의 내용을 따지는 규율보다 말의 출처를 밝히라는 규율이 먼저 도착하는 셈이다.
규제는 리스크의 크기 순서가 아니라, 법이 붙잡을 수 있는 손잡이의 순서로 도착한다.

[필자 분석] 누가 읽으라고 쓴 법인가

1장에서 본 두 법의 출발점과, 3장에서 본 "영향"과 "리스크"의 언어 차이가 여기서 다시 드러난다.

우리나라 제31조는 사람이 읽으라고 쓴 조문이다.

AI가 결정에 관여했다는 사실을 알리는 일은 사람 사이의 신뢰 행위다.

진흥법의 틀 안에서 투명성은 "정직하게 밝히기"로 완성된다.

Art.50(2)는 기계도 읽을 수 있어야 한다고 요구하는 조문이다.

EU는 콘텐츠가 사람의 눈을 거치지 않고 기계에서 기계로 옮겨 다닌다는 사실을 전제로 한다.

그래서 사람이 읽는 안내문과 별개로, 기계가 검증할 수 있는 신호를 요구한다.

젤 수 있는 "리스크"를 다루던 EU 방식의 연장선이다.

검증할 수 없는 표시는 집행할 수 없고, 집행할 수 없는 의무는 선언에 그친다.

이 격차는 실무에서 곧바로 비용 차이가 된다.

워터마킹이나 콘텐츠 출처 표준을 구현하려면 상당한 엔지니어링 투자가 든다.

안내 문구는 화면에 한 줄 넣으면 된다.

국내 시장만 본다면 이 격차를 못 느낄 수 있다.

그러나 **사용자가 그 이미지를 캡처해 해외 플랫폼에 올리는 순간**, 기계판독 신호가

없는 콘텐츠는 EU 기준에서 출처를 추적할 수 없는 합성물이 된다.

국경을 넘는 쪽은 회사가 아니라 콘텐츠다.

우리나라에 없는 두 항목, Art.50(3)의 감정인식 고지와 Art.50(5)의 공익 텍스트 고지도 같은 성격이다.

둘 다 당사자가 모르는 사이에 영향을 받는 상황을 겨냥한다.

사람이 스스로 알아차릴 수 없는 곳까지 따라가 밝히라고 요구하는 규제는, 진흥법이 자연스럽게 담기 어려운 영역이다.

밝힌다는 것의 두 얼굴

두 법은 "밝히다"라는 같은 동사를 쓴다.

우리나라 법은 사람이 알아보면 밝힌 것으로 본다.

EU 법은 기계도 알아봐야 밝힌 것으로 본다.

다만 두 법 모두에 공통된 빈칸이 하나 있다.

고지와 표시는 "속지 않을 권리"를 지켜 주지만, 대화의 내용이 좋은지는 묻지 않는다.

밤 열한 시의 대화가 위로였는지 독이었는지는 어떤 표시로도 알 수 없다.

AI라고 밝힌 챗봇이 해로운 조언을 해도, 표시 의무는 지킨 셈이다.

투명성은 판단의 재료를 넘겨줄 뿐, 판단을 대신하지 않는다.

투명성에는 또 다른 층이 있다.

스스로 밝히는 일과 남이 확인해 주는 일은 다르다.

7장에서는 "자율"이라는 이름을 달았지만 실제로는 규제처럼 작동하는 장치, 곧 검·인증을 살펴본다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 생성형 기능이 있다면 출력물에 **기계판독 신호**(워터마크·메타데이터·서명)를 심을 계획이 있는가. 화면 안내 문구만으로는 EU 요건을 채우지 못한다
- ☐ 2026년 8월 2일 이후 출시분에는 경과조치가 없다. 신규 릴리스 일정과 워터마킹 구현 일정을 맞춰 두었는가
- ☐ 감정인식이나 생체분류 기능이 부수적으로라도 들어 있다면, 우리나라에는 없지만 EU에는 있는 고지 의무(Art.50(3))를 확인했는가
- ☐ 우리가 모델 공급자인가, 앱 공급자인가. 범용 AI 모델 공급자라면 기술문서·저작권 정책·학습데이터 요약 공개 의무가 2025년 8월부터 이미 적용 중이다
- ☐ 남의 모델을 받아 쓴다면, 모델 공급자에게서 받는 정보가 우리 기술문서를 채우기에 충분한지 계약서에서 확인했는가

주 (註)

1. AI Act Article 50(1)-(5) ↩
2. 인공지능기본법 제31조제2항 및 시행령 제23조제2항
기계판독 가능한 방법과 안내 문구 병행 중 선택이 가능하다 ↩
3. AI Act Article 50(2)
워터마크·메타데이터·디지털서명 등 콘텐츠 출처 표준(C2PA) 계열 기술이 이행 수단으로 논의된다 ↩
4. Regulation (EU) 2026/1744 Article 1(39)(b)가 AI Act Article 111에 신설한 제4항
2026년 8월 2일 이전에 이미 시장에 출시된 합성 음성·이미지·영상·텍스트 생성 AI 시스템(범용 AI 시스템 포함)의 공급자에게만 제50조제2항 이행을 2026년 12월 2일까지 갖추도록 한다
신규 출시 시스템은 유예가 없다
2026-09-21 EUR-Lex CELLAR 원문(CELEX 32026R1744) 대조 ↩
5. AI Act Article 3(3)(공급자 — AI 시스템 또는 범용 AI 모델을 개발해 자기 이름으로 시장에 내놓는 자), Article 3(63)(범용 AI 모델), Article 3(68)(하류 공급자 — 자기 것이든 다른 회사 것이든 AI 모델을

통합한 AI 시스템의 공급자)

법의 정의는 "공급자" 하나이고, "모델 공급자"·"시스템 공급자"는 이 책이 내놓는 대상에 따라 나눠 부르는 말이다

2026-09-27 EUR-Lex CELLAR 원문(CELEX 32024R1689) 대조 ↷

6. AI Act Article 53(범용 AI 모델 공급자의 기술문서·다운스트림 정보·저작권 정책·학습데이터 요약 의무), 적용일 2025년 8월 2일 ↷

7. AI Act Article 5(1)(a)(b) 및 관련 전문

조작이나 취약성 악용으로 인한 중대한 피해에 "신체적, 심리적 건강 또는 금전적 이익"에 대한 중대한 부정적 영향이 명시돼 있다 ↷

8. Directive (EU) 2024/2853(개정 제조물책임지침) Article 4(1)에서 소프트웨어를 제품으로 정의하고, Article 6에서 의학적으로 인정된 정신건강 손상을 손해에 포함하며, Article 10(4)에서 기술적 복잡성으로 입증이 지나치게 어렵다고 법원이 판단하고 원고가 개연성을 소명하면 결함이나 인과관계를 추정하도록 정한다(shall be presumed — 요건을 갖추면 추정은 의무다) ↷

9. Regulation (EU) 2025/2509(신 완구안전규정)

관보 게재 2025-12-12, 발효 2026-01-01, 적용 2030-08-01(같은 날 완구지침 2009/48/EC 폐지)

정신건강 리스크는 Recital 16과 Article 25(2)(c)의 안전성 평가 요소로 들어갔다 — Annex II 특정 안전요건에는 정신건강 요건이 없다

인형에 든 AI가 Annex I 경로의 고위험 AI에 해당하면 AI Act 고위험 요건은 2028-08-02부터 적용된다 ↷

7장. 자율의 얼굴을 한 규제 — 검·인증과 우선구매

이 장을 한 문장으로

우리나라 법은 검·인증을 "민간 자율"이라 부른다.

그러나 검·인증을 공공조달과 묶는 순간, 자율에 지렛대가 생긴다.

시장에 들어가는 문에는 두 종류가 있다.

하나의 법이 잠그는 문이다.

열쇠가 없으면 문이 아예 열리지 않는다.

예외가 없다.

다른 하나는 돈이 여는 문이다.

열쇠가 없어도 문은 열린다.

다만 문 안쪽의 특정 구역에는 들어갈 수 없다.

두 문 모두 "열쇠 없이는 어렵다"는 압력을 준다.

그러나 압력이 미치는 범위가 다르다.

EU는 앞의 문을 만들었고, 우리나라는 뒤의 문을 만들었다.

1장의 문장을 다시 펼치다

1장에서 한 문장을 인용했다.

우리나라 인공지능기본법의 제정이유서가 검·인증 조항을 설명하는 문장이었다.

"...민간이 자율적으로 추진하는 인공지능 안전성·신뢰성 검·인증 및 영향평가에 대한 지원을 하고..."^[1]

1장에서는 이 문장을 "입법자가 규제 조항까지 진흥의 언어로 설명한 사례"로 읽고 지나갔다.

이번에는 이 문장을 끝까지 따라가 본다.

검·인증은 정말로 자율이기만 한가.

세 조문이 만드는 하나의 경로

우리나라 쪽 장치는 조문 하나가 아니다.

세 조문이 이어진 경로다.

1. 제30조 검·인증 지원 — 국가는 민간 자율 검·인증 활동을 지원함(제1항).
고영향 AI를 제공할 때 사전 검·인증은 노력 의무임(제3항). 그런데 제4항이
갈림길임 — 국가기관등이 고영향 AI를 이용할 때는 검·인증 받은 것을 우선
고려해야 함.^[2]
2. 시행령 제15조제4항·제5항 국가기관등 우선구매 — 법 제16조제3항의 위임을
받아, 과기정통부장관이 확인한 제품·서비스를 우선구매 대상으로 정함. 확인
기준과 절차는 행정안전부와 협의해 별도 고시로 정하는데, 조문 신설은
2026년 7월 20일이고 고시는 시행령 시행일과 같은 2026년 7월 21일에
나왔음 — 「인공지능제품·서비스 확인 절차 운영에 관한 고시」
(과학기술정보통신부고시 제2026-50호).^[3]
3. 제35조 영향평가 — 역시 노력 의무이지만, 국가기관등은 영향평가를 실시한
제품·서비스를 우선 고려해야 함.^[4]

세 조문을 한 문장으로 이으면 이렇다.

"검·인증도 영향평가도 법적으로는 안 해도 그만이다.

그러나 안 하면 공공기관 납품에서 밀린다."

같은 영향평가, 다른 무게

3장에서 EU AI Act 제27조를 봤다.
고위험 AI를 쓰는 배포자가 기본권 영향평가를 하고, 결과를 시장감시당국에 통보해야 한다는 조문이다.

우리나라 제35조와 이름이 거의 같다.
그런데 법적 성격과 규제 강도가 다르다.

	우리나라 제35조	EU AI Act 제27조
성격	노력 의무	의무
누가	사업자 일반	배포자 중 공공기관·공공서비스 제공자·신용평가·생명건강보험
결과 처리	공개·보관 모두 자율	시장감시당국에 통보 + 지정 서식 제출
안 하면	제재 없음. 다만 조달에서 밀림	의무 위반

EU는 대상을 좁히는 대신, 대상 안에서는 강하게 요구한다.
공권력에 가까운 자리에서 AI를 쓰는 배포자만 평가하지만, 해당하면 반드시 평가하고 결과를 당국에 내야 한다.

우리나라는 반대다.
대상을 넓게 열어 두고 강제하지 않는다.
대신 조달이라는 지렛대를 건다.

같은 제도를 두고 EU는 법적 강제를, 우리나라는 시장의 유인을 택했다.
이 장의 제목인 "자율의 얼굴"이 영향평가에서도 똑같이 나타난다.

덧붙일 점이 있다.
제35조가 위임한 영향평가 세부 고시(시행령 제28조제3항)는 2026년 9월까지 제정을 확인하지 못했다.
가이드라인은 나와 있다 — 과학기술정보통신부와 정보통신정책연구원이 2026년

1월 「인공지능 영향평가 가이드라인」을 냈다.

다만 가이드라인은 구속력이 없는 문서이고, 법이 위임한 고시와는 별개다.^[5]

왜 하필 이 둘만 노력 의무인가

1장에서 정리한 사실을 다시 꺼내 보자.

같은 법의 제31조(투명성)·제32조(프론티어 안전성)·제34조(고영향 사업자 6책무)·제36조(국내대리인)는 모두 "이행하여야 한다"는 의무다.

사업자가 어기면 정부는 사실조사와 시정명령을 할 수 있고, 과태료를 부과한다.^[6]

노력 의무로 남은 조항은 제30조제3항 검·인증과 제35조 영향평가, 둘뿐이다.

둘 다 시장에 내놓기 전에 제3자가 확인하는 절차다.

우리나라 입법자는 의무를 두루 피하지 않았다.

사전 관문 하나만 피했다.

그리고 빈자리를 조달이라는 다른 장치로 메웠다.

EU는 문 전체를 잠근다

EU의 장치는 구조가 다르다.

Article 40은 조화표준을 지키면 요건을 충족한 것으로 **추정**한다.

Article 43은 고위험 AI가 적합성평가를 **반드시** 거치도록 한다.

평가를 통과하지 못하면 CE 마킹을 달 수 없고, CE 마킹이 없으면 EU 역내 시장 어디에도 낼 수 없다.^[7]

공공기관에 팔든 개인 소비자에게 팔든 마찬가지다.

국경을 넘는 순간 같은 문을 통과해야 한다.

시장 전체의 입구가 이 문 하나다.

우리나라의 문은 다르다.

검·인증이 없어도 민간 시장에는 자유롭게 팔 수 있다.

문이 잠기는 곳은 **공공조달**이라는 **한 구역**뿐이다.

지렛대의 크기

한 구역뿐이라고 해서 이 장치가 약하다고 단정할 수는 없다.

정부는 작은 구매자가 아니다.

특히 지금 우리나라에서는 정부의 AI 전환이 정책의 실제 추진력으로 떠오르고 있다.

정부가 시행령을 개정하면서 학습용 데이터·기술도입 지원·우선구매 확인 고시에 행정안전부를 **공동 주체로 새로 넣은** 데서 이런 흐름이 보인다.^[8]

공공부문이 AI를 대규모로 도입하려는 참이라면, "공공기관에 납품할 자격"이 걸린 시장은 결코 작지 않다.

오히려 검·인증을 받지 않은 회사는 지금 가장 빠르게 커지는 시장에서 크게 불리해진다.

법적으로는 자율, 시장 구조로는 사실상의 관문.

이 장 제목의 뜻이 여기에 있다.

이 지렛대가 실제로 어떻게 작동할지 한 장면으로 그려 보자.

어느 부처가 민원 상담에 쓸 AI를 도입한다고 하자.

조달 공고에 "검·인증을 받은 제품을 우선 고려한다"는 한 줄이 붙는다.

법적으로는 검·인증을 받지 않은 제품도 응찰할 수 있다.

그러나 평가표에 가점이 있고 심사위원이 그 항목을 본다면, 검·인증을 받지 않은 회사는 사실상 들러리가 된다.

진짜 효과는 그다음에 나타난다.

한 부처가 이렇게 하면 다른 부처가 따라 하고, 지방자치단체가 따라 하고, 공공기관이 따라 한다.

조달 관행은 법보다 빠르게 퍼진다.

그 시점이 되면 "노력 의무"라는 법 문구는 현실을 설명하지 못한다.

이렇게 퍼지는 데에는 입법 절차가 전혀 필요하지 않다.

고시 하나와 평가표 한 줄이면 충분하다.

[필자 분석] 강제하지 않고 유도하는 설계

이 설계를 "무늬만 자율"이라고 깎아내리면 정확하지 않다.

입법자가 의도적으로 설계한 다른 종류의 정책 도구로 읽는 편이 맞다.

4장에서 본 대로, 법으로 강제하면 산업 육성법이라는 성격이 흔들린다.

그런데 아무 지렛대도 없으면 검·인증에 참여하는 기업은 적을 수밖에 없다.

그래서 우리나라가 택한 길은 **법적 강제 대신 시장의 지렛대**.

국가가 스스로 구매자가 되어, 검·인증 받은 제품을 구매할 때 우대한다.

강제가 아니라 유인이다.

진흥법의 틀 안에서도 규제 효과를 내도록 설계한 셈이다.

4장에서 본 "금지는진흥법의 방식이 아니다"라는 한계를 우리나라식으로 돌아가는 길이기도 하다.

강제 대신 유인을 택한 이유가 하나 더 있다.

답은 "검·인증"이라는 단어에 들어 있다.

법은 이 활동을 "검증·인증 활동"이라 부르고 "검·인증등"으로 줄였다.

인증과 검증을 나란히 놓았다.

무심코 지나치기 쉽지만, 검증과 인증은 같지 않다.

1장에서 간단히 풀었던 차이를 좀 더 들여다보자.

인증은 이미 정해진 규격을 잣대로 삼는다.

"이 제품이 규격에 맞는가"를 묻는다.

묻는 쪽과 답하는 쪽이 같은 자를 들고 있으므로, 제3자가 판정할 수 있다.
통과와 불통과가 같린다.

검증은 규격이 없을 때 쓴다.

잣대가 없으니 만든 쪽이 내건 주장을 잣대로 삼는다.

"제시한 주장이 타당한가"를 묻는다.

주장이 달라지면 검증의 내용도 달라진다.

회사마다 다른 자를 들고 오는 셈이다.

이 차이가 왜 결정적인가.

0-1장에서 본 40년 설계의 핵심 장치는 조화표준이었다.

법은 "안전해야 한다"는 목표만 쓰고, 표준이 "이렇게 만들면 안전한 것으로 본다"는 구체적 방법을 제공한다.

표준이 잣대를 먼저 깔아 두기 때문에 인증이 성립하고, 인증이 성립하기 때문에 문을 잠글 수 있다.

EU에서 verification(검증)은 인증과 나란한 별개 활동이 아니다.

적합성평가 **모듈의 이름**이다.

잣대가 이미 있으니, verification은 그 잣대를 대는 방법의 하나로 적합성평가 절차 **안에** 들어가 있다.

우리나라 법은 검증을 인증과 **나란히** 놓았다.

아직 잣대가 없어서 둘 중 무엇을 쓸지 정하지 못했다는 뜻이다.

잣대가 없으면 무엇을 강제할지부터 정할 수 없다.

무엇을 어겼는지 정의할 수 없는 의무는 집행할 수 없고, 집행할 수 없는 의무는 법정에서 버티지 못한다.

그래서 입법자는 검증을 함께 묶었고, 강제 대신 유인을 택했다.

"검·인증"이라는 합성어는 편의상 줄인 말이 아니다.

입법자가 규격이 아직 없다는 사실을 법 문장에 기록해 둔 말이다.

거꾸로 말하면 이렇다.

우리나라가 언젠가 EU처럼 문을 잠그려 한다면, 먼저 손봐야 할 곳은 제30조의 "노력하여야 한다"가 아니라 **그 아래에 깔릴 표준**이다.

조문의 서술어를 바꾸는 일은 하루면 되지만, 잣대를 만드는 일은 몇 년이 걸린다. 2장에서 본 "기초 없이 새 층만 올린 형국"이 여기서 구체적인 모습으로 드러난다.

우리나라만의 발명이 아니다

짚어 둘 점이 있다.

"자율의 얼굴을 한 규제"를 우리나라만의 특이한 우회로로 보면 절반만 읽은 셈이다.

EU도 같은 기법을 쓴다.

범용 AI 모델 실행규범(Code of Practice)이 그 예다.

형식은 **자율 서명**이고, 법이 강제하는 문서가 아니다.

그런데 서명한 공급자는 실행규범을 따른다는 사실로 의무 준수를 입증할 수 있고, 서명하지 않은 공급자는 관련 의무를 지켰다는 사실을 각자 따로 입증해야 한다.

법적으로는 자율이지만, 실제로는 기업을 한 경로로 몰아가는 지렛대다.

작동 방식이 같다.

다만 지렛대의 위치가 다르다.

우리나라는 공공조달이라는 시장의 힘을 쓰고, EU는 입증 부담의 비대칭을 쓴다.

우리나라는 돈으로 밀고, EU는 절차 비용으로 민다.

8장에서 이 대비를 다시 만난다.

두 가지 한계

그러나 우리나라식 설계에는 근본적인 한계가 두 가지 있다.

첫째, 지렛대가 미치는 범위가 공공조달에서 멈춘다.

순수 민간 시장을 겨냥한 AI, 해외 소비자를 겨냥한 AI, 공공기관과 거래가 없는 스타트업의 AI는 이 지렛대가 닿지 않는다.

EU의 문은 시장 전체가 지나가야 하는 관문이지만, 우리나라의 문은 정부라는 한 구역의 검문소일 뿐이다.

둘째, 지렛대가 재는 대상이 예상과 달랐다.

이 원고를 처음 쓸 때만 해도 우선구매의 실제 기준을 정할 고시가 없었다.

이 고시는 시행령 시행일과 같은 날 나왔다.^[3]

필자는 처음에 "기준이 느슨하면 상징에 그치고, 촘촘하면 국가 인증제에 가까워진다"고 보았다.

고시 조문을 읽어 보니 답은 둘 중 어느 쪽도 아니었다.

기준은 촘촘하지만, 안전성이 아닌 다른 것을 촘촘히 잰다.

고시가 확인기관에 요구하는 심사 기준은 일곱 가지다.

일곱 기준은 결국 한 질문으로 모인다 — **이 제품에 정말 AI 연산체계가 들어 있고, 그 체계가 실제로 작동하는가.**

학습·추론의 특성을 갖췄는가, 입력이 그 체계를 거쳐 의미 있는 출력을 내는가, 구조도에서 AI의 위치가 분명한가, 정상적으로 동작하는가.

정확도나 공정성, 안전성, 견고성을 묻는 기준은 하나도 없다.

이 관문이 막으려는 대상은 **위험한 AI**가 아니라 **가짜 AI**다.

이 고시는 "우리 제품은 AI 기반입니다"라고 내세우지만 실제로는 규칙 기반 자동화에 불과한 제품이 조달 우대를 받지 못하게 걸러 내는 장치에 가깝다.

확인·부처가 직접 하지 않는다.

확인기관(한국인공지능진흥협회)이 신청을 받고, 심사기관(한국정보통신기술협회)이 기술 심사를 맡는 이원 구조다.

국가가 기관을 지정해 심사를 맡기는 형태는 0-2장에서 본 유럽의 지정 인증기관(Notified Body) 배치와 겹모습이 닮았다.

그러나 유럽의 지정 인증기관은 **안전한가**를 묻고, 이 확인기관은 **진짜인가**를 묻는다.

겉모습은 같아도, 서 있는 문과 던지는 질문이 다르다.

조문은 확정됐고 고시도 나왔다.

이 고시가 답한 질문은 "얼마나 안전해야 우대받는가"가 아니라 "무엇을 AI라고 부를 것인가"였다.

0-3장에서 밝힌 대로, 규제의 실제 내용은 하위 기준이 나와야 드러난다.

정부가 채우지 않은 안전성 기준을 민간이 채우려는 움직임도 시작됐다.

산·학·연 협의체가 통합 검·인증 체계를 준비하고 있고, 2026년 7월부터 시범 인증에 들어갔다.^[9]

국가가 강제하지 않은 자리에서, 시장이 스스로 기준을 만들려는 참이다.

두 개의 문, 두 개의 사정거리

법이 잠그는 문과 돈이 여는 문.

어느 쪽이 더 규제에 가까운지 묻는 일은 잘못된 질문일 수 있다.

진짜 질문은 이것이다.

그 문이 얼마나 넓은 시장을 지키고 있는가.

조달의 지렛대는 결국 다른 질문과 만난다.

얼마나 큰 AI를 얼마나 무겁게 다룰 것인가.

8장에서는 AI의 규모 자체가 문턱이 되는 지점을 살펴본다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 공공 매출 비중이 얼마인가. 그 비중이 검·인증 투자의 손익분기를 결정한다
- ☐ 우선구매 확인 고시(제2026-50호, 2026-07-21 시행)의 확인 기준 7개와, 신청 전 조달청 물품목록번호를 확보해야 한다는 요건을 검토했는가
- ☐ 영향평가 고시처럼 아직 나오지 않은 고시가 나오면 **즉시 검토할 담당자를 지정해 두었는가**. 기준이 나온 뒤 준비를 시작하면 이미 늦다 (15장 모니터링 항목)

- ☐ 지금 받을 수 있는 검·인증이 무엇인지 파악했는가. 잣대가 확정되기 전이라 선택지 자체가 유동적이다
- ☐ EU 진출 계획이 있다면, 조화표준 기반 적합성평가와 국내 검·인증 중 어느 쪽 문서가 다른 쪽에 재사용되는지 매핑했는가
- ☐ 범용 AI 모델 공급자라면 EU 실행규범 서명 여부를 결정했는가. 서명하지 않으면 개별 입증 부담이 우리에게 온다
- ☐ 대외 메시지를 만들 때 "민간 자율이니 규제가 아니다"라고 설명하고 있지 않은가. 조달 담당 부처는 그렇게 보지 않는다

주 (註)

1. 인공지능기본법 원 제정(법률 제20676호) 제정이유 주요내용 (자)항 ↷
2. 인공지능기본법 제30조제1항·제3항·제4항
 "검·인증등"은 제1항이 만든 법률상 정의어다 — "자율적으로 추진하는 검증·인증 활동(이하 '검·인증등'이라 한다)"
 한국어 "검증"에는 영어 두 단어가 겹쳐 있다
 verification은 명세된 요구사항을 충족했는지("제대로 만들었는가")를, validation은 의도한 사용 목적을 충족했는지("맞는 것을 만들었는가")를 묻는다
 EU에서 verification은 인증과 나란한 별개 활동이 아니라 적합성평가 모듈의 이름이다(Module F-F1 product verification, Module G unit verification) ↷
3. 인공지능기본법 시행령 제15조제4항제1호·제5항(2026년 7월 20일 신설)
 법 제16조제3항의 위임을 받은 국가기관등 우선구매 대상은 과기정통부장관 확인 제품·서비스이며, 확인 기준·절차는 행정안전부 협의 고시로 위임됐다
 위임을 받아 「인공지능제품·서비스 확인 절차 운영에 관한 고시」(과학기술정보통신부고시 제2026-50호, 2026-07-21 제정·시행)가 원문으로 확인됐다(raw/docs 인제스트, 2026-08-05)
 확인기관은 한국인공지능진흥협회(법 제26조제1항), 심사기관은 한국정보통신기술협회(방송통신발전 기본법 제34조)
 확인기준 7개(제5조)는 전부 "인공지능처리 연산체계가 실제로 적용·작동하는가"를 묻는 기술적 존재 확인이며, 정확도·공정성·안전성·견고성 등 성능·품질 기준은 포함되지 않는다
 처리기간은 접수 후 15일(제품·서비스 복잡성 사유로 30일 범위 내 1회 연장 가능)
 신청 전 조달청 목록정보시스템에서 물품목록번호를 사전 확보해야 한다(제4조제2항)
 거짓·부정 확인은 취소 사유다(제8조) ↷
4. 인공지능기본법 제35조
 영향평가는 노력 의무이며, 국가기관등은 영향평가를 실시한 제품·서비스를 우선 고려한다 ↷
5. EU AI Act Article 27과 인공지능기본법 제35조의 대비
 제27조 의무 주체·통보 의무는 3장 주석 9 참조
 우리나라 제35조는 노력 의무이며, 시행령 제28조제3항이 필요사항을 과학기술정보통신부장관 고시로 위임하고 있으나 해당 고시는 2026년 9월 17일 법제처 행정규칙 조희 기준 확인되지 않았다

「인공지능 영향평가 가이드라인」(과학기술정보통신부·정보통신정책연구원, 2026.1.22)은 이 노력 의무의 이행을 돕는 비구속 문서이며 위임 고시와 별개다 ↪

6. 의무/노력의무 스펙트럼은 1장 주석 7 참조

위반 시 제40조 사실조사·중재·시정명령과 제43조 과태료(상한 3천만원)로 연결된다 ↪

7. AI Act Article 40(조화표준 준수추정) 및 Article 43(적합성평가 절차, 미이행 시 CE 마킹·시장출시 불가) ↪

8. 인공지능기본법 시행령 제13조제3항·제15조제2항·제3항·제5항(행정안전부 공동 주체 신설, 2026년 7월 20일) ↪

9. 서울경제, "제각각 AI 안전성 검·인증…연내 통합체계 나온다", 2026-07-28

산·학·연 협의체 "AI 신뢰성 얼라이언스"가 2026년 7월부터 6개 기업 대상 시범인증에 착수, 2026년 12월 본격 시행 목표

기존 국내 검·인증 제도는 TTA·KTL·KSA 등 7개 이상 난립

NIA 채은선, "인공지능기본법의 주요 내용" 세미나(AI 제품안전 혁신 TF 제6차 전체 회의, 2026-08-06) 인용 ↪

8장. 가장 큰 모델의 문턱 — 10^{26} 과 10^{25} 사이

이 장을 한 문장으로

두 법이 "이 AI는 특별히 감시해야 한다"고 선을 긋는 지점이 자릿수 하나만큼 어긋나 있고, 그 하나가 열 배다.

10^{25} 와 10^{26} .

자릿수 하나 차이다.

눈으로 보면 사소해 보인다.

25와 26.

숫자 하나 늘었을 뿐이다.

그런데 지수는 그렇게 작동하지 않는다.

10^{25} 는 1 뒤에 0이 스물다섯 개, 10^{26} 은 스물여섯 개다.

10^{26} 은 10^{25} 의 정확히 열 배다.

100원과 1,000원의 차이가 표기상 숫자 하나로 줄어드는 것과 같다.

두 법이 가장 큰 AI를 가려내는 선이 바로 이 자릿수 하나만큼 떨어져 있다.

왜 하필 연산량인가

먼저 단위부터 풀자.

FLOPs는 부동소수점 연산 횟수를 뜻한다.

컴퓨터가 소수점이 붙은 숫자를 더하고 곱한 총 횟수다.

AI 모델을 훈련하는 일은 결국 이 계산을 천문학적으로 되풀이하는 일이고, 누적 연산 횟수는 훈련에 들어간 자원의 크기를 대략 보여 준다.

여기서 물어야 할 질문이 있다.

두 법은 왜 하필 연산량을 기준으로 삼았는가.

위험을 낳는 원천은 연산량이 아니라 모델의 능력, 곧 모델이 무엇을 할 수 있느냐다.

그런데 능력은 직접 재기 어렵다.

어떤 시험에서 몇 점을 받으면 위험한 모델인지 합의된 잣대가 없고, 그 시험을 만드는 일 자체가 연구 주제다.

반면 연산량은 세기 쉽다.

훈련에 쓴 칩의 수와 시간을 곱하면 대략 나온다.

개발사가 스스로 알고, 회계 장부에도 흔적이 남고, 나중에 검증할 여지도 있다.

연산량 문턱은 리스크를 재는 자가 아니라, **리스크를 대신 가리키는 표지다.**

규제가 직접 재고 싶은 대상을 잴 수 없을 때 쓰는 대리 지표다.

이 선택에는 대가가 따른다.

대리 지표는 언제나 원래 재려던 대상과 조금씩 어긋난다.

적은 연산으로 훈련했는데도 위험한 모델이 있을 수 있고, 막대한 연산을 쓰고도 무해한 모델이 있을 수 있다.

두 법의 입법자 모두 이 어긋남을 알고 있었고, 각자 다른 방식으로 보완했다.

EU는 집행위원회가 직권으로 모델을 추가 지정할 수 있는 길을 열어 두었고,^[1] 우리나라는 연산량 외에 최첨단 기술 적용 여부와 광범위하고 중대한 영향을 요건으로 함께 걸었다.^[2]

문턱은 자동으로 판정하는 기계가 아니라 **1차 거름망**이다.

이 점을 기억해 두면 뒤의 이야기가 다르게 읽힌다.

같은 모델, 다른 신분

우리나라 인공지능기본법 제32조는 **학습에 쓴 누적 연산량이 대통령령 기준 이상인 AI 시스템에 별도 의무를 지운다.**

시행령은 이 기준을 10^{26} FLOPs로 정했다.^[2]

EU AI Act Article 51은 10^{25} FLOPs를 넘으면 시스템적 리스크가 있는 모델로 추정한다.^[1]

열 배의 간극.

그리고 이 간극 사이에 실제로 걸리는 모델들이 있다.

EU 기준은 넘지만 우리나라 기준에는 못 미치는 구간이 있다는 뜻이다.

같은 모델이 국경을 넘는 순간 신분이 바뀐다.

유럽에서는 특별 감시 대상, 우리나라에서는 평범한 AI.^[3]

물론 최상위 모델은 두 기준을 모두 넘는다.

문턱의 차이를 실제로 체감하는 곳은 정확히 두 문턱 사이에 낀 구간이다.

문턱을 넘은 뒤 무엇을 하는가

문턱의 위치만 다르지 않다.

문턱을 넘은 뒤 지는 의무가 얼마나 구체적인지도 다르다.

우리나라 제32조가 요구하는 것은 둘이다.^[4]

1. 수명주기 전반에 걸친 위험 식별·평가·완화
2. 안전사고 모니터링·대응 위험관리체계 구축

사업자는 이행 결과를 과학기술정보통신부에 제출한다.

구체적인 이행 방식은 고시로 정하는데, 이 고시는 이 책의 기준일까지 제정을 확인하지 못했다.

EU Article 51부터 55까지는 항목을 훨씬 촘촘하게 나열한다.^[5]

1. 시스템적 리스크 평가 — 모델 자체의 리스크 특성을 분석함
2. 적대적 테스트 — 실제로 공격을 가해 보고 취약점을 찾는 절차임

3. **중대 사고 보고** — 정해진 시한 안에 AI Office와 회원국 당국에 보고함

4. **사이버보안 요건**

5. **실행규범(Code of Practice)** — 위 의무들의 표준 이행 경로임

우리나라의 두 항목은 목표를 제시하는 **선언형**이다.

EU의 목록은 절차를 요구하는 **체크리스트형**이다.

3장에서 본 차이, 곧 결과를 확인하는 방식과 절차로 재는 방식의 차이가 가장 큰 모델 앞에서도 똑같이 되풀이된다.

차이가 가장 선명한 항목은 EU 목록의 두 번째, **적대적 테스트**다.

일반적인 품질 검사는 제품이 제대로 작동하는지 본다.

적대적 테스트는 반대다.

시험하는 사람이 제품의 취약점을 일부러 찾아 공격한다.

금지된 답을 끌어내려고 프롬프트를 비틀고, 안전장치를 우회할 경로를 찾고, 모델이 하지 말아야 할 일을 하도록 시도한다.

시도가 성공하면 그 지점이 취약점이다.

이 절차에는 별도의 인력과 시간이 든다.

만든 사람이 자기 모델을 공격하기는 심리적으로도 조직적으로도 쉽지 않아서, 대개 독립된 팀을 둔다.

우리나라 제32조에는 이에 해당하는 항목이 없다.

"위험을 식별·평가·완화하라"는 문장이 적대적 테스트를 포함한다고 해석할 수는 있지만, 그렇게 해석해야만 나온다.

시스템적 리스크라는 개념도 짚어 두자.

시스템적 리스크는 개별 사용자가 입는 피해가 아니라, 모델 하나가 사회 전체 규모로 일으킬 수 있는 파급을 가리킨다.

기반 모델 하나 위에 수천 개의 서비스가 올라가는 구조에서는, 그 모델의 결함이 한

지점의 사고로 끝나지 않는다.

EU가 가장 큰 모델을 따로 떼어 규율하는 이유가 여기 있다.

자율이라는 이름의 재등장

다섯 번째 항목인 실행규범을 다시 보자.

7장에서 이미 만난 구조다.

형식은 **자율 서명**이지만, 서명하지 않은 공급자는 같은 의무를 혼자 입증해야 한다.

자율과 강제 사이에 입증 부담이 놓여 있는 구조다.

7장에서 본 대로, 우리나라는 공공조달이라는 시장의 힘을 지렛대로 쓰고, EU는 입증 부담의 비대칭을 지렛대로 쓴다.

작동 방식은 같고, 지렛대를 받치는 받침점만 다르다.

다만 실무에서 받는 압박은 정반대에 가깝다.

우리나라의 지렛대는 공공조달에 참여하지 않으면 피할 수 있다.

EU의 지렛대는 피할 방법이 없다 — 서명하지 않아도 의무는 그대로 남고, 혼자서 모두 입증해야 할 뿐이다.

[필자 분석] 관대함은 고정되지 않는다

10^{26} 이라는 숫자를 "우리나라가 산업을 보호하려고 정한 여유로운 기준"으로 읽기 쉽다.

틀린 해석은 아니다.

그러나 이 해석에는 시간이라는 변수가 빠져 있다.

연산량 기준은 고정된 숫자다.

그런데 컴퓨팅 비용은 고정돼 있지 않다.

하드웨어가 발전할수록 같은 돈으로 더 많은 연산을 살 수 있다.

오늘 10^{26} FLOPs 규모로 모델을 훈련하려면 막대한 자본이 필요하지만, 몇 년 뒤에는 훨씬 적은 자본으로 같은 연산량에 도달한다.

문턱의 위치는 그대로여도, 문턱에 도달하는 데 드는 비용은 계속 낮아진다.

오늘의 관대한 기준이 몇 년 뒤에는 웬만한 기업도 넘는 기준이 될 수 있다는 뜻이다.

우리나라 시행령에는 이 문제를 의식한 흔적이 있다.

정부는 프론티어 기준을 포함한 규제 전반을 **3년마다 재검토**하도록 정해 두었다.^[6]
고정된 숫자를 주기적으로 다시 보겠다는 장치다.

문제는 재검토 결과가 어느 방향으로 갈지 아무도 모른다는 데 있다.

기준을 EU 수준으로 낮출 수도 있고, 산업 보호 논리로 그대로 둘 수도 있다.

그래서 이 장에서 가장 중요한 교훈은 "지금 몇 배 차이인가"가 아니다.

이 숫자가 시간이 지나도 같은 의미를 가질 것인가다.

프론티어 규제는 3장에서 본 언어의 차이와 7장에서 본 자율의 지렛대 위에, 시간이라는 층을 하나 더 얹는다.

숫자로 그은 선은 안정적으로 보이지만, 그 선이 가리키는 실제 위치는 기술이 움직이는 만큼 함께 움직인다.

자릿수 하나가 가리키는 것

10^{25} 와 10^{26} .

자릿수 하나의 차이는 오늘은 몇 개의 모델을 가르는 선이지만, 내일은 훨씬 많은 모델을 가르는 선이 될 수 있다.

고정된 법이 움직이는 기술을 따라잡으려면, 문턱 자체보다 **문턱을 다시 그을 수 있는 장치가 더 중요하다.**

이제 2부에 남은 질문은 하나다.

의무를 어기면 어떻게 되는가.

9장에서 두 법의 제재를 비교한다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 모델의 누적 훈련 연산량을 **계산해 두었는가**. 계산 방식 자체가 아직 고시 대기 중이므로, 산정 근거를 남겨 두는 일이 먼저다
- ☐ 두 문턱 사이 구간에 있다면, **EU에서만 시스템적 리스크 대상**이 된다. 유럽 진출 일정에 이 의무를 반영했는가
- ☐ 적대적 테스트를 수행할 인력과 절차가 사내에 있는가. 우리나라에는 없지만 EU에는 명시된 항목이다
- ☐ 실행규범 서명 여부를 결정했는가. 서명하지 않으면 개별 입증 부담이 우리에게 온다
- ☐ 3년 주기 재검토로 우리나라 기준이 낮아질 가능성을 사업계획의 리스크로 잡아 두었는가

주 (註)

1. AI Act Article 51(2)
훈련 연산량 10^{15} FLOPs 초과 시 시스템적 리스크가 있는 것으로 추정한다
집행위원회 직권이나 과학패널 경보를 통한 추가 지정도 가능하다 ↩
2. 인공지능기본법 제32조(인공지능 안전성 확보 의무) 및 시행령 제24조
시행령 제24조제1항은 세 요건을 **모두 충족**할 것을 요구한다 — 학습에 사용된 누적 연산량 10^{16} 부동소수점연산 이상, 최첨단 인공지능기술 적용, 사람의 생명·신체 안전 및 기본권에 광범위하고 중대한 영향을 미칠 우려
연산량은 세 요건 중 하나일 뿐 단독 판정 기준이 아니다(법제처 국가법령정보 조문 대조, 2026-08-05)
↩
3. 개별 모델의 정확한 훈련 연산량은 개발사가 공식 공개하지 않는 경우가 많다
여기서는 두 문턱 사이에 걸리는 모델군이 존재한다는 구조적 사실만 언급하며, 특정 모델의 수치는 인용하지 않았다
[검토 필요] ↩
4. 인공지능기본법 제32조제1항제1호·제2호(수명주기 전반의 위험 식별·평가·완화 / 안전사고 모니터링·대응 위험관리체계 구축) 및 제2항(이행 결과 제출)
제3항은 "과학기술정보통신부장관은 …구체적인 이행 방식 및 …결과 제출 등에 필요한 사항을 정하여 고시하여야 한다"고 규정한다 — 재량이 아니라 의무다

그 고시는 2026-08-05 조회 기준 제정되지 않았다

별도로 연산량 산정 방식도 시행령 제24조제2항이 고시에 위임했고 역시 미제정이다(부록 B) ↪

5. AI Act Article 51(시스템적 리스크 추정)·Article 55(추가 의무: 모델평가·적대적 테스트·사이버보안·중대사고 보고)·Article 56(실행규범) ↪

6. 인공지능기본법 시행령 제33조(규제의 재검토)

2026년 1월 1일 기준 3년 주기이며 프론티어 연산량 기준이 대상에 포함된다 ↪

9장. 어기면 어떻게 되는가 — 3천만원 vs 매출 7%

이 장을 한 문장으로

제재의 크기 차이는 숫자가 아니라 두 법의 태생에서 나오며, 먼저 시행되는 법이 반드시 더 잘 준비된 법은 아니다.

입법자가 법을 얼마나 진지하게 집행하려는지는 벌칙 조항에서 드러난다.

앞의 여덟 장에서 분류 방식, 금지 목록의 유무, 표시를 읽는 쪽, 자율의 실제 모습, 문턱의 위치를 비교했다.

이 차이는 결국 한 질문으로 모인다.

법을 지키지 않으면 얼마나 아픈가.

두 법의 격차가 가장 노골적으로 드러나는 곳이 여기다.

숫자로 보는 마지막 격차

우리나라 인공지능기본법 제43조와 시행령 별표 2는 과태료를 이렇게 정한다.^[1]

1. 투명성 불이행(제31조제1항) — 1차 500만원, 2차 1,000만원, 3차 이상 1,500만원임.
2. 국내대리인 미지정(제36조제1항) — 2,000만원 정액임.
3. 시정명령 불이행(제40조제3항) — 1차 1,000만원, 2차 2,000만원, 3차 이상 3,000만원임.
4. 금지 AI 위반 — 해당 조항 자체가 없음(4장).
5. 프론티어 모델 의무 위반 — 직접 매기는 과태료 규정이 없음(8장).

법률 전체를 통틀어 가장 무거운 처분이 3,000만원이다.

EU AI Act Article 99와 101은 이렇게 정한다.^[2]

1. 금지 AI 위반 — 3,500만 유로 또는 전 세계 연간 매출의 7퍼센트 중 더 큰 쪽임.
2. 고위험 AI 의무 위반(투명성 포함) — 1,500만 유로 또는 매출의 3퍼센트임.
3. 범용 AI 모델 의무 위반 — 1,500만 유로 또는 매출의 3퍼센트임.

두 법 모두 위반 유형별로 등급을 나눈다.

그런데 우리나라는 정액이고, EU는 매출에 연동한다.

매출 연동은 기업이 클수록 처분도 함께 커진다는 뜻이다.

정액 상한은 반대다.

기업이 클수록 처분은 상대적으로 가벼워진다.

매출이 수십조 원인 기업에게 3,000만원은 규제라기보다 작은 비용에 가깝다.

더 중요한 사실이 있다.

우리나라에서 가장 무거운 처분이 걸리는 위반은 금지 AI도, 프론티어 모델도 아니다.

시정명령 불이행이다.

의무 자체를 어긴 행위보다 당국의 명령을 따르지 않은 행위를 가장 무겁게 벌하는 구조다.

과태료와 과징금은 성격이 다르다

숫자를 비교하기 전에 성격부터 알아야 한다.

과태료는 행정 질서를 어긴 데 대한 제재다.

신고를 하지 않거나 표시를 빠뜨리는 등의 의무 불이행에 매긴다.

법이 액수를 미리 정해 두고, 위반 횟수에 따라 액수가 올라간다.

위반한 사람이 그 위반으로 얼마를 벌었는지는 계산에 들어가지 않는다.

EU의 과징금은 다르다.

과징금을 매출에 연동하는 발상은 위반으로 얻은 이익을 거둬들이겠다는 생각에 가깝다.

규제를 어겨서 얻는 이득이 제재보다 크면 여기는 쪽이 합리적인 선택이 되는데, 매출 연동은 이 계산을 뒤집으려는 설계다.

그래서 우리나라의 3,000만원과 EU의 매출 7퍼센트는 크기만 다른 같은 제재가 아니라, 애초에 종류가 다른 제재다.

앞은 질서 위반에 대한 벌이고, 뒤는 위반해 봐야 손해가 나도록 만드는 장치다.

과태료 앞에는 절차가 있다

정부가 과태료를 곧바로 부과하지도 않는다.

우리나라 법의 집행은 단계를 밟는다.

먼저 과학기술정보통신부장관이 **사실조사**를 한다.

장관은 사무소나 사업장에 출입해 장부와 자료를 조사할 수 있다.

조사 결과 위반이 확인되면 **중지 또는 시정명령**을 내린다.

사업자가 이 명령을 따르지 않을 때 비로소 최고액 과태료가 붙는다.^[3]

감경과 가중도 있다.

중소기업·벤처·소상공인은 2분의 1까지 감경받을 수 있고, 중대한 피해가 발생했거나 6개월 이상 위반이 이어졌으면 상한 안에서 2분의 1까지 가중된다.

실무에서 이 구조가 뜻하는 바는 분명하다.

첫 통지에 성실히 대응하면 최고 처분까지 가지 않는다.

반대로 당국의 문서를 방치하면, 원래 위반보다 명령 불이행으로 더 큰 과태료를 문다.

시간표가 만드는 역설

숫자만큼 흥미로운 대목이 시간표다.

두 법의 주요 적용일을 나란히 놓아 보자.^[4]

	한국	EU (원안)	EU (개정 후)
투명성 의무	2026.07.21	2026.08.02	변경 없음
고위험 AI (Annex III)	2026.07.21	2026.08.02	2027.12.02
고위험 AI (Annex I, 제품내장)	2026.07.21	2027.08.02	2028.08.02

원안 기준으로는 우리나라와 EU가 2주 차이로 거의 나란히 출발한다.

그런데 EU가 고위험 AI 적용을 미루면서 그림이 완전히 달라진다.

우리나라의 고영향 AI 사업자 책무가 이미 시행되고 있는 동안, EU의 고위험 AI 요건은 적용까지 1년 4개월을 더 기다려야 한다.

우리나라가 EU보다 먼저 시행한다.

언뜻 "우리나라가 더 빠르고 앞선 규제를 갖췄다"는 이야기로 들린다.

정말 그런가.

[필자 분석] 먼저 도착한 것이 자랑은 아니다

EU가 고위험 AI 적용을 미룬 이유는 게을러서가 아니라, 제도적 기반을 마련할 시간이 필요했기 때문이다.

매출에 연동한 무거운 과징금을 실제로 집행하려면, 그 전에 조화표준을 마련하고, 적합성평가를 맡을 인증기관을 지정하고 시장감시 인프라를 갖춰야 한다.

잣대 없이 그런 처분을 내리면 법정에서 버티지 못한다.

무거운 제재를 걸려면, 그 제재를 정당하게 발동할 수 있는 두꺼운 기반부터 완성해야 한다.

EU가 늦게 도착하는 이유는 이 기반을 두껍게 쌓는 데 시간이 걸리기 때문이다.

우리나라가 먼저 도착한 이유도 서둘러서가 아니다.

다만 이유가 다르다.

500만원에서 3,000만원 사이의 정액 과태료는 조화표준 체계나 대규모 시장감시 인프라 없이도 당장 집행할 수 있는 수준이다.

가벼운 제재는 무거운 기반을 요구하지 않는다.

기반이 얇은 법은 준비할 일이 적어서 먼저 도착한다.

그러니 "우리나라가 EU보다 먼저 시행한다"는 사실은 두 가지로 읽힌다.

국내 기업 입장에서는 대응 부담이 EU보다 먼저 찾아온다는 실무적 사실이다.

규제 설계의 관점에서는 다른 신호다.

먼저 시행되는 법이 반드시 더 잘 준비된 법은 아니다.

때로는 준비할 일이 적은 법이 먼저 도착할 뿐이다.

이 진단은 8장의 결론과도 맞물린다.

정부는 프론티어 문턱을 3년마다 재검토하겠다고 정해 두었다.

그런데 제32조 의무를 어긴 사업자에게 직접 매기는 과태료는 없다.

사실조사와 시정명령을 거쳐, 명령을 따르지 않을 때에만 과태료가 붙는다.

문턱은 그었지만, 문턱 너머의 의무를 어겨도 곧바로 따르는 제재는 없는 셈이다.

그렇다면 문턱을 다시 긋는 재검토는 무엇을 위한 것인가.

2부를 마치며

2부에서는 돈과 시간이 실제로 드는 지점들을 살펴봤다.

무엇을 표시해야 하고(6장), 무엇을 인증받아야 하고(7장), 어느 크기부터 특별 감시를 받고(8장), 여기면 얼마를 무는가(9장).

네 장을 꿰뚫는 결론은 하나다.

우리나라 법의 조문은 EU와 비슷한 자리에 비슷한 이름으로 놓여 있지만, 조문 뒤에서 조문을 집행하는 장치의 성격과 강도가 다르다.

표시 의무는 있으나 기계판독을 요구하지 않고, 검·인증 조항은 있으나 조달 구역에서 멈추고, 프론티어 문턱은 있으나 직접 제재가 없다.

조문이 없지 않다.

조문 뒤가 비어 있다.

한줄 코멘트.

3천만원과 매출 7퍼센트라는 격차는 숫자가 아니라 두 법의 태생에서 나온다.

그리고 누가 먼저 도착했는가보다 중요한 질문은, 도착했을 때 그 법이 실제로 작동할 준비가 되어 있었는가다.

두 법 모두 아직 완성된 이야기가 아니다.

우리나라는 진흥의 두께 위에 규제의 두께를 얼마나 더할 것인가.

EU는 미뤄 둔 1년 4개월 동안 기반을 갖춰, 실제로 매출 연동 과징금을 집행할 수 있을 것인가.

두 질문에는 아직 답이 없다.

그런데 답이 나오기 전에도 사고는 난다.

3부에서는 AI가 잘못됐을 때 누가 물어 주고, 평소에는 누가 지켜보는지를 살펴본다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 규모에서 3,000만원과 매출 3퍼센트 중 어느 쪽이 실질적 리스크인지 **환산해 보았는가**. 두 법의 체감 무게는 회사 크기에 따라 정반대로 뒤집힌다
- ☐ 우리나라에서 최고 처분이 걸리는 위반은 **시정명령 불이행**이다. 당국 문서에 대응할 창구와 기한 관리 절차가 있는가
- ☐ EU 과징금은 매출 연동이다. 모회사 연결 매출 기준인지 법인 단위인지 확인했는가
- ☐ 두 법의 시행일이 어긋난다는 사실을 제품 로드맵에 반영했는가. 우리나라 의무가 먼저 온다
- ☐ EU 고위험 요건이 미뤄진 기간을 **준비 기간으로 쓸 것인지 관망할 것인지** 결정했는가. 미뤄진 것은 시행일이지 요건이 아니다

주(註)

1. 인공지능기본법 제43조 및 시행령 별표 2(과태료 부과기준)
중소기업·벤처·소상공인 등은 2분의 1 감경이 가능하고, 중대 피해나 6개월 이상 위반은 상한 내에서 2분의 1 가중된다 ↩
2. AI Act Article 99(3)(4) 및 Article 101
금지 AI 위반은 3,500만 유로 또는 전 세계 연간 매출 7퍼센트 중 더 큰 금액이며, 그 아래 단계는 1,500만 유로 또는 3퍼센트다 ↩
3. 인공지능기본법 제40조(사실조사 등)
과학기술정보통신부장관은 제31조제2항·제3항, 제32조제1항·제2항, 제34조제1항 위반과 관련해 조사할 수 있고, 사무소·사업장에 출입해 장부·서류·자료를 조사할 수 있으며, 중지 또는 시정을 명할 수 있다 ↩
4. 인공지능기본법 제31조·제34조 시행일과 AI Act Article 113의 단계별 적용일
개정 후 일정은 Digital Omnibus on AI(Regulation (EU) 2026/1744, 2026.7.8 채택·7.24 관보 게재·7.27 발효)가 개정한 Article 113 기준이다
투명성 의무 가운데 Article 50(2)(합성 콘텐츠 표시)만은 2026.8.2 전에 출시된 생성형 AI에 한해 2026.12.2까지 경과조치가 있다(Article 111(4) 신설) ↩

PART 3

3부 — 사고 이후: 책임과 감시

잘못됐을 때 누가 물어주고, 평소에는 누가 지켜보는가.

10장. AI가 잘못 판단했을 때 누가 책임지는가

이 장을 한 문장으로

AI가 불투명할수록 만든 쪽이 구조적으로 유리하고, 두 법은 이 유리함을 어디까지 줄일지에서 갈린다.

어느 기업이 AI 채용 시스템을 도입했다고 하자.

AI가 지원자 수천 명의 이력서를 1차로 분류한다.

70퍼센트는 자동으로 탈락하고, 30퍼센트만 사람이 검토한다.

A씨는 세 번 지원했고, 세 번 모두 1차에서 떨어졌다.

경력은 나쁘지 않았다.

나중에 드러난 사실이 있다.

이 AI는 특정 대학 출신이나 특정 어휘 패턴에 지나치게 높은 가중치를 주고 있었다.

일종의 구조적 편향이다.

A씨는 무엇을 할 수 있는가.

피해자의 세 가지 질문

이런 상황에서 피해자는 차례로 세 가지를 묻는다.

1. 나는 왜 탈락했는가. — 설명을 요구할 권리가 있는가
2. AI가 나를 차별했다는 사실을 어떻게 증명하는가. — 입증 책임이 누구에게 있는가

3. 누구를 상대로 무엇을 청구하는가. — 실제 구제 수단이 있는가

두 법의 답은 다르다.

그리고 이 장에서 가장 중요한 사실은, EU조차 이 세 질문에 완전히 답하지 못했다는 점이다.

첫 번째 질문 — 설명

EU AI Act Article 86은 배포자가 고위험 AI의 결과를 바탕으로 내린 결정 때문에 법적 효과나 그에 준하는 중대한 영향을 받은 사람에게, **명확하고 의미 있는 설명을 요구할 권리를 준다.**^[1]

핵심은 "의미 있는"이다.

"AI가 판단했습니다"라는 한마디로는 안 된다.

AI 시스템이 결정 과정에서 어떤 역할을 했는지, 결정의 주요 요소가 무엇이었는지 설명해야 한다.

한계도 분명하다.

이 권리는 Annex III 고위험 AI(핵심 인프라 제외)의 결정에만 적용되고, 설명할 의무는 AI를 만든 공급자가 아니라 **AI를 실제로 쓴 배포자**가 진다.

다른 EU 법이 같은 권리를 이미 주고 있으면 이 조항은 적용되지 않는다.

결정에 사람이 다시 개입하라고 요구할 권리는 AI Act가 아니라 개인정보 보호 규정(GDPR) 제22조에 따로 있다.

우리나라는 어떤가.

법 제31조제1항은 고영향·생성형 AI를 이용할 때 **AI에 기반해 운용된다는 사실을 미리 알리**라고 한다.

그런데 이 조항은 "AI가 관여한다"는 **사실을 통보**하라는 것이지, 결정의 **이유를 설명**하라는 것이 아니다.

결정 이유를 설명하라는 조항은 인공지능기본법에 없다.

개인정보보호법 제37조의2가 이 빈자리를 일부 채운다.

정보주체는 자동화된 결정을 거부하거나, 설명을 요구하거나, 이의를 제기할 수 있다.

다만 이 조항은 **개인정보를 처리해 내린 결정에만** 적용된다.^[2]

개인정보를 쓰지 않고 문서 텍스트만으로 판단하는 AI에는 미치지 않는다.

두 번째 질문 — 입증

설명을 받았다 해도 소송은 다른 문제다.

"AI의 편향 때문에 내가 탈락했다"는 사실을 어떻게 증명하는가.

EU는 2022년에 이 문제를 정면으로 풀려고 했다.

AI 책임지침(AI Liability Directive) 제안이다.

제안된 장치는 이랬다.

기업이 AI Act 의무를 어긴 사실이 확인되면, 법원은 그 위반과 피해 사이의 **인과관계를 추정한다**.

피해자가 AI 내부를 들여다볼 필요 없이, 기업이 자신은 의무를 제대로 지켰다고 반증해야 한다.

이 지침은 철회됐다.

2025년 2월 집행위원회가 철회를 발표했고, 그해 8월 확정됐다.

이해관계자 사이에 합의를 이루지 못했기 때문이다.^[3]

여기서 흔한 오해가 생긴다.

"EU는 입증책임 전환을 이뤘고 우리나라는 못 했다"는 대조다.

이 대조는 틀렸다.

AI 책임지침은 지금 존재하지 않는다.

그런데 다른 문이 열려 있었다

이야기는 여기서 끝나지 않는다.

같은 시기 EU는 **제조물책임지침**을 전면 개정했다.

개정 지침은 소프트웨어를 "제품"의 정의에 넣었고, 결함 있는 AI 소프트웨어에 **무과실 책임**을 적용한다.^[4]

여기까지는 잘 알려진 이야기다.

그런데 개정 지침의 Article 10을 열어 보면, 입증책임이 네 단계로 짜여 있다.

1. 원칙 — 원고가 결함·손해·인과관계를 입증함.
2. **결함 추정** — 피고가 증거공개 의무를 어겼거나, 강행 안전요건을 위반했거나, 명백한 오작동이 있었으면 결함을 추정함.
3. **인과관계 추정** — 결함이 확정되고 손해가 그 결함과 전형적으로 부합하면 인과관계를 추정함.
4. **법원의 입증 곤란 추정** — 기술적·과학적 복잡성 때문에 원고가 지나친 입증 곤란을 겪는다고 법원이 판단하고, 원고가 결함이나 인과관계의 개연성을 소명하면, 결함이나 인과관계를 추정함. 요건을 갖추면 추정은 의무임.

네 번째 항의 요건인 "기술적·과학적 복잡성으로 인한 지나친 입증 곤란"은 AI의 블랙박스 성격과 정확히 겹친다.

그래서 채용 AI나 신용평가 AI가 "제품"에 해당하는 한, **철회된 지침이 하려던 일의 상당 부분을 이 조항이 이미 맡고 있다.**

다만 한계가 두 가지 남는다.

첫째, 적용 대상이 제품에 한정된다.

소프트웨어는 제품에 들어갔지만, AI를 순수한 서비스로만 제공하면 소프트웨어 제품이 아니라는 다툼이 생길 수 있다.

이런 AI는 여전히 회색지대에 있고, 법리도 아직 확립되지 않았다.

둘째, 이 조항은 과실이 아니라 결함과 인과관계를 추정한다.

"AI Act 절차를 지키지 않았다"는 사실만으로 과실을 추정하는 장치는 여전히

없다.

철회된 지침이 목표했던 장치와는 법적 성격이 다르다.

우리나라는 어떤가.

인공지능기본법에는 인과관계를 추정하는 조항도, 입증책임을 전환하는 조항도 없다.

제조물책임법에는 추정 조항이 있다.

제3조의2에 따르면, 피해자가 정상적으로 사용하는 중에 손해가 났고, 그 손해가 제조업자가 실질적으로 지배하는 영역에서 비롯됐으며, 결함이 없었다면 통상 일어나지 않을 손해라는 사실을 증명하면, 결함과 인과관계를 추정한다.^[5]

다만 이 법은 제조물을 "제조되거나 가공된 동산"으로 정의한다.

기기에 들어간 AI는 몰라도, 소프트웨어만으로 된 채용 AI가 제조물에 해당하는지는 분명하지 않다.

결국 A씨 같은 피해자는 일반 불법행위 법리에 따라 **스스로 인과관계를 입증해야 한다**.

그런데 AI의 알고리즘과 학습 과정은 기업의 영업비밀이다.

피해자는 법원을 통해 증거 제출을 청구할 수 있지만, 기업이 영업비밀을 이유로 거부하면 증거를 확보하기 어려울 수 있다.

보이지 않는 원인으로 입은 피해를 피해자가 스스로 입증해야 하는 구조가 남는다.

세 번째 질문 — 구제

A씨가 밟을 경로를 나란히 놓으면 이렇다.

	한국 A씨	EU A씨
이유 알기	AI 고지(사실만) 개인정보보호법 설명요구 (개인정보 처리 시간)	Art.86 의미 있는 설명 (AI의 역할·주요 결정 요소) 사람 개입 요구는 GDPR 제22조
위반 확인	직접 조사 어려움	시장감시기관 조사 가능 피해자 민원 제기 가능
소송	인과관계 자기 입증 영업비밀로 증거 막힘 제조물책임법 추정은 동산	제조물책임지침 Art.10(4) 법원의 입증 곤란 추정 ※AI 책임지침은 철회됨
배상	손해액 스스로 증명	제품형 AI 무과실 책임 서비스형 AI는 회색지대

[필자 분석] 구조적 이점을 누가 줄이는가

구제를 평가하는 시선은 둘이다.

기업의 시선 — 준수 비용이 얼마인가, 혁신을 막지 않는가.

피해자의 시선 — 피해를 입었을 때 실제로 구제받는가.

우리나라 인공지능기본법 논의에서 기업의 시선은 많이 다뤄졌고, 피해자의 시선은 적게 다뤄졌다.

철회된 AI 책임지침의 출발점은 분명했다.

AI가 불투명할수록 만든 쪽이 구조적으로 유리하다.

기업은 자사 AI의 작동 방식을 알지만, 피해자는 알 수 없다.

이 정보 비대칭이 책임 회피로 이어지지 않도록 입증책임을 다시 나누어야 정의에 맞다는 논리였다.

이 원칙은 지금도 유효하다.

문제는 원칙이 아니라 원칙을 법으로 만드는 과정에 있었다.

산업계가 반발했고, 합의를 이루지 못해 입법이 무산됐다.

그래서 정확한 대조는 이렇다.

EU는 제품형 AI에 무과실 책임을 확보했고, 개정 지침의 입증 곤란 추정 조항이 기술적 복잡성을 이유로 피해자의 입증 부담을 실제로 덜어 준다.

다만 순수 서비스형 AI에는 이 완화가 미치지 않을 수 있고, "의무 위반은 곧 과실"이라는 장치는 EU에도 없다.

우리나라에는 소프트웨어형 AI에 대응하는 명시적 장치가 없다.

EU도 끝까지 가지 못했다는 사실이 중요하다.

우리나라가 뒤처졌다는 뜻이 아니라, 이 문제가 그만큼 어렵다는 뜻이다.

어느 나라도 아직 깔끔한 답을 내놓지 못했고, 그래서 지금이 설계를 논의할 때다.

단기적으로는 고영향 AI 사업자 책무에 **설명 요구권**을 명시하는 일이, 중기적으로는 **인과관계 추정 조항**을 도입하거나 제조물책임법의 제조물 정의에 소프트웨어를 넣는 일이 실질적인 보완이 된다.

이런 보완이 기업에 부담만 지우지는 않는다.

구제 경로가 없는 기술은 결국 신뢰받지 못하고, 신뢰받지 못하는 기술은 팔리지 않는다.

사고 다음에 남는 질문

피해자가 책임을 물을 곳이 마땅치 않다면, 사고가 나기 전에 누가 어떤 방식으로 지켜봐야 하는가.

11장에서 두 법이 AI를 붙잡는 방식부터 살펴보고, 12장에서 그 방식을 떠받치는 감시 기구로 넘어간다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 AI가 개인에게 불리한 결정을 내린다면, **결정 요소를 설명할 수 있는 로그가 남는가**. 설명 요구가 들어온 뒤에는 만들 수 없다
- ☐ EU 기준으로 우리가 배포자라면 Art.86 설명 의무는 **우리에게 온다**. 모델 공급자에게서 받는 정보로 그 설명이 가능한지 계약서에서 확인했는가

- ☐ 우리 AI 서비스가 제조물책임지침상 "제품"에 해당하는지 검토했는가.
해당하면 무과실 책임과 법원의 입증 곤란 추정이 함께 온다
- ☐ 우리 AI가 기기에 들어가 판매된다면, 우리나라 제조물책임법의 결함 추정 (제3조의2)도 적용될 수 있다는 점을 검토했는가
- ☐ 개인정보를 처리하지 않는 자동화 결정이 있는가. 그렇다면 우리나라에서는 개인정보보호법의 설명요구권도 적용되지 않는다 — 규제 공백이지만 평판 리스크는 남는다
- ☐ 영업비밀을 이유로 증거 공개를 거부하면 단기적으로는 유리해 보여도, 개정 제조물책임지침에서는 증거공개 의무 위반이 곧 결함 추정 사유가 된다는 점을 법무와 공유했는가

주 (註)

1. AI Act Article 86
Annex III 고위험 AI(제2호 핵심 인프라 제외)의 결과를 바탕으로 배포자가 내린 결정에 적용된다(제1항)
EU법·회원국법의 예외·제한이 있거나(제2항) 다른 EU법이 같은 권리를 이미 주면(제3항) 적용되지 않는다
의무 주체는 배포자다
설명에는 AI 시스템이 의사결정 절차에서 한 역할과 결정의 주요 요소가 들어가야 한다
사람의 개입을 요구할 권리는 AI Act가 아니라 GDPR 제22조제3항(완전 자동화 결정)에 있다
2026-09-27 EUR-Lex CELLAR 원문(CELEX 32024R1689)으로 대조했다 ↩
2. 개인정보보호법 제37조의2
완전히 자동화된 시스템으로 개인정보를 처리하여 이루어지는 결정이 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 경우에 적용된다 ↩
3. AI 책임지침 제안(COM(2022) 496)
2025년 2월 11일 집행위원회 2025 작업계획에서 철회가 발표되고 2025년 8월 확정됐다 ↩
4. Directive (EU) 2024/2853
2024년 12월 발효, 회원국 이행 기한 2026년 12월 9일
Article 4(1)이 소프트웨어를 제품에 포함시키고, Article 10이 입증책임 4단계를 규정한다
특히 Article 10(4)는 기술적·과학적 복잡성으로 인한 지나친 입증 곤란과 개연성 소명이 있으면 결함 또는 인과관계를 추정하도록 정한다(shall be presumed)
요건 충족 여부는 법원이 판단하지만, 요건을 갖추면 추정은 의무다 — 이전 판의 명칭은 2026-09-27 바로잡았다 ↩
5. 제조물 책임법 제2조제1호(제조물 = 제조되거나 가공된 동산) 및 제3조의2(결함 등의 추정)
2026-09-27 법제처 국가법령정보(MST 193381)로 원문을 대조했다
소프트웨어 단독의 제조물 해당 여부는 이 책이 다루지 않은 해석 문제다 ↩

11장. 두 가지 규제 방식 — 시장을 지킬 것인가, 공급자를 지켜볼 것인가

이 장을 한 문장으로

EU는 고위험 AI를 제품처럼 시장 입구와 시장 안에서 붙잡고, 범용 AI 모델은 만든 회사를 브뤼셀이 직접 지켜본다. 우리나라는 두 대상 모두에 사업자 책무와 사후 조사라는 한 가지 방식을 쓴다.

같은 주, 유럽의 두 회사가 편지를 한 통씩 받는다고 해 보자.

파리의 한 AI 기업은 범용 언어 모델을 만든다.

이 회사에 온 편지는 브뤼셀의 AI Office가 보냈다.

모델의 학습 과정과 평가 결과를 담은 기술문서를 보내 달라는 요구다.

리스본의 한 은행은 대출 심사에 AI를 쓴다.

이 은행에 온 편지는 포르투갈 당국이 보냈다.

심사 AI를 사용 설명서대로 운영했는지, 사람이 결과를 감독했는지 확인하겠다는 내용이다.

두 회사 모두 AI Act의 적용을 받는다.

그런데 편지를 보낸 곳도, 묻는 내용도 다르다.

EU가 AI를 두 가지 방식으로 규제하기 때문이다.

자동차와 엔진 공장

두 방식의 차이는 자동차와 엔진 공장에 견주어 보면 잡힌다.

완성차는 출고되기 전에 검사를 받는다.

기준에 맞아야 번호판을 달고 도로에 나간다.

도로에 나간 뒤에는 그 나라 경찰이 단속한다.

독일 도로는 독일 경찰이, 포르투갈 도로는 포르투갈 경찰이 맡는다.

엔진 공장은 사정이 다르다.

엔진 하나가 수십 종의 차에 들어가고 그 차들은 여러 나라 도로를 달린다.

도로마다 엔진을 따로 검사하면 같은 일을 스물일곱 번 되풀이하게 된다.

그래서 공장 자체를 한 곳에서 들여다보는 편이 낫다.

EU의 고위험 AI 규제는 **완성차 쪽 방식**이다.

범용 AI 모델 규제는 **엔진 공장 쪽 방식**이다.

첫째 방식 — 시장을 지킨다

고위험 AI 규제는 0부에서 본 제품안전 체계를 그대로 가져왔다.

규제가 작동하는 지점은 둘이다.

시장에 들어가는 입구와 시장 안이다.

입구에서는 공급자가 책임진다.

고위험 AI 시스템을 내놓는 공급자는 출시 전에 다음을 마쳐야 한다.^[1]

1. 기술 요건 충족 — 리스크 관리, 데이터 품질, 기술문서, 로그 기록, 사람의 감독, 정확성·견고성·사이버보안
2. 품질관리체계 구축
3. 적합성평가 — Annex III 독립형은 대부분 공급자의 내부통제로, 일부는 지정 인증기관(Notified Body, NB)이 함께 평가함
4. EU 적합성 선언서 작성과 CE 마킹
5. EU 데이터베이스 등록

시장 안에서는 배포자도 의무를 진다.

배포자는 AI를 실제로 쓰는 쪽이다.

앞 장면의 은행이 여기에 해당한다.

배포자는 사용 설명서대로 AI를 쓰고, 감독할 사람을 정하고, 작동을 지켜봐야 한다.

리스크가 보이면 공급자와 시장감시당국에 알리고 사용을 멈춘다.

중대한 사고가 나면 공급자에게 먼저, 이어서 당국에 곧바로 알린다.^[2]

공공기관이나 신용평가에 AI를 쓰는 배포자는 기본권 영향평가까지 한다(3장).

감시는 회원국마다 따로 한다.

나라마다 시장감시당국이 최소 한 곳씩 있다.^[3]

공급자가 중대한 사고를 보고하는 곳도 **사고가 난 나라의 당국**이다.^[4]

의료기거나 완구처럼 원래 담당 당국이 있는 제품에 들어간 AI는 그 당국이 계속 맡는다.

요약하면 첫째 방식은 **가치사슬을 따라 내려간다**.

만든 공급자에서 시작해 쓰는 배포자까지 의무가 이어지고, 감시는 그 AI가 쓰이는 나라에서 한다.

둘째 방식 — 공급자를 지켜본다

범용 AI 모델에는 이 방식이 맞지 않는다.

모델은 그 자체로 어떤 용도에도 묶여 있지 않고 수많은 시스템에 들어가 여러 나라에서 동시에 쓰인다.

엔진 공장과 같은 처지다.

그래서 EU는 **모델 공급자 한 곳을 직접 겨냥한다**.

모든 범용 AI 모델 공급자가 지는 의무는 네 가지다(6장).^[5]

1. 기술문서를 작성하고 요청이 오면 AI Office에 제출함
2. 모델을 가져다 시스템을 만드는 하류 공급자에게 모델의 능력과 한계를 알림
3. 저작권 정책을 세움
4. 학습 데이터 요약을 공개함

모델이 시스템적 리스크 기준을 넘으면 네 가지가 더 붙는다(8장).^[6]

모델 평가와 적대적 시험, 리스크 평가와 완화, 중대사고 보고, 사이버보안이다.

여기에는 빠진 절차가 눈에 띈다.

출시 전 적합성평가도, CE 마킹도, 지정 인증기관도 없다.

그 자리를 **실행규범**(Code of Practice)이 채운다.

실행규범을 따르면 의무를 지킨 것으로 인정받기 쉽고, 따르지 않으면 다른 방법으로 입증해야 한다.

감독은 AI Office가 혼자 맡는다.

범용 AI 모델 의무의 감독과 집행 권한은 집행위원회에 전속되고, 집행위원회는 이 일을 AI Office에 맡긴다.^[7]

AI Office는 문서와 정보를 요구하고, 모델을 직접 평가하고, 시정 조치를 요구할 수 있다.

여기면 전 세계 매출 3% 또는 1,500만 유로 가운데 큰 금액까지 과징금을 매긴다.

배포자에게는 이 방식의 의무가 없다.

모델 규제는 공급자에서 멈춘다.

모델을 받아 채용 심사 시스템을 만들면, 그 시스템은 다시 첫째 방식으로 들어간다.

우리나라는 한 가지 방식을 쓴다

우리나라 인공지능기본법에도 두 대상이 있다.

고영향 인공지능은 EU 고위험 AI와, 제32조의 안전성 확보 의무 대상은 EU의 시스템적 리스크 범용 AI 모델과 짝을 이룬다.

그런데 두 대상을 다루는 방식은 같다.

의무를 지는 쪽은 인공지능사업자다.

AI를 개발해 제공하는 개발사업자와, 그 AI로 제품이나 서비스를 제공하는 이용사업자를 함께 부르는 말이다.^[8]

EU처럼 공급자 의무와 배포자 의무를 나눠 적지 않는다.

입구에 검사가 없다.

고영향 인공지능이라면 사업자는 해당 여부를 사전에 검토하고, 제34조의 책무 여섯 가지를 이행해야 한다.

위험관리방안, 설명 방안, 이용자 보호 방안, 사람의 관리·감독, 문서 작성과 보관, 그리고 위원회가 정한 사항이다.^[9]

그러나 적합성평가나 등록처럼 출시 전에 통과해야 하는 관문은 없다.

제32조 대상이라면 위험을 식별·평가·완화하고, 안전사고에 대응하는 위험관리체계를 갖춘 뒤, 그 결과를 과학기술정보통신부에 제출한다.

세부 이행 방식을 정할 고시는 이 책의 기준일까지 나오지 않았다.

감시하는 곳은 과학기술정보통신부 한 곳이다.

위반을 발견하거나 신고를 받으면 장관이 자료 제출을 요구하고 현장을 조사한다.

위반이 확인되면 시정을 명하고, 시정명령을 따르지 않으면 과태료를 매긴다.^[10]

고영향이든 제32조 대상이든 이 경로는 같다.

두 법을 나란히 놓으면 이렇다.

	EU 고위험 AI	EU 범용 AI 모델	우리나라 고영향·제32조 대상
규제 방식	시장을 지킴	공급자를 지켜봄	사업자 책무와 사후 조사
의무 주체	공급자와 배포자	모델 공급자	인공지능사업자
출시 전	적합성평가, CE 마킹, 등록	문서 준비, 관문 없음	사전 검토, 관문 없음
이행 기준	조화표준(제정 중)	실행규범	고시(대부분 미제정)
감시	회원국 시장감시당국	AI Office	과학기술정보통신부
어기면	과징금(매출 연동)	과징금(매출 3%)	시정명령 불이행 시 과태료

[필자 분석] 방식은 대상을 따라가야 한다

EU는 대상이 달라서 두 방식을 따로 두었다.

고위험 AI는 쓰이는 자리에서 리스크가 생긴다.

같은 얼굴인식 기술도 출입 관리에 쓰면 고위험이 아니고, 법 집행에 쓰면 고위험이

된다.

그래서 쓰는 쪽인 배포자까지 의무를 지우고, 쓰이는 나라가 감시한다.

범용 AI 모델은 **만드는 자리**에서 리스크가 생긴다.

결함이 있으면 그 모델 위에 올라간 모든 서비스에 퍼진다.

그래서 만든 쪽 한 곳을 한 기관이 지켜본다.

우리나라 법은 이 구분을 두지 않았다.

대상은 두 가지로 나뉘지만, 방식은 하나다.

사업자에게 책무를 지우고, 문제가 드러나면 한 부처가 조사한다.

이 설계에는 장점이 있다.

창구가 하나라 기업은 누구를 상대할지 헷갈리지 않는다.

시장 입구에 관문이 없으니 출시도 빠르다.

대가도 있다.

첫째 방식이 가진 **입구의 검사**가 없고, 둘째 방식이 가진 **상시 감독 도구**도 약하다.

AI Office는 문제가 드러나기 전에도 정보를 요구하고 모델을 평가할 수 있다.

우리 법의 사실조사는 위반을 발견하거나 신고를 받아야 시작된다.

앞에서 거르지도 않고, 결에서 지켜보지도 않는 구조다.

이 구조가 가벼운 규제로 남을지, 고시가 나오면서 어느 한쪽으로 기울지는 아직 알 수 없다.

하나는 확실하다.

우리 법의 빈칸을 채울 고시가 나오면, 그 고시가 어느 방식을 닮았는지부터 봐야 한다.

EU가 둘째 방식을 위해 새 기구까지 만든 이유는 따로 있다.

다음 장에서 AI Office가 왜, 어떤 모양으로 생겼는지 살펴본다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 회사가 EU에서 **공급자인지 배포자인지**, 그리고 대상이 **시스템인지 모델인지**부터 나눴는가. 네 칸 중 어디냐에 따라 상대할 기관이 다르다
- ☐ 고위험 AI 공급자라면 출시 전 관문 다섯 가지(요건·품질관리체계·적합성평가·CE 마킹·등록) 일정을 2027-12-02(Annex III) 기준으로 잡았는가
- ☐ 고위험 AI 배포자라면 사용 설명서 준수, 감독 인력 지정, 리스크 발견 시 사용 중지·통보 절차를 사내 규정에 넣었는가
- ☐ 범용 AI 모델 공급자라면 AI Office의 정보 요구에 바로 낼 수 있는 기술문서와 하류 공급자용 정보 묶음이 있는가
- ☐ 자사 모델로 자사 시스템을 만들었다면, 그 시스템도 AI Office 관할이 될 수 있다(각주 7)
- ☐ 우리나라에서는 개발사업자·이용사업자 어느 쪽이든 과학기술정보통신부의 사실조사에 대응할 문서(제34조제1항제5호)를 갖췄는가

주 (註)

1. AI Act Article 8~15(요건), Article 16(공급자 의무), Article 17(품질관리체계), Article 43(적합성평가), Article 47~49(적합성 선언·CE 마킹·등록)
Annex III 제2~8호는 내부통제(Annex VI), 제1호 생체인식은 조화표준 적용 여부에 따라 지정 인증기관 평가(Annex VII)가 필요할 수 있다(3장)
적용일은 Regulation (EU) 2026/1744로 Annex III 2027-12-02, Annex I 2028-08-02 ↪
2. AI Act Article 26(1)·(2)·(5)(배포자 의무)
Article 27(기본권 영향평가)은 공법상 기관, 공공서비스를 제공하는 민간, 신용평가·생명건강보험 가격 산정 배포자에게만 적용된다 ↪
3. AI Act Article 70(1)(회원국은 통보당국과 시장감시당국을 최소 한 곳씩 지정)
Article 74(3)(Annex I Section A 제품은 기존 분야별 시장감시당국이 담당) ↪
4. AI Act Article 73(1) "the market surveillance authorities of the Member States where that incident occurred"
보고 기한은 원칙적으로 사고를 안 뒤 15일 이내(Article 73(2)) ↪
5. AI Act Article 53(1)(a)~(d)
무료·오픈소스 라이선스로 가중치까지 공개한 모델은 (a)·(b)가 면제되지만, 시스템적 리스크가 있는 모델은 면제되지 않는다(Article 53(2)) ↪
6. AI Act Article 55(1)(a)~(d), Article 55(2)(실행규범으로 준수 입증, 따르지 않으면 대안적 수단을 집행위원회에 입증)
원문은 EU 관보본(OJ L, 12.7.2024)으로 대조했다(2026-09-28) ↪

7. AI Act Article 88(1)(집행위원회 전속 권한, AI Office에 위임), Article 91(문서·정보 요구), Article 92(평가), Article 93(조치 요구), Article 101(과징금: 전 세계 연 매출 3% 또는 1,500만 유로 중 큰 금액)
같은 공급자가 자기 범용 모델로 AI 시스템을 만든 경우 그 시스템도 AI Office가 감독한다(Article 75(1))
Regulation (EU) 2026/1744는 Article 75를 고치고 Article 75a~75d를 신설해 이 관할을 초대형 온라인 플랫폼에 내장된 AI까지 넓혔다 ↩
8. 인공지능기본법 제2조제7호(인공지능사업자 — 가목 인공지능개발사업자, 나목 인공지능이용사업자)
이용사업자는 AI로 제품·서비스를 "제공하는" 자이므로, AI를 내부 업무에만 쓰는 EU식 배포자와 범위가 꼭 같지는 않다 [검토 필요] ↩
9. 인공지능기본법 제33조제1항(사전 검토), 제34조제1항제1호~제6호(책무), 제34조제2항(세부 사항 고시)
제32조제1항·제2항(안전성 확보 의무와 결과 제출), 제3항(이행 방식 고시 — 2026-08-05 조회 기준 미제정), 시행령 제24조제1항(세 요건 모두 충족)
2026-09-27 법제처 국가법령정보(법 MST 282791)로 원문 대조 ↩
10. 인공지능기본법 제40조제1항~제3항(사실조사와 시정명령), 제43조제1항제3호(시정명령 불이행 시 3천만원 이하 과태료)
제32조·제34조 위반 자체에 직접 매기는 과태료는 없다(9장) ↩

12장. 누가 감시하는가 — AI Office와 과기정통부

이 장을 한 문장으로

EU는 40년 된 분산 감시 체계 위에 중앙 집행기구를 더했고, 우리나라는 제품안전 감시 체계와 AI 법이 서로 연결되지 않은 채 나란히 서 있다.

유럽연합의 스물일곱 나라에는 각자의 시장감시기관이 있다.

독일 시장은 독일 당국이 감시하고, 프랑스 시장은 프랑스 당국이 감시한다.

0부에서 본 체계다.

한 나라가 위험한 제품을 발견하면, 경보망을 통해 나머지 나라에 정보가 퍼진다.

물리적 제품에는 이 체계가 잘 작동했다.

독일 당국이 독일 매장에서 불량 토스터를 발견하면, 나머지 스물여섯 나라가 자국 시장에서 같은 제품을 확인한다.

그런데 EU는 AI에는 이 체계만으로 부족하다고 판단했고, 전에 없던 기구를 만들었다.

11장에서 본 둘째 방식, 곧 범용 AI 모델 공급자를 한 곳에서 지켜보는 일을 맡길 기구다.

분산 감시가 막히는 세 지점

첫째, AI에는 국경이 없다.

토스터는 독일 매장에서 팔린다.

물리적 실체가 있고, 유통 경로를 추적할 수 있다.

그런데 AI 모델 하나가 클라우드에 올라가면 스물일곱 나라에서 동시에 작동한다. 서버는 아일랜드에, 개발사는 미국에 있고, 사용자는 유럽 전역에 흩어져 있다. 어느 나라 당국이 감시해야 하는가.

둘째, 범용 모델은 어느 분야에도 속하지 않는다.

범용 AI 모델은 그 자체로 특정 제품이 아니다. 의료에 쓰이면 의료기기 영역이고, 채용에 쓰이면 고위험 AI 영역이다. 그러나 모델 자체는 어느 분야 감시기관의 관할에도 깔끔히 들어가지 않는다.

40년 된 체계에서 감시기관은 **특정 법령이 다루는 특정 제품**을 맡도록 설계됐다. 모든 법령에 걸치는 범용 기술은 이 설계에 없었다.

셋째, 전문성을 갖추기 어렵다.

토스터의 안전성을 보려면 전기공학 지식이면 된다. AI의 안전성을 보려면 머신러닝, 데이터 거버넌스, 편향 분석, 사이버보안, 그리고 적용 분야의 전문 지식까지 필요하다.

스물일곱 나라가 모두 이 전문성을 갖추기는 현실적으로 어렵다. 작은 회원국의 감시기관이 최신 대형 모델을 혼자 평가할 수 있는가.

EU의 해법 — 기존 체계 위에 세 장치

EU는 기존 감시 체계를 버리지 않았다.

그 위에 장치 세 개를 더했다.^[1]

AI Office는 집행위원회 안에 둔 AI 전문 집행기관이다.

핵심은 하나다 — **범용 AI 모델은 스물일곱 나라가 아니라 AI Office가 직접 집행한다.**

AI Office는 모델을 평가하고, 정보를 요구하고, 위반하면 조치한다.

이 밖에 유럽 차원의 AI 전문성 허브 역할과 표준화·샌드박스 조정도 맡는다.

AI Board는 회원국 대표들의 조정 기구다.

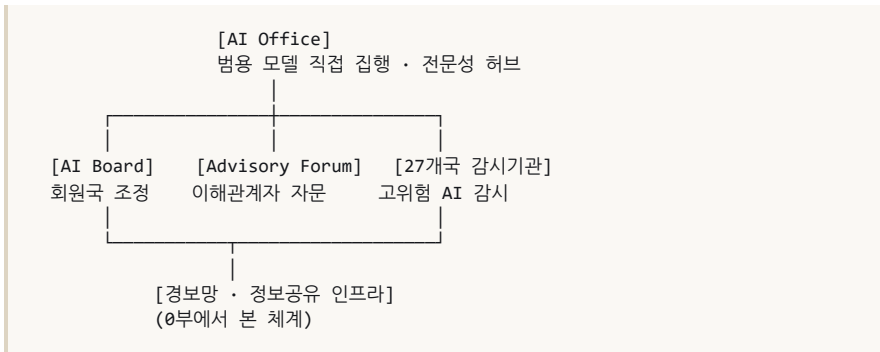
나라마다 법을 다르게 집행하지 않도록 조정한다.

Advisory Forum은 산업계·스타트업·시민사회·학계가 참여하는 자문기구다.

40년 된 체계에는 없던 구조다.

AI 규제는 기술·사회·윤리가 만나는 곳에 있으므로, EU는 정부와 기업 밖의 목소리를 제도 안에 들었다.

구조를 그리면 이렇다.



핵심은 기존 체계가 그대로 돌아간다는 점이다.

스물일곱 나라는 여전히 자국 시장의 고위험 AI를 감시하고, 기존 시장감시 규정의 권한이 그대로 적용된다.

그 위에서 AI Office가 범용 모델만 직접 맡는다.

2장에서 본 "기존 건물에 새 층 올리기"가 거버넌스에서도 되풀이된다.

설계 안의 두 가지 논쟁

이 설계가 순탄하게 나오지는 않았다.

보충성 원칙과의 긴장.

EU는 전통적으로 "회원국이 할 수 있는 일은 회원국에 맡긴다"는 원칙을 따른다.

시장감시가 대표적이다.

그런데 EU는 범용 모델 집행을 브뤼셀의 AI Office에 모았다.

EU 제품안전 역사에서 전례가 드문 중앙 집행이다.^[2]

독립성 문제.

AI Office는 별도 법인격을 가진 독립 기관이 아니라 **집행위원회 내부 조직**이다.

그래서 의사결정은 빠르지만, 정치적 판단에 휘둘릴 수 있다는 우려도 있다.

같은 조직이 AI 산업 육성과 AI 규제 집행을 함께 맡아도 되는가.

이 질문에는 아직 답이 없다.

우리나라는 어떻게 되어 있는가

우리나라는 과학기술정보통신부 한 부처가 총괄한다.

EU의 분산 모델과 정반대 지점에서 출발한다.

법 제12조가 설립 근거를 둔 **인공지능안전연구소**를 AI Office에 대응하는 우리나라 기구로 보는 시각이 있다.

그러나 권한의 성격이 다르다.

인공지능안전연구소의 임무는 위험 정의·분석, 평가 기준과 방법 연구, 프론티어 모델 이행 결과 접수·평가 지원 같은 **연구·평가·자문 중심**이다.

AI Office가 가진 정보 요청권, 시정조치권, 과징금 부과권 같은 **직접 집행권**은 인공지능안전연구소에 관한 법령에 없다.^[3]

집행권은 과학기술정보통신부장관에게 있다.

제40조의 사실조사와 시정명령이 그 수단이다.

여기서 자주 혼동되는 조직이 하나 있다.

국가인공지능전략위원회(대통령 소속)는 이 장이 다루는 감시·집행 기구가 아니다.

이 위원회는 기본계획 심의, 부처 간 조율, 고영향 AI 규율 방향 같은 **정책 결정**을 맡는다.

위원 정수는 최초 발의 때 45명이었다가 2026년 1월 개정으로 60명 이내로 늘었다.^[4]

고영향 AI 확인을 자문하는 **전문위원회**(50명 이내)는 이 전략위원회와 별개로 과학기술정보통신부 산하에서 운영된다 — 이름이 비슷해 둘을 같은 조직으로 오해하기 쉽다.

[필자 분석] 단순함인가 빈칸인가

EU가 AI Office를 만든 일은 기존 체계의 진화이면서, 기존 체계의 한계를 인정한 일이다.

40년 동안 유럽의 제품안전 체계는 "분산 감시, 상호 인정"으로 작동했다.

회원국이 각자 감시하되, 기준은 하나로 통일한다.

이 모델이 성공한 이유는 **제품이 물리적이고 시장이 지역적이었기 때문이다**.

AI는 두 전제를 모두 깬다.

제품은 소프트웨어이고, 시장은 처음부터 전 세계다.

그래서 EU는 분산 모델로 감당할 수 없는 영역에 한해 중앙 집행을 택했다.

고위험 AI는 여전히 각국이 보되, **범용 모델만큼은 브뤼셀이 직접 본다**.

우리나라와 비교하면 흥미로운 대칭이 나온다.

우리나라는 처음부터 한 부처가 총괄하므로, EU가 애써 풀어야 했던 조정 문제가 애초에 없다.

이 점만 보면 우리나라의 구조가 더 단순하다.

그런데 더 근본적인 차이가 따로 있다.

EU는 AI Office를 기존 시장감시 체계 위에 올렸다.

기초가 있는 건물에 층을 더한 셈이다.

아래층에는 적합성평가를 맡을 기관이 있고, 그 기관을 검증할 인정 체계가 있고, 문제를 잡아낼 감시망이 있다.

우리나라는 제품안전 감시 체계와 AI 법이 **서로 연결되지 않은 채 나란히 서 있다**.

제품안전 시장감시 체계와 인공지능기본법 사이에, 둘을 잇는 연결 규범이 없다.

2장에서 본 "기초 없이 새 층만 올린 형국"이 거버넌스에서 다시 확인되는 셈이다.

그래서 이렇게 정리할 수 있다.

EU의 복잡함은 40년 동안 쌓아 온 체계 위에서 생긴 복잡함이다.

우리나라의 단순함은 효율일 수도 있고, AI를 받칠 아래층을 아직 잊지 않아서 생긴 빈칸일 수도 있다.

효율인지 빈칸인지는 조직도가 아니라, 조직 아래에 무엇이 깔려 있느냐가 가른다.

3부를 마치며

3부에서는 사고 이후를 살펴봤다.

잘못됐을 때 피해자가 책임을 물을 곳이 있는가(10장), 법이 AI를 어떤 방식으로 붙잡는가(11장), 그리고 평소에는 누가 지켜보는가(12장).

세 장의 답은 같은 방향을 가리킨다.

우리나라 법에는 조문이 있지만, 그 조문을 실제로 작동시킬 아래층이 아직 얇다.

인공지능기본법에는 설명요구권 조항이 없고, 소프트웨어형 AI에 대한 인과관계 추정이 없고, 시장 입구에서 거르는 관문이 없고, 집행권을 가진 전문기관이 없다.

EU도 끝까지 가지는 못했다.

서비스형 AI의 책임 공백은 EU에도 남아 있고, 중앙 집행기구의 독립성 문제도 아직 답이 없다.

한줄 코멘트.

감시 체계를 비교할 때 봐야 할 것은 조직도가 아니라 조직이 딛고 선 바닥이다 — EU의 복잡함은 40년 위에 쌓인 복잡함이고, 우리나라의 단순함은 효율일 수도 빈칸일 수도 있다.

이제 시선을 바꿀 차례다.

지금까지는 두 법이 어떻게 생겼는지 봤다.

4부에서는 두 법 앞에 선 기업이 무엇을 해야 하는지 살펴본다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리가 범용 AI 모델 공급자라면 EU에서 상대할 곳은 회원국 당국이 아니라 **AI Office**다. 창구가 다르면 대응 방식도 다르다
- ☐ 고위험 AI를 공급한다면 상대는 **각 회원국 감시기관**이다. 주요 진출국의 담당 기관을 파악해 두었는가
- ☐ 우리나라에서 집행 주체는 과학기술정보통신부장관이고, 인공지능안전연구소는 평가·자문 역할이다. **문서가 어디서 오는지에 따라 대응 성격이 다르다**
- ☐ 제40조 사실조사에 대응할 사내 절차가 있는가. 현장조사와 자료 제출 요구가 가능하다
- ☐ Advisory Forum처럼 이해관계자가 제도적으로 참여하는 창구를 **의견 개선 기회**로 활용할 계획이 있는가 (16장 참조)

주 (註)

1. AI Act Article 64(AI Office), Article 65-66(AI Board), Article 67(Advisory Forum)
범용 AI 모델에 대한 AI Office의 직접 집행 권한은 Article 88-94에 있다 ↩
2. 의약품이나 화학물질 분야에는 유사한 중앙 기관 선례가 있으나, 제품안전 체계 안에서는 AI Office가 최초로 가까운 중앙 집행 사례다 ↩
3. 인공지능기본법 제12조(인공지능안전연구소) 및 시행령
임무는 위험 정의·분석, 평가 기준·방법 연구, 법 제32조 이행결과 관련 지원 등 연구·평가·자문 중심이며, 정보 요청·시정조치·과징금 부과 같은 직접 집행권은 명시돼 있지 않다 ↩
4. 인공지능기본법 제7조(국가인공지능전략위원회)
위원 경수는 최초 발의 시 45명이었다가 2026년 1월 개정으로 60명 이내로 확대됐다
NIA 채은선, "인공지능기본법의 주요 내용" 세미나(AI 제품안전 혁신 TF 제6차 전체 회의, 2026-08-06) 인용
상세는 위키 국가인공지능전략위원회 참조 ↩

PART 4

4부 — 기업의 눈: 규제를 사업으로 번역하기

실무자를 위해 쓴 부다. 장 순서는 실무 현장에서 일이 진행되는 순서를 따랐다.

13장. 우리 서비스는 어느 칸에 들어가는가

이 장을 한 문장으로

두 법 모두 "이 서비스는 무엇인가"를 먼저 묻지만, EU는 순서도를 따라 내려가게 하고 우리나라는 목록에서 찾게 한다.

해마다 봄이면 같은 장면이 되풀이된다.

서류를 앞에 두고, 지난해 들어온 돈을 어느 칸에 적을지 고민한다.

근로소득인가, 사업소득인가, 기타소득인가.

같은 금액인데도 어느 칸에 들어가느냐에 따라 세율이 달라진다.

내야 할 서류가 달라지고, 빠뜨렸을 때 치를 대가도 달라진다.

그리고 이 판단은 1차로 본인이 한다.

세무서가 먼저 찾아와 "이 소득은 사업소득입니다"라고 정해 주지 않는다.

스스로 칸을 고르고, 그 선택이 맞았는지는 나중에 검증받는다.

AI 규제의 첫 단계가 정확히 이 구조다.

어느 칸에 들어가는지가 정해지는 순간, 해야 할 일의 목록과 마감일과 비용이 함께 정해진다.

그리고 칸을 먼저 고르는 쪽은 사업자 자신이다.

11장에서 본 규제 방식도 이 칸이 정한다.

시장을 지키는 방식에 들어가는지, 공급자를 지켜보는 방식에 들어가는지에 따라 상대할 기관과 출시 전에 넘을 관문이 달라진다.

EU는 순서도를 따라 내려간다

EU AI Act의 분류는 위에서부터 차례로 묻는 구조다.

그런데 도중에 멈추는 곳은 첫 관문 하나뿐이다.

- ① 금지 목록(열 가지)에 걸리는가
 - └ 예 → EU 시장 출시 불가. 여기서 끝
 - └ 아니오
- ▼
- ② Annex I 제품(또는 안전부품)이고, 제3자 적합성평가 대상인가
 - └ 예 → 고위험. 그 제품법과 AI Act를 함께 통과
 - └ 아니오
- ▼
- ③ Annex III 여덟 영역에 해당하는가
 - └ 예 → 고위험. AI Act 고위험 요건 전면 적용
 - └ 아니오
- ▼
- ④ 알려야 하는 AI인가
 - | 챗봇 · 합성 콘텐츠 · 딥페이크 · 감정인식
 - └ 예 → 고지·표시 의무 (②③에 걸렸어도 이 의무는 따로 진다)
- ▼
- ⑤ 범용 AI 모델인가
 - └ 예 → 모델 공급자 의무. 누적 연산량 10^{25} 초과는 시스템적 리스크로 추정
- ▼
- ⑥ 어디에도 걸리지 않음 → AI Act상 의무 없음

첫 관문에 걸리는 열 가지는 이렇다.^[1]

앞의 여덟 가지는 2025년 2월 2일부터, 뒤의 두 가지는 2026년 12월 2일부터 적용된다.

항목별 설명은 4장에 있다.

1. 잠재의식 조작
2. 취약성 악용
3. 사회적 평점
4. 개인 범죄 리스크 예측
5. 무차별 얼굴 데이터베이스 구축
6. 직장·학교 감정인식
7. 민감 특성 기반 생체 분류

8. 공공장소 실시간 원격 생체인식

9. 아동 성적 학대 소재 생성 AI

10. 비동의 친밀 이미지 생성 AI

세 번째 관문의 여덟 영역은 생체인식, 핵심 인프라, 교육·직업훈련, 고용·인사관리, 필수 서비스 접근(대출 심사 포함), 법 집행, 이민·망명·국경, 사법·민주주의 절차다 (3장).

이 순서도를 읽을 때 조심할 점이 하나 있다.

끝을 뜻하는 관문은 ①뿐이다.

②나 ③에서 고위험으로 걸렸다고 ④를 건너뛰지 않는다.

투명성 의무는 고위험 요건과 상관없이 함께 적용된다.^[2]

⑤는 축이 아예 다르다.

시스템이 아니라 모델을 묻는 관문이어서, 범용 모델을 직접 만들어 채용 도구까지 내놓는 회사라면 ③과 ⑤의 의무를 모두 진다.

11장의 두 방식이 한 회사 안에서 겹치는 경우다.

이 순서도에서 가장 중요한 갈림길은 ②와 ③ 사이다.

몸을 가진 AI냐, 몸이 없는 AI냐.

같은 알고리즘이라도 의료기기에 들어가면 의료기기규정과 AI Act를 함께 통과해야 하고, 웹 서비스로 제공하면 AI Act만 상대하면 된다.

2026년에 바뀐 갈림길

그런데 두 번째 관문이 최근 좁아졌다.

2026년 7월 발효한 개정으로 "안전부품"의 정의가 좁아졌다.^[3]

이전에는 조화법령이 적용되는 제품 안에 AI가 들어 있으면 안전부품으로 볼 여지가 넓었다.

개정 후에는 그 AI의 의도된 목적이 사람이나 재산의 위험을 예방하거나 줄이는 것일 때만 안전부품이다.

실무에서는 무엇이 빠졌는지가 중요하다.

사용자 지원, 성능 최적화, 서비스 효율, 자동화, 편의, 품질 관리 같은 목적으로만 쓰는 AI는 조화법령 제품 안에 들어 있어도 안전부품이 아니다.

냉장고의 식재료 추천 기능, 세탁기의 세탁 코스 자동 선택 같은 기능이 여기에 해당한다.

다만 예외가 있다.

고장 나거나 오작동했을 때 건강과 안전을 위협할 수 있으면 여전히 안전부품이다.

목적이 편의였더라도 결과가 위험하면 걸린다.

덧붙일 점이 있다.

제3자 적합성평가를 받아야 하는 이유가 건강·안전이 아닌 다른 사유(예컨대 전파 간섭)뿐이라면, 고위험 조건을 채우지 못한다.

인증을 받는다는 사실만으로 고위험이 되지는 않는다.

우리나라는 목록에서 찾는다

우리나라 인공지능기본법은 순서도를 따라 내려가지 않고, 목록과 대조한다.

관문은 넷이고, 그중 하나는 칸만 있고 항목이 없다.^[4]

[문 앞] 이 법이 적용되는가 (제4조)

국외에서 한 일도 국내 시장·이용자에 영향이 있으면 적용
국방·안보 목적으로만 쓰는 AI 중 대통령령이 정한 것은 제외

① 금지 목록 → 없음 (0개)

② 고영향 인공지능인가 (제2조제4호)

├ 법이 정한 열 개 영역에 해당하고
├ 생명·신체 안전이나 기본권에 중대한 영향을 줄 우려가 있는가
├ 해당 → 제34조 여섯 책무 + 제31조 사전 고지 + 제35조 영향평가(노력)
└ 미해당 → 이 관문의 의무 없음

③ 투명성 대상인가 (제31조)

├ 생성형 AI → 사전 고지 + 결과물이 AI 생성임을 표시
└ 실제와 구분하기 어려운 음성·이미지·영상 → 명확한 고지·표시

④ 고성능 AI인가 (제32조 · 시행령 제24조)

└ 세 요건을 모두 충족 → 위험 식별·관리 이행 + 결과를 장관에게 제출

①은 비어 있다.

금지 조항이 없다고 해서 EU가 금지한 행위들이 우리나라에서 합법이라는 뜻은 아니다.

다른 법이 다를 수 있고, 자세한 사정은 4장에서 봤다.

②의 열 개 영역은 이렇다.^[5]

에너지 공급, 먹는물, 보건의료, 의료기기, 원자력, 범죄수사 생체인식, 채용·대출심사, 교통, 국가기관 의사결정, 유아·초중등 교육.

AI를 이 영역에서 쓰고, 동시에 생명·신체 안전이나 기본권에 중대한 영향을 줄 우려가 있으면 고영향 인공지능이다(3장).

고영향 인공지능에는 제34조의 여섯 가지 책무가 따라붙는다.

위험관리방안, 설명 방안, 이용자 보호 방안, 사람의 관리·감독, 조치 내용을 담은 문서의 작성·보관, 그리고 위원회가 정한 그 밖의 사항이다(3장).

고영향에 해당하지 않으면 이 책무는 없다.

EU와 달리 **"제품에 붙은 AI"**와 **"독립 소프트웨어 AI"**를 나누는 갈림길이 없다.

의료기기에 들어간 AI든 독립 진단 소프트웨어든 같은 목록의 같은 항목으로 본다.

제품안전법 계보와 연결되지 않은 구조가 여기서 드러난다.

판정 절차도 다르다.

사업자의 자체 검토는 **의무**다.

그러나 과학기술정보통신부장관에게 확인을 요청할지는 **재량**이다.^[6]

스스로 판단하고 그대로 갈 수도 있고, 확인을 받아 둘 수도 있다.

③과 ④는 이 목록과 별개로 걸린다.

생성형 AI라면 결과물 표시 의무가 붙는다(제31조).

안전성 확보 의무(제32조)는 누적 연산량이 10^{26} 부동소수점연산 이상일 때 붙지만, 연산량만으로 정해지지 않는다.

최첨단 기술을 적용했을 것, 사람의 생명·신체와 기본권에 광범위하고 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 것까지 세 요건을 모두 채워야 한다(8장).

관문끼리는 겹친다.
 생성형 AI로 지원서를 걸러 주는 도구라면 ②와 ③에 함께 걸린다.

두 법을 나란히 놓으면

두 도표를 겹치면, 관문이 어디서 짝을 이루고 어디서 짝이 없는지 보인다.

묻는 것	EU AI Act	우리나라 인공지능기본법
금지하는 AI가 있는가	있다. 열 가지	없다. 0개
제품에 든 AI를 따로 보는가	본다. Annex I 안전부품	보지 않는다
고위험·고영향으로 묶는 영역	Annex III 여덟 영역	열 개 영역(카목은 대통령령 위임) + 중대성 판단
알릴 의무는 무엇인가	챗봇·합성 콘텐츠·딥페이크·감정인식	고영향·생성형 사전 고지, 결과물 표시, 딥페이크 고지
큰 모델에 붙는 조건은 무엇인가	연산량 10 ²⁵ 초과는 시스템적 리스크로 추정	연산량 10 ²⁶ 이상 + 최첨단 + 광범위·중대 영향, 셋 모두
중간에 멈추는 관문은 어디인가	① 금지 하나	없음

금지 목록, 제품 내장 AI의 갈림길, 그리고 "여기서 끝"이라는 지점은 EU에만 있다.
 큰 모델은 양쪽 모두 연산량을 대리 지표로 쓰지만, 우리나라는 그 위에 두 요건을 더 걸었다.

우리 서비스는 하나가 아니다

실무에서 이 판정이 어려운 진짜 이유는 조문이 복잡해서가 아니다.

서비스 하나 안에 AI가 여러 개 들어 있기 때문이다.

고객 상담 플랫폼 하나를 떠올려 보자.
 대화를 처리하는 언어 모델, 상담원 배정을 최적화하는 모델, 통화 내용에서 불만 강도를 읽는 모델, 신규 상담원을 뽑을 때 지원서를 걸러 주는 모델이 있다.

네 모델은 서로 다른 칸에 들어간다.

대화 처리는 투명성 의무 대상이고, 배정 최적화는 아무 데도 걸리지 않으며, 감정 추론은 사용 맥락에 따라 금지이거나 고위험이고, 채용 선별은 EU에서는 Annex III 고위험, 우리나라에서는 고영향 후보다.

"우리 회사는 고위험 AI 기업인가"는 답할 수 없는 질문이다.

답할 수 있는 질문은 "이 기능은 어느 칸인가"뿐이다.

물건이 팔려 오면 잣대가 늘어난다

AI가 소프트웨어로만 있으면 지금까지의 판정으로 끝난다.

그런데 AI가 **물건에 들어가 있으면**, 국내에서는 다른 이름의 절차들이 함께 걸릴 수 있다.

실무자가 실제로 마주치는 이름이니 정리해 둔다.

위해성평가.

「인체적용제품의 위해성평가에 관한 법률」이 정의를 두고 있다.

대상은 식품·의약품·화장품·의료기기·위생용품처럼 사람이 먹거나, 바르거나, 몸에 쓰는 식품의약품안전처 소관 제품이다.^[7]

평가는 위해요소에 **노출**되는 정도를 재고, 미리 정해 둔 **인체노출 안전기준**과 대조한다.

임계값이 있는 정량 평가다.

AI가 들어간 의료기기라면 이 잣대가 걸릴 수 있다.

완구 같은 공산품은 이 법의 대상이 아니다.

안전성조사.

공산품 쪽에서 쓰는 절차는 「제품안전기본법」의 안전성조사다.

다만 성격이 다르다.

시장에 내놓기 전에 하는 사전 평가가 아니라, 이미 유통 중인 시판품을 골라 **결합 여부를 조사하는 사후 수단**이다.^[8]

0-2장에서 본 유럽의 시장감시에 대응한다.

영향평가.

앞의 두 가지가 몸이 상하는 문제를 다룬다면, 7장에서 본 제35조 영향평가는 기본권 쪽을 본다.

영향평가는 고영향 AI에 붙는 노력 의무다.

정리하면 우리나라에는 잣대가 여럿이고, 잣대마다 대상이 다르다.

이름	대상	확인 항목	시점	임계값
위해성평가	식품·의약품·화장품·의료기기 등 (식약처 소관)	노출되면 몸이 얼마나 상하는가	사전	있음
안전성조사	유통 중인 공산품	결함이 있는가	사후	없음
영향평가	고영향 AI	기본권을 제약하는가	사전	없음

잣대마다 대상이 다르다는 점이 실무에서 중요하다.

AI가 들어간 진단용 의료기기라면, 인체적용제품이므로 위해성평가가, 의료기기 영역이므로 고영향 판단과 영향평가가 함께 걸릴 수 있다.

반면 말하는 인형은 인체적용제품이 아니어서 위해성평가법의 대상이 아니다.

프탈레이트 같은 유해물질과 배터리 발화는 「어린이제품 안전 특별법」이 다룬다.

출시 전에는 공통안전기준과 안전인증·안전확인 같은 사전 절차로, 출시 후에는 이 법의 안전성조사로 본다.^[9]

그러나 아이와 나누는 대화가 아이의 정서에 주는 영향을 재는 잣대는 뚜렷하지 않다.

어린이제품 안전 특별법이 막는 "위해"는 인체의 건강을 해치는 위험요소로 정의돼 있어, 대화 내용이 주는 정서적 영향까지 담는지 분명하지 않다.

인공지능기본법이 이 인형에 확실히 지우는 의무는, 생성형 AI라면 AI가 만든 결과물임을 알리는 고지·표시(제31조) 정도다.

영향평가(제35조)는 고영향 AI에만 붙는 노력 의무인데, 말하는 인형은 고영향 열 개 영역에 들기 어렵다.

문제는 이 잣대들을 잇는 조항이 없다는 데 있다.

EU는 AI 요건을 기존 제품 법령의 절차 안에 넣어, 제조사가 적합성평가 한 번으로

두 법의 요건을 함께 확인받도록 설계했다.

우리나라는 평가마다 근거 법이 따로 있다.

실무에서는 **별도 절차마다 같은 정보를 거듭 제출해야 할 수 있다**는 뜻이다.

[필자 분석] 같은 자기 판정, 다른 사후 검증

두 법 모두 1차 판정을 사업자에게 맡긴다.

0-2장에서 본 40년 전통의 연장이다.

유럽 제품안전 체계는 애초에 국가가 모든 제품을 미리 검사하는 방식을 버리고, 제조사가 스스로 선언하되 그 선언에 책임을 지우는 쪽을 택했다.

그런데 자기 판정을 맡긴 뒤 무엇을 요구하느냐에서 두 법이 갈린다.

EU는 판정 근거를 문서로 남기라고 요구한다.

Annex III 영역에 해당하지만 중대한 리스크가 없다고 판단해 예외를 주장하려면, 공급자는 그 판단 근거를 시장에 내놓기 전에 작성해 두어야 하고, 당국이 요구하면 제출해야 한다.^[10]

판정이 틀렸는지 나중에 따져 볼 수 있는 기록이 남는다.

우리나라는 자체 검토를 의무로 두었지만, 그 결과를 남기라는 요구는 조문에 없다. 확인 요청은 재량이므로, 사업자가 "우리는 고영향이 아니다"라고 판단하고 넘어가면 그 판단의 흔적이 어디에도 남지 않는다.

같은 자기 판정이지만 되짚을 수 있는 정도가 다르다.

이 차이는 사고가 났을 때 드러난다.

문서가 있으면 판단의 잘잘못을 다룰 수 있고, 없으면 다룰 재료조차 없다.

11장에서 본 규제 방식의 차이도 여기서 드러난다.

EU에서는 시장감시당국이 출시 전에 남긴 판정 기록을 요구할 수 있다.

우리나라에서는 위반 혐의나 신고가 있어야 사실조사가 시작되고, 그때 볼 기록도 따로 정해져 있지 않다.

칸을 고르는 일이 끝나면 다음 질문이 온다.

그래서 무엇을 만들어야 하는가.

14장에서 두 법을 한꺼번에 맞추는 작업 순서를 살펴본다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 조직이 만들거나 사용하는 AI 기능을 **기능 단위로** 나열했는가 — 제품 단위가 아니라 기능 단위여야 한다
- ☐ 각 기능마다 EU 여섯 관문과 우리나라 네 관문을 따로 통과시켜 봤는가 — 어느 한 관문에서 걸렸다고 나머지를 건너뛰지 않았는가(EU는 ①만 예외)
- ☐ 우리나라 고영향 판정에서 영역 해당 여부와 **중대한 영향 우려**를 따로 검토했는가
- ☐ 조화법령 제품에 들어간 AI라면, 해당 AI의 **의도된 목적**이 안전인지 편의인지 문서로 정리했는가 (2026년 개정으로 갈리는 지점)
- ☐ AI가 들어간 제품이 식약처 소관(의료기기 등)인지, 공산품인지 확인했는가 — 걸리는 국내 잣대가 달라진다
- ☐ 고위험·고영향이 아니라고 판단한 기능이 있다면, 판단 근거를 **지금** 문서로 남겨 두었는가
- ☐ 판정 결과를 제품 출시·업데이트 절차에 연결해 두었는가 — 기능이 추가되면 판정도 다시 해야 한다(5장)

주 (註)

1. AI Act Article 5(1)(a)~(h)의 여덟 가지와, Regulation (EU) 2026/1744 Article 1(7)이 신설한 5(1)(ba)·(bb)
뒤의 둘은 2026-12-02부터 적용된다(상세는 4장 각주 2)
세 번째 관문의 여덟 영역은 Annex III 제1~8호
2026-09-21 EUR-Lex CELLAR 원문(CELEX 32024R1689)으로 대조했다 ↪
2. AI Act Article 50(6) — 투명성 의무는 제3장(고위험 요건·의무)에 영향을 주지 않는다
Article 51(2) — 학습에 쓴 누적 연산량이 10^{15} 부동소수점연산을 초과하면 고영향 능력(high-impact

capabilities)이 있는 것으로 추정한다

2026-09-21 CELLAR 원문 대조 ↩

3. Regulation (EU) 2026/1744(Digital Omnibus on AI) Article 1(4)(a)·1(8), AI Act Article 3(14) 개정 및 Article 6(1a)~(1c) 신설

발효 2026-07-27

안전 기능은 공급자가 정하는 의도된 목적이며, 조화법령 제품에 통합돼 있다는 사실만으로는 안전 기능을 수행한다고 보지 않는다(전문 (7)) ↩

4. 인공지능기본법 제4조·제31조·제32조·제35조

시행령 제24조제1항은 누적 연산량 10^{16} 부동소수점연산 이상, 최첨단 인공지능기술 적용, 생명·신체 안전과 기본권에 광범위하고 중대한 영향을 미칠 우려의 세 요건을 모두 요구한다

연산량 산정 방식 고시(같은 조 제2항)는 2026-09-21 법제처 행정규칙 검색에서 우선구매 확인 고시 (제2026-50호) 외에 나타나지 않았다

법률 제21311호·시행령 제36580호를 같은 날 대조했다 ↩

5. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 제2조제4호 가목~차목

카목은 대통령령 위임이며 현재 시행령에 추가 지정은 없다 ↩

6. 인공지능기본법 제33조(고영향 인공지능의 확인)

사업자의 사전 검토는 의무이나, 장관에 대한 확인 요청은 재량이다 ↩

7. 인체적용제품의 위해성평가에 관한 법률 제2조(2025.3.18 공포, 2026.3.19 시행)

제1호 인체적용제품(식품·농수산물·축산물·주류·건강기능식품·의약품·마약류·화장품·의료기기·위생용품 등 식품의약품안전처장이 관리하는 제품), 제2호 위해요소, 제3호 위해성(노출 시 건강을 해칠 수 있는 정도), 제4호 위해성평가, 제5호 인체노출 안전기준

2026-09-27 법제처 국가법령정보(MST 269959)로 제1호를 대조했다

2026년 9월 18일 법제처 행정규칙 검색 결과 "위해성평가"를 표제에 쓰는 고시 11건의 소관은 화학물질안전원·국립환경과학원·기후에너지환경부·식품의약품안전처·농촌진흥청이며 국가기술표준원 소관 고시는 없다 ↩

8. 제품안전기본법 제3조제3호(2025.12.2 공포, 2026.6.3 시행)

"제품의 제조·설계 또는 제품상 표시 등의 결함 여부에 관하여 검증·검사 또는 평가하는 일체의 활동"

유통 중인 시판품을 선택해 조사하는 사후 집행 수단이다 ↩

9. 어린이제품 안전 특별법 제2조제4호(안전성조사 — 어린이제품의 위험요인을 조사하는 일체의 활동), 제5호(위해 — 인체의 건강을 해치거나 해칠 우려가 있는 위험요소), 제7호(공동안전기준), 제8호·제10호(안전인증·안전확인)

인공지능기본법 제35조(영향평가는 고영향 인공지능에 대한 노력 의무이며, 2026년 개정으로 인공지능취약계층의 특성을 반영하도록 함)

2026-09-27 법제처 국가법령정보(어린이제품법 MST 276551, 인공지능기본법 MST 282791) 원문 대조 ↩

10. AI Act Article 6(3) — Annex III 해당 AI라도 중대한 리스크를 야기하지 않는 경우의 예외

공급자는 시장 출시 전에 그 평가를 문서화해야 하며, 국가 관할당국은 그 평가의 제출을 요구할 수 있다

Regulation (EU) 2026/1744 전문 (22)가 이 문서화 의무가 유지됨을 확인하면서 EU 데이터베이스 등록 항목만 간소화했다 ↩

14장. 두 법을 동시에 맞추는 최소 공통 작업

이 장을 한 문장으로

두 법을 각각 맞추면 두 번 일하게 된다.

겹치는 부분을 먼저 만들면 한 번의 작업으로 두 법을 함께 맞춘다.

여행 가방을 싸 본 사람은 안다.

유럽과 일본을 연달아 가야 할 때, 챙길 짐은 대부분 같다.

옷도, 세면도구도, 노트북도 같다.

다른 것은 콘센트뿐이다.

그래서 노트북을 두 대 사지 않는다.

어댑터를 두 개 챙긴다.

본체는 하나로 두고, 나라마다 다른 부분만 따로 붙여야 짐이 준다.

두 SI 법 대응도 같은 원리로 접근할 수 있다.

그런데 실제 현장에서는 반대로 하는 경우가 많다.

EU 대응 프로젝트를 따로 열고, 국내 대응 프로젝트를 따로 연다.

두 팀이 각자 문서를 만들고, 두 문서는 서로 연결되지 않는다.

무엇이 겹치고 무엇이 다른가

두 법의 요구사항을 나란히 놓으면 뚜렷한 규칙이 하나 보인다.

거의 모든 항목에서 EU 쪽 요구가 더 높거나 같다.

더 낮은 경우는 없다시피 하다.

실무에서 뜻하는 바는 분명하다.

EU 기준으로 한 번 만들면 우리나라 요건은 대체로 함께 충족된다.

반대 방향은 성립하지 않는다.

우리나라 기준으로 만든 문서를 들고 EU에 가면 거의 전부 다시 만들어야 한다.

몇 가지만 짚어 보자.

- **리스크 관리** — EU는 수명주기 전체에 걸쳐 되풀이하는 관리 시스템을 요구하고(Art.9), 우리나라는 위험관리방안 수립을 요구함(제34조제1호). EU 방식의 시스템을 만들면 우리나라의 위험관리방안은 그 안에 들어 있음.
- **사람의 감독** — EU Art.14와 우리나라 제34조제4호가 요구하는 바가 거의 같음. 여기는 처음부터 겹침.
- **문서 보관** — EU는 10년, 우리나라는 5년임. 긴 쪽에 맞추면 됨.
- **표시·고지** — EU는 기계가 읽을 수 있는 형식을 의무로 요구하고, 우리나라는 선택으로 둠(6장). 기계판독 형식으로 만들면 양쪽을 모두 채움.

다만 어댑터가 필요한 자리도 있다.

관할이 다르면 본체를 공유할 수 없는 항목이다.

국내대리인과 EU 수권대리인은 관할마다 따로 지정해야 한다.

표시 문구의 언어도 따로다.

신고와 등록의 상대방도 다르다.

이런 항목은 아무리 잘 설계해도 두 번 해야 한다.

순서가 비용을 정한다

무엇을 먼저 하느냐가 전체 비용을 크게 좌우한다.

아래 순서를 권한다.

1. **AI 인벤토리부터 만든다.** 우리 조직이 만들고, 사고, 쓰는 AI가 각각 몇 개이고 어디에 들어 있는지 정리한 목록임. 인벤토리가 없으면 다음 단계가 모두

근거를 잃음.

2. **기능 단위로 분류한다.** 13장의 판정을 인벤토리의 각 줄에 적용함. 이 단계에서 대부분의 항목이 "아무 데도 걸리지 않음"으로 정리되고, 남는 것은 생각보다 적음.
3. **남은 것에만 리스크 관리 문서를 만든다.** EU Art.9 기준으로 설계함. 우리나라 제34조제1호는 자동으로 채워짐.
4. **기술문서와 로그를 같은 틀로 만든다.** EU Annex IV의 아홉 개 항목이 사실상 업계 표준 목차 역할을 함. 우리나라에는 대응 조문이 없지만, 만들어 두면 제34조제5호 문서 작성·보관 의무가 함께 채워지고 사고가 났을 때 방어 재료가 됨(10장).
5. **표시 체계를 기계판독 기준으로 한 번에 만든다.** 2026년 8월 2일 이후 EU에 출시하는 시스템에는 경과조치가 없고, 이미 출시한 시스템의 경과조치도 2026년 12월 2일에 끝남(6장·부록 B).
6. **사고 기록 절차를 만든다.** EU는 중대 사고 보고를 의무로 요구하고, 우리나라에는 고영향 AI에 대응 조문이 없음(최첨단 AI는 제32조의 안전사고 대응 체계가 있음). 그러나 제조물책임 대응 관점에서는 우리나라에서도 필요함.

이 순서의 핵심은 1번과 2번이다.

인벤토리와 분류를 건너뛰고 3번부터 시작하면, 걸리지도 않는 기능에 문서를 만들게 된다.

실무에서 가장 흔한 낭비가 여기서 생긴다.

먼저 오는 쪽은 우리나라다

여기서 역설이 하나 나온다.

지금까지 "EU 기준으로 만들라"고 했는데, **정작 먼저 지켜야 하는 쪽은 우리나라 법이다.**

우리나라 인공지능기본법은 2026년 7월 21일에 전면 시행됐다.

고영향 AI 사업자의 여섯 가지 책무는 이미 적용되고 있다.

반면 EU의 Annex III 고위험 AI 요건은 2027년 12월 2일로, 제품 내장형은 2028년 8월 2일로 미뤄졌다(9장·부록 B).

우리나라 의무가 EU보다 1년 4개월 먼저 적용된다.

그래서 앞의 조언이 모순처럼 들린다.

당장 필요한 것은 우리나라 요건인데 설계는 EU 기준으로 하라니, 급하지 않은 쪽에 먼저 힘을 쓰라는 말처럼 읽힌다.

모순이 아니다.

두 가지를 나누면 된다.

- **지금 갖춰야 하는 것** — 우리나라 기준을 채우면 됨. 이미 시행 중임.
- **지금 설계해야 하는 것** — EU 기준이어야 함. 적용일은 1년 넘게 남았지만, 나중에 다시 만들면 지금 한 작업이 버려짐.

실무에서는 이렇게 된다.

리스크 관리 체계는 EU 제9조 수준으로 설계하되, 우리나라 법에 따라 지금 게시하고 보관할 문서에는 그중 제34조제1호가 요구하는 부분만 뽑아서 쓴다.

틀은 크게 짜고, 지금 채울 칸만 먼저 채운다.

거꾸로 하면 대가가 크다.

우리나라 기준에 맞춰 작게 만들어 두고 나중에 넓히려 하면, 넓히는 비용이 처음부터 만드는 비용과 거의 같아진다.

문서의 목차 구조 자체가 다르기 때문이다.

문서가 아니라 조직이 비용이다

여기까지는 만들어야 할 산출물의 이야기였다.

그런데 진짜 비용은 다른 곳에 있다.

만든 체계를 계속 살아 있게 유지하는 일이다.

EU AI Act 제17조가 요구하는 품질관리시스템은 문서 한 벌이 아니다.

누가 문서를 갱신하는지, 모델이 바뀌면 누가 다시 검토하는지, 그 검토가 실제로 이뤄졌음을 무엇으로 증명하는지를 정한 체계다.

5장에서 본 "검진과 주치의"의 차이가 여기서 다시 나온다.

우리나라 법에는 이에 해당하는 요건이 없다.

그래서 국내 사업만 하는 동안에는 이 비용이 눈에 띄지 않는다.

이 비용은 EU 시장에 진출하는 순간 드러난다.

그때 가서 알아차리면 늦다.

조직과 절차를 만드는 데는 문서를 만들 때보다 훨씬 긴 시간이 걸린다.

[필자 분석] "최소 공통"이라는 말의 함정

이 장의 제목에 쓴 "최소 공통"이라는 표현은 오해를 부를 수 있다.

겹치는 항목만 하면 두 법을 다 맞출 수 있다는 뜻으로 읽힐 수 있기 때문이다.

그렇지 않다.

겹치는 항목만 하라는 뜻이 아니라, 겹치는 항목부터 하라는 뜻이다.

두 법의 요구가 겹치는 영역은 대체로 두 입법자가 모두 "이건 반드시 필요하다"고 판단한 부분이다.

리스크 관리, 사람의 개입 수단, 기록 보관.

서로 다른 철학에서 출발한 두 법이 같은 결론에 도달했다면, 그 항목은 규제 대응 이전에 **제품을 제대로 만드는 일**에 가깝다.

반대로 한쪽에만 있는 항목에는 그 법의 고유한 관점이 담겨 있다.

EU에만 있는 데이터 거버넌스와 자동 로그는 "AI의 리스크는 데이터와 추적 불가능성에서 온다"는 판단에서 나왔고, 우리나라에만 있는 우선구매 확인은 "시장을 만들어 유도한다"는 판단에서 나왔다.

겹치는 항목은 제품 안전의 문제이고, 갈리는 항목은 두 법이 각자 상정한 시장 전략의 문제다.

겹치는 항목을 먼저 하는 편이 순서상 자연스럽고, 실제로 비용도 덜 든다.

체계를 만들어 두면 그것으로 끝나는가.

그렇지 않다.

규제는 계속 바뀌고, 바뀔 때마다 만들어 둔 체계를 고쳐야 한다.

그렇다면 무엇이 언제 바뀌는지는 어떻게 알 수 있는가.

15장에서 이 질문을 다룬다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ AI 인벤토리가 문서로 있는가 — 없다면 이것이 첫 번째 과제다
- ☐ 문서를 만들 때 **높은 쪽(대체로 EU)** 기준으로 설계하고 있는가, 아니면 법마다 따로 만들고 있는가
- ☐ 관할별로 반드시 나눠야 하는 항목(대리인 지정·표시 언어·신고 상대방)을 따로 식별해 두었는가
- ☐ 만든 문서를 누가 **언제 갱신하는지** 정해 두었는가 — EU Art.17이 실제로 묻는 질문이다
- ☐ 모델 변경·기능 추가 시 분류와 문서를 다시 검토하는 절차가 개발 프로세스에 들어가 있는가

15장. 정책 환경을 읽는 법 — 어디를 보고 무엇을 기다리나

이 장을 한 문장으로

규제 대응의 절반은 이미 나온 법을 읽는 일이고, 나머지 절반은 아직 나오지 않은 기준을 기다리는 일이다.

내일 비가 올지 알고 싶으면 기상청을 본다.

기상청은 한 곳이고, 예보는 정해진 시간에 나오고, 형식도 일정하다.

우산을 챙길지 말지는 예보 하나를 보고 정할 수 있다.

규제에는 기상청이 없다.

관보가 있고, 부처 발표가 있고, 표준화 기구의 진행 상황이 있고, 업계 보도가 있다.

창구마다 정보가 나오는 주기도, 형식도, 확실성도 다르다.

흩어진 정보를 하나의 예보로 엮는 일은 각자의 몫이다.

어디를 볼 것인가

지켜볼 곳은 양쪽에 네 군데씩이다.

EU 쪽 네 곳.

1. **관보(Official Journal of the EU)** — 법이 확정되는 유일한 장소임. 여기 실리기 전에는 어떤 것도 최종이 아님.
2. **AI Office 발표** — 가이드라인, 실행규범(Code of Practice), 템플릿. 법은 아니지만 무엇을 어떻게 해야 하는지 실무 기준이 여기서 나옴.

3. **조화표준 진행 상황** — CEN/CENELEC JTC 21이 AI Act용 유럽 표준을 만들고 있음. 뒤에서 따로 다룸.
4. **Safety Gate** — 실제로 어떤 제품이 문제가 되어 시장에서 회수됐는지 쌓이는 곳임. 조문이 아니라 사고를 보는 창구.

우리나라 쪽 네 곳.

1. **관보** — 법률·시행령·고시가 확정되는 곳임.
2. **과학기술정보통신부 고시 행정예고** — 이 목록에서 실무적으로 가장 중요한 창구일 수 있음. 고시가 확정되기 전 예고 단계이고, 이때 의견을 낼 수 있기 때문임.
3. **국가인공지능전략위원회 의결 사항** — 정책 방향이 먼저 드러나는 자리.
4. **인공지능안전연구소** — 위험 평가 기준과 방법론이 나오는 곳.

같은 뉴스가 아니다

이제 이 장의 핵심으로 들어가자.

위 창구들에서 나오는 정보는 **확실성의 등급이 다르다**.

등급이 다른 정보를 섞으면 대응이 흔들린다.

네 단계로 나눈다.

- **확정** — 관보에 실렸음. 번호가 붙었고 시행일이 정해졌음.
- **임박** — 절차상 남은 것이 형식뿐임. 행정예고를 마친 고시, 최종 표결만 남은 법안.
- **방향** — 초안이 공개됐거나 의견수렴 중이거나 정치적 합의에 이르렀음. 내용은 바뀔 수 있음.
- **관측** — 언론 보도, 업계 전망, 전문가 해설. 근거를 따라 올라가면 위 셋 중 하나에 닿아야 함.

2026년의 EU 개정이 이 구분을 잘 보여 준다.

이사회와 의회는 그해 5월 정치적 합의에 이르렀고, 의회는 6월 1차 독회에서 채택했다.

7월 8일 최종 채택을 거쳐 7월 24일 관보에 실리면서 **Regulation (EU) 2026/1744**라는 번호를 받았다.

이 넉 달 동안 시중에는 "고위험 AI 적용이 2027년 12월로 연기됐다"는 문장이 돌아다녔다.

이 문장의 내용은 결과적으로 맞았다.

확정본과 대조해 보면 날짜도 수치도 합의 단계의 요약과 일치했다.

그러나 4월에 이 문장을 근거로 사업 계획을 바꾼 조직과 관보를 기다린 조직은 서로 다른 리스크를 안고 있었다.

내용이 결과적으로 맞아떨어졌을 뿐, 처음부터 보장되지는 않았다.

부정형 사실이 가장 빨리 낡는다

모니터링에서 놓치기 쉬운 함정이 하나 있다.

"아직 없다"는 사실은 "있다"는 사실보다 빨리 낡는데, 낡아도 티가 나지 않는다.

새 법이 생기면 뉴스가 된다.

그러나 어제까지 없던 고시가 오늘 생겨도, 그 고시를 기다리던 사람에게만 뉴스가 된다.

기다리지 않던 사람의 문서에는 여전히 "미제정"이라고 적혀 있고, 이 문장은 아무 경고 없이 틀린 문장이 된다.

대응은 단순하다.

"아직 없다"고 적을 때는 언제 확인했는지를 함께 적는다.

그러면 그 문장을 읽는 사람이 스스로 유효기간을 판단할 수 있다.

표준을 기다린다는 것

EU 쪽에서 가장 기다릴 만한 대상은 조화표준이다.

이유를 풀어 보자.

AI Act 제40조에 따르면, 조화표준을 지킨 AI는 요건을 충족한 것으로 **추정**된다.

이 추정이 있으면 "무엇을 어디까지 하면 되는가"가 확정된다.

없으면 각자 알아서 판단해야 하고, 그 판단이 맞는지는 나중에 당국이 정한다.

표준을 만드는 곳은 **CEN/CENELEC JTC 21**이다.

2021년 6월에 설립됐고, 300명 넘는 전문가가 참여한다.

집행위원회가 표준화 요청을 보냈고, 위원회는 이 요청에 따라 개별 표준을 만들고 있다.

품질관리시스템에 관한 **prEN 18286**이 2025년 10월 공개 심의에 부쳐졌다.

제17조 품질관리시스템 요건에 대응하는 표준으로, AI Act 대응 표준 가운데 처음으로 공개 심의에 올랐다.^[1]

표준 번호 자체가 등급을 알려 준다.

앞의 **pr**은 아직 제안 단계라는 표시다.

표결과 채택을 거쳐 정식 유럽표준이 되면 이 두 글자가 떨어지고 **EN 18286**이 된다.

문서 번호만 보고도 확정인지 방향인지 구분할 수 있는 셈이다.

2026년 9월 23일 현재 이 두 글자는 아직 붙어 있다.

CEN-CENELEC 발표로는 각국 표준기관의 공식 투표 단계이고, 관보 인용도 확인되지 않는다.

관보에 인용되는 순간 준수 추정이 작동하고, 그때까지 조직마다 세워 둔 자체 기준은 다시 검토해야 한다.

그래서 부록 B의 대기 목록에 이 항목을 넣어 두었다.

우리나라에는 준수 추정 장치가 아예 없다.

대신 기다려야 할 대상은 **고시와 가이드라인**이다.

우선구매 확인 절차 고시는 2026년 7월에 나왔지만, 연산량 산정방식·투명성 표시 예외·영향평가 세부 기준·사업자 책무 세부 고시는 2026년 9월 27일 기준으로 확인되지 않았다(부록 B).

가이드라인은 작성 주체가 나뉜다 — 고영향 AI 판단 가이드라인은 한국지능정보사회진흥원(NIA)이, 고영향 AI 사업자 책무 고시·가이드라인은 한국정보통신기술협회(TTA)가 만든다.^[2]

가이드라인이 나왔다고 해서 근거가 되는 고시까지 제정되지는 않는다 — 둘을 구분해서 추적해야 한다.

[필자 분석] 모니터링의 목적은 수집이 아니다

정보를 모으는 일 자체는 목적이 아니다.

모니터링의 목적은 **결정할 시점을 확보**하는 데 있다.

조화표준이 언제 나오는지 왜 알아야 하는가.

조화표준이 나오면 대응 방식이 확정되기 때문이다.

그 전까지 조직은 둘 중 하나를 하게 된다.

최대치로 대비하거나(과잉), 나올 때까지 미루거나(과소).

어느 쪽이든 비용이다.

나올 시점을 알면 세 번째 선택지가 생긴다.

표준안의 방향에 맞춰 지금 할 수 있는 일만 하고, 표준이 확정되면 나머지를 채우는 길이다.

이 선택지는 시점을 아는 조직에만 열린다.

한 걸음 더 나아갈 수도 있다.

조화표준은 완성된 채로 하늘에서 내려오지 않는다.

사람들이 회의실에 모여 만든다.

그 회의실에 앉을 수 있다면, 기다리는 대신 참여하는 쪽으로 돌아설 수 있다.

지켜보기와 참여하기는 다르다.

16장에서 이 차이를 다룬다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ EU 네 곳·우리나라 네 곳의 확인 주기를 정해 두었는가 — 담당자와 주기가 없으면 모니터링이 아니라 우연이다
- ☐ 사내 규제 자료에서 **확정·임박·방향·관측**을 표기로 구분하고 있는가
- ☐ "아직 없다"고 적힌 문장마다 **확인 일자**가 붙어 있는가
- ☐ 과기정통부 고시 행정예고를 확인하고 있는가 — 확정 후에 아는 것과 예고 단계에서 아는 것은 대응 여지가 다르다
- ☐ prEN 18286을 비롯한 조화표준의 관보 인용 여부를 대기 목록에 올려 두었는가(부록 B)

주 (註)

1. CEN/CENELEC JTC 21은 2021년 6월 설립된 유럽 AI 표준 개발 전담 기술위원회이며, 집행위원회 표준화 요청 C(2023)3215에 따라 AI Act 대응 표준을 개발한다
prEN 18286(AI Quality Management System for EU AI Act Regulatory Purposes)은 AI Act Article 17 품질관리시스템에 대응하며, **공개 심의(public enquiry)**가 2025-10-30부터 2025-12-27까지 진행됐다
회원국 표결·채택과 관보 인용을 거쳐야 정식 유럽표준이 되며 Article 40의 준수 추정이 작동한다
CEN-CENELEC의 2026년 5월 27일 발표 기준 각국 표준기관의 공식 투표 단계이며, 2026년 9월 23일 현재 관보 인용은 확인되지 않는다(2장 각주 3과 같은 기준) ↷
2. NIA 채은선, "인공지능기본법의 주요 내용" 세미나(AI 제품안전 혁신 TF 제6차 전체 회의, 2026-08-06)
고영향 AI 판단 가이드라인(법 제33조제3항)은 NIA, 고영향 AI 사업자 책무 고시·가이드라인(법 제34조)은 TTA가 작성 주체다 ↷

16장. 규제를 사업 기회로 — 조달·표준·인증 시장

이 장을 한 문장으로

규제는 비용이기만 하지 않다.

남들이 넘지 못한 문턱은 이미 넘은 쪽에게 울타리가 된다.

운전면허를 떠올려 보자.

면허를 따는 일은 순전히 비용이다.

학원비가 들고, 시간이 들고, 시험에 떨어지면 다시 봐야 한다.

면허를 땀다고 차가 더 잘 나가지도 않는다.

그런데 면허 제도에는 다른 면이 있다.

면허가 없는 사람은 도로에 나올 수 없다.

이미 면허를 가진 사람에게 이 제도는 비용인 동시에, 준비되지 않은 운전자를 도로에서 걸러 주는 장치다.

한 가지가 더 있다.

면허 제도는 그 자체로 산업을 만든다.

운전학원이 생기고, 교재가 팔리고, 시험을 대행하고 관리하는 일이 직업이 된다.

규제가 없었으면 존재하지 않았을 시장이다.

AI 규제에서도 같은 구조가 만들어지고 있다.

다섯 갈래를 짚어 보자.

다섯 갈래

첫째, 표준을 만드는 자리.

15장에서 본 조화표준은 회의실에서 만들어진다.

그 자리에 앉으면 자기 조직의 기술적 전제와 용어가 표준 문안에 반영될 가능성이 생긴다.

표준이 확정된 뒤에 맞추는 쪽과 표준을 만들 때 참여한 쪽은, 같은 문서를 놓고도 준비 기간이 다르다.

둘째, ISO/IEC 42001 인증.

현재 인증받을 수 있는 유일한 AI 관리시스템 표준이다.^[1]

조직이 AI를 책임 있게 관리하는 체계를 갖췄다는 사실을 제3자가 증명해 준다.

여기서 정확히 해 둘 점이 있다.

이 인증은 두 법 어디에서도 준수 추정을 주지 않는다.

42001 인증서가 있다고 EU AI Act 제17조를 충족하지는 않는다.

다만 제17조 요건에 대응하는 뼈대로 쓸 수 있고, 당국이나 거래 상대방에게 역량을 보여 주는 재료가 된다.

추정과 증명은 다르다.

셋째, 우선구매 확인 취득.

7장에서 본 우리나라의 조달 지렛대다.

확인을 받으면 국가기관 우선구매 대상이 된다.

다만 실무에서 기대치는 정확히 잡아야 한다.

확인 절차가 실제로 심사하는 대상은 **제품에 AI가 들어 있는지 여부**이지, 그 AI가 얼마나 안전한지가 아니다.

진입 비용이 낮다는 뜻이고, 따라서 이 확인만으로 얻는 차별화 효과도 크지 않다는 뜻이다.

우선구매 확인은 조달 시장 접근권이지 품질 신호가 아니다.

국가표준 인증 쪽에서도 문이 넓어진다.

2027년 3월 시행되는 개정 산업표준화법은 KS 제품 인증을 신청할 수 있는 사람을 "제조하는 자"에서 "**제조, 개발·설계 또는 설치·운영하는 자**"로 넓혔다.^[2]

공장이 없는 설계·소프트웨어 중심 기업도 KS 인증을 신청할 수 있게 된다.

다만 넓어진 것은 신청할 자격이다.

어떤 AI 제품을 어떤 기준으로 심사할지는 따로 정해야 한다.

넷째, 역외 대리인 역할.

EU AI Act는 역내에 거점이 없는 공급자에게 수권대리인을 지정하라고 요구한다.

우리나라 법도 일정 기준을 넘는 해외 사업자에게 국내대리인을 지정하라고 요구한다(1장·9장).

양쪽 모두 누군가는 이 역할을 맡아야 한다.

법률·기술 문서를 이해하고 당국과 소통할 수 있는 조직에게 대리인 역할은 서비스 상품이 된다.

다섯째, 적합성평가 시장.

고위험 AI 가운데 일부는 제3자인 지정 인증기관(NB)의 평가를 거쳐야 한다.

2026년 개정은 NB가 지정받는 범위를 코드 체계로 세분했다.

제품 관련 코드, 생체인식 코드, 기술 유형별 코드로 나뉘는데, 마지막 항목에는 **에이전틱 AI를 포함한 신흥 기술**까지 들어가 있다.^[3]

평가를 받아야 하는 쪽이 있으면 평가를 하는 쪽도 있어야 한다.

이 시장은 이제 열리고 있다.

[필자 분석] 누구에게 기회인가

지금까지의 이야기는 "규제를 비용이 아니라 기회로 보라"는 흔한 조언과 닮았다.

그런데 이 조언에는 잘 언급되지 않는 전제가 있다.

규제를 기회로 바꾸는 일에도 자원이 든다.

표준 회의에 사람을 계속 보내려면, 그 사람의 시간을 살 수 있어야 한다.

인증을 받으려면 심사 비용과 준비 인력이 필요하다.

대리인 서비스를 하려면 법률과 기술을 함께 아는 인력을 두어야 한다.

이 모든 조건이 이미 자원을 가진 쪽에 유리하다.

규제가 만든 새 시장은 규제를 감당할 수 있었던 조직들이 나눠 갖는다.

문턱이 울타리가 된다는 말은, 뒤집으면 울타리 바깥에 남는 쪽이 생긴다는 말이다.

EU도 이 문제를 알고 있다.

2026년 개정은 중소기업 지원 조항을 넓히면서, **중소기업을 갓 벗어나 중견기업이 된 기업(SMC, small mid-cap)**이라는 범주를 새로 만들었다.^[4]

이런 기업도 기술문서를 간소화된 서식으로 낼 수 있고, 품질관리시스템을 규모에 맞게 갖출 수 있으며, 실제 환경 시험에 우선 접근할 수 있다.

규모가 커졌다는 이유만으로 갑자기 대기업과 같은 부담을 지게 되는 구간을 완충하려는 설계다.

그러니 "규제는 기회다"라는 문장은 절반만 맞다.

나머지 절반은 이렇다.

누구에게 기회인지를 빼고 말하면, 이 문장은 이미 앞서 있는 쪽의 언어가 된다.

4부를 마치며

4부에서는 기업의 눈으로 두 법을 살펴봤다.

우리 서비스가 어느 칸에 들어가는지 판정하고(13장), 두 법을 한꺼번에 맞추는 작업 순서를 정하고(14장), 무엇이 언제 바뀌는지 지켜보고(15장), 규제가 만든 시장에서 기회를 찾는다(16장).

네 장의 결론은 하나로 모인다.

규제 대응은 법 조문을 읽는 일에서 끝나지 않고, 조직이 일하는 순서를 바꾸는 일이다.

한줄 코멘트.

규제를 기회로 바꾸는 일에도 자원이 든다.

그 말을 빼면 "기회"라는 단어는 이미 앞선 쪽의 언어가 된다.

여기까지가 기업의 눈으로 본 두 법이다.

남은 일은 하나, 이 모든 차이를 하나의 저울에 올려 보는 일이다.

실무자를 위한 체크박스

- ☐ 우리 분야의 조화표준을 어디서 누가 만들고 있는지 파악했는가 — 참여 여부는 그다음 문제다
- ☐ ISO/IEC 42001 인증을 검토한다면, 이 인증이 **준수 추정**이 아니라 **증명 재료**라는 점을 조직 안에서 정확히 공유하고 있는가
- ☐ 우선구매 확인을 준비한다면, 그 효과를 조달 접근권으로 한정해 기대치를 잡았는가
- ☐ 공장 없이 설계·개발만 하는 조직이라면, 2027년 3월부터 KS 인증을 직접 신청할 수 있는지 확인했는가
- ☐ EU 진출 시 수권대리인을 직접 둘 것인지 외부 서비스를 쓸 것인지 결정했는가
- ☐ 우리 조직이 이 시장에서 **평가받는** 쪽인지, **평가하는** 쪽이 될 수 있는지 검토해 봤는가
- ☐ 우리 조직이 EU 기준 SMC에 해당하는지 확인했는가 — 간소 서식과 비례 적용을 받을 수 있다

주 (註)

1. ISO/IEC 42001:2023 (Information technology — Artificial intelligence — Management system)
인증 가능한 AI 관리시스템 표준으로는 현재 유일하다
EU AI Act Article 17 품질관리시스템과 조항 대응 관계가 있으나 **자동 준수를 보장하지 않는다** ↪
2. 「산업표준화법」 일부개정 법률 제21925호(2026-09-15 공포, 2027-03-16 시행) 제15조제1항
같은 개정은 인증심사의 유형을 산업표준심의회 심의로 정하게 하고(제17조제6항), 국민의 생명·신체·재산에 심각한 피해를 줄 우려가 높은 "고위험 공공용품"의 표준을 신속히 제정하고 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 안전기준과 정합성을 맞추도록 했다(제5조제6항, 제5조의2)
2026-09-23 법제처 신규조문 대조로 확인 ↪
3. Regulation (EU) 2026/1744 Article 1(43), AI Act Annex XIV 신설
NB 지정 범위를 세 갈래 코드로 특정한다 — AIP(Annex I 제품 관련), AIB(Annex III 제1호 생체인식),

AIH(기술 유형별)

AIH 0401은 "다른 코드에 포함되지 않는 신흥 AI 기술(에이전틱 AI 포함)"이다 ↩

4. Regulation (EU) 2026/1744 Article 1(4)(14a)(14b) — SME(Recommendation 2003/361/EC)에
더해 SMC(Recommendation (EU) 2025/1099) 범주 신설
SMC도 간소 기술문서 서식(Article 11(1))과 품질관리시스템 비례 적용(Article 17(2))을 받고, 실제
환경 시험에 우선 접근한다
벌금에도 SMC 경감 조항(Article 99(6a))이 신설됐다 ↩

에필로그 — 어느 쪽이 더 똑똑한 규제인가

처음에 던진 질문으로 돌아갈 차례다.

같은 기술을 겨냥해 두 법이 거의 동시에 시행됐다.

이 책은 열다섯 장에 걸쳐 두 법을 조문 단위로 나란히 놓았다.

그렇다면 이제 답할 수 있어야 한다.

어느 쪽이 더 똑똑한 규제인가.

채점표를 펴 보자.

일곱 항목의 채점

1. **금지 목록** — EU는 열 가지를 전면 금지했고, 우리나라에는 그 목록 자체가 없음.
2. **분류 체계** — EU는 제품에 붙은 AI와 독립 소프트웨어를 나눠 각각 다른 경로로 보내고, 우리나라는 열 개 영역을 한 목록에 나열함.
3. **표시 의무** — EU는 기계가 읽을 수 있는 형식으로 새기라 하고, 우리나라는 사람이 읽는 안내 문구로도 갈음할 수 있게 함.
4. **기술 요건** — EU는 데이터 거버넌스·기술문서·자동 로그·정확성·견고성까지 여덟 갈래를 요구하고, 그 가운데 우리나라 여섯 책무와 짝이 맞는 요건은 절반 남짓임(3장).
5. **사전 관문** — EU는 적합성평가를 통과해야 시장에 낼 수 있고, 우리나라는 검·인증을 노력 의무로 두고 조달로 유도함.
6. **사후 체계** — EU는 중대 사고 보고와 사후 시장 모니터링을 사업자 의무로 부과하고, 우리나라는 최첨단 AI의 안전사고 대응 체계(제32조)를 빼면 대응 조문이 없음.

7. 제재 — EU는 전 세계 매출의 7%까지 물리고, 우리나라의 과태료 상한은 3천만원임.

일곱 항목 모두 EU가 앞선다.

채점은 끝난 것처럼 보인다.

채점표를 누가 만들었는가

그런데 이 채점표에는 문제가 하나 있다.

항목을 EU의 조문 목록에서 뽑았다.

데이터 거버넌스가 있는가, 자동 로그가 있는가, 적합성평가가 있는가.

이 질문들은 EU AI Act의 목차를 그대로 옮겼다.

한 법의 설계도를 체크리스트로 만들어 다른 법을 채점하면, 다른 법은 반드시 진다.

애초에 그 설계도대로 지어지지 않았기 때문이다.

0-3장에서 같은 법을 읽고도 결론이 갈리는 이유를 살펴봤다.

어떤 렌즈를 먼저 드느냐에 따라 결론이 달라졌다.

채점에도 같은 문제가 있다.

무엇을 항목으로 세울지 정하는 순간 승부는 절반쯤 결정된다.

그렇다면 우리나라의 설계도로 채점표를 만들면 어떻게 될까.

산업 육성 조문이 몇 개인가, 취약계층 지원 체계가 있는가, 학습용 데이터 제공 시스템이 있는가, 창업 투자 연계가 있는가.

이 항목들로 재면 EU AI Act는 거의 모든 칸이 비어 있다.

EU AI Act가 규제 법령이기 때문이다.

규제 쪽에서도 마찬가지다.

국가가 스스로 구매자가 되어 검·인증 받은 제품을 조달에서 우대하는 방식(7장)은 EU AI Act에 대응 조문이 없다.

강제하는 대신 유인하는 이 설계를 유럽식 체크리스트로 재면, "적합성평가

없음"이라는 빈칸으로만 잡힌다.

있는 장치가 없는 것으로 기록된다.

두 법은 서로 다른 질문에서 태어났다(1장).

그 사실을 확인해 놓고 한쪽의 답안지로 다른 쪽을 채점하면 앞뒤가 맞지 않는다.

강한 쪽이 늦게 온다

채점표가 놓치는 것이 하나 더 있다.

시점.

일급 항목에서 앞선 EU의 고위험 AI 요건은 2027년 12월에야 적용된다.

제품에 내장된 AI는 2028년 8월이다.

반면 우리나라 인공지능기본법은 2026년 7월에 이미 전면 시행됐다.

더 엄격한 법이 나중에 오고, 더 느슨한 법이 먼저 왔다.

그래서 지금 사업자가 실제로 지고 있는 의무의 무게는 채점표와 반대다.

우리나라에서 고영향 AI를 다루는 사업자는 이미 여섯 가지 책무를 지고 있고, 유럽의 같은 사업자에게는 아직 1년 넘는 준비 기간이 남아 있다.

이 역전은 한시적이다.

2028년이 지나면 원래 순서로 돌아간다.

그러나 그때까지 몇 해 동안 우리나라 기업은 국내 규제를 먼저 감당하면서, 아직 오지 않은 유럽 규제를 동시에 준비해야 한다.

규제 강도의 순위와 대응 순서의 순위가 어긋나는 구간이다.

그러면 무엇으로 재는가

질문을 바꿔야 한다.

어느 쪽이 더 똑똑한가가 아니라, 어느 쪽이 더 오래 버티는가.

기술은 계속 바뀐다.

기술이 바뀔 때마다 법을 고쳐야 한다면, 법은 언제나 늦는다.

40년을 버틴 유럽 체계는 이 문제를 이렇게 풀었다.

법은 결과만 정하고, 결과에 이르는 방법은 표준에 맡긴다.

표준은 법보다 빨리 고칠 수 있다.

그래서 기술이 앞서 나가도 법의 골격은 흔들리지 않는다.

이런 구조가 있느냐 없느냐가 내구성을 가른다.

그리고 이런 구조는 EU 조문을 몇 개 베껴 온다고 생기지 않는다.

내구성을 정하는 것은 조문의 수가 아니라, 조문 뒤를 받치는 기반의 두께다.

12장에서 두 나라의 감시 조직을 놓고 던진 질문이 여기서 다시 나온다.

우리나라는 한 부처가 총괄하므로, EU가 애써 푼 조정 문제가 애초에 없다.

이 단순함은 효율일 수도 있고, AI를 받칠 아래층을 아직 잊지 않아서 생긴 빈칸일 수도 있다.

효율인지 빈칸인지는 조직도가 아니라, 조직 아래에 무엇이 깔려 있느냐가 가른다고 했다.

같은 기준으로 다시 보면 우리나라의 공백은 다섯 개다.

금지 목록이 없고, 사전 관문이 노력 의무이며, 준수를 추정해 줄 표준 체계가 없고, 사고를 모아 제도에 되돌리는 체계가 최첨단 AI를 빼면 없고, 어겼을 때의 대가가 가볍다.

이 다섯은 서로 다른 다섯 개의 결함이 아니다.

모두 하나의 사실에서 나온다.

AI 법 아래를 받칠 기초가 아직 없다.

EU도 끝까지 가지는 못했다

그렇다고 유럽이 답을 다 가진 것도 아니다.

AI 피해자의 입증 부담을 덜어 주려던 별도 지침은 결국 철회됐다(10장).

남은 장치는 제조물책임 쪽으로 흡수된 부분적 장치이고, 그마저 제품에 한정된다. 순수한 서비스형 AI가 사람을 잘못 판단했을 때의 구제는 유럽에서도 여전히 회색지대다.

조화표준도 아직 도착하지 않았다.

품질관리시스템에 관한 첫 표준은 2026년 9월 23일 현재 각국 표준기관의 투표 단계에 머물러 있다(15장).

준수 추정이라는 유럽 체계의 핵심 장치가 정작 AI 영역에서는 아직 작동하지 않는다.

"EU가 앞서 있다"와 "EU가 해결했다"는 다른 말이다.

이 구분을 놓치면 우리나라의 과제를 "EU 베끼기"로 착각하게 된다.

40년을 누가 만드는가

유럽의 40년은 저절로 쌓이지 않았다.

사고가 났고, 소송이 걸렸고, 국가끼리 다투고, 그때마다 조금씩 고쳤다. 표준을 만드는 회의실에 사람들이 모여 문장 하나를 두고 몇 달을 보냈다.

기반의 두께는 그렇게 쌓인다.

그리고 **그 회의실에 앉을 수 있는 사람과 앉을 수 없는 사람이 나뉜다**(16장).

규제를 감당할 자원이 있는 쪽이 규제의 문장을 쓰고, 이 문장이 다시 나머지의 조건이 된다.

이 책의 제목에 쓴 "설계자들"은 입법자만 가리키지 않는다.

표준을 쓰는 사람, 인증을 하는 사람, 그리고 그 기준에 맞춰 물건을 만드는 사람 모두가 설계에 참여하고 있다.

다만 참여의 크기가 같지 않을 뿐이다.

프롤로그에서 이렇게 적었다.

우리는 얼굴도 모르는 사람이 만든 물건을 매일 믿고 쓰며, 이제 믿어야 할 대상은

물건이 아니라 판단이라고.

판단을 믿을 근거를 세우는 일이 규제다.

규제는 기술을 묶는 밧줄이 아니라 **신뢰를 지탱하는 구조물**이다.

신뢰가 없으면 시장이 서지 않고, 시장이 서지 않으면 기술도 자라지 않는다.

그래서 마지막 질문은 어느 쪽이 이겼는가가 아니다.

지금 짓고 있는 이 구조물이 40년 뒤에도 서 있을 것인가.

그리고 그때 이 구조물을 설계한 사람들의 명단에, 누구의 이름이 올라 있을 것인가.

후기 — 규제 지식베이스는 어떻게 만드는가

15장에서 어디를 봐야 하는지를 다뤘다.

이 후기는 그다음 문제를 다룬다.

본 것을 어디에 쌓을 것인가.

규제 담당자의 자료는 대개 두 곳에 흩어진다.

받은 메일함과 개인 폴더.

둘 다 검색은 되지만 연결은 되지 않는다.

반년 뒤 "이 조문이 왜 이렇게 바뀌었는지"를 물으면 답이 나오지 않는다.

조직 규모와 상관없이 따라 할 수 있는 방식을 소개한다.

세 층으로 나눈다

1층, 원문.

법령·고시·표준·가이드라인의 원본 파일을 그대로 모아 두는 곳이다.

요약하지 않고, 고치지 않는다.

관보 PDF면 관보 PDF 그대로 둔다.

이 층은 읽기 전용이다.

2층, 정리.

원문 하나마다 요약 문서를 하나 만든다.

무엇을 규정하는지, 어떤 조문이 핵심인지, 다른 법령과 어떻게 연결되는지.

개념 단위 문서(예: '조화표준', '적합성평가')를 따로 두고 요약 문서와 서로 링크한다.

3층, 분석.

자료 두 개 이상을 엮어야 나오는 결과물이다.

조문 대응표, 일정 비교, 공백 진단.

이 책의 부록이 그 예다.

핵심은 3층 문서가 2층을, 2층 문서가 1층을 가리키도록 링크를 거는 데 있다.

어떤 주장이든 링크를 따라 내려가면 원문에 닿아야 한다.

달지 않는 주장은 근거가 없는 주장이다.

어디서부터 시작하는가

한 번에 전부 만들려 하면 시작하지 못한다.

법령 하나를 골라 3층까지 끝까지 만들어 본다.

우리 사업에 가장 직접 걸리는 법령 하나면 된다.

원문을 넣고, 요약을 쓰고, 다른 자료와 연결해 본다.

이 한 바퀴를 돌고 나면 이후 작업의 형식이 정해진다.

두 번째 법령부터 연결이 생긴다.

첫 문서는 링크할 곳이 없지만, 두 번째 문서부터는 링크할 곳이 생긴다.

그리고 세 번째쯤에서 두 자료가 서로 어긋나는 지점이 보이기 시작한다.

그 어긋남이 분석의 재료다.

조문 대응표든 공백 진단이든, 전부 어긋남을 발견한 자리에서 나온다.

빈칸을 미리 만들어 두지 않는다.

언젠가 쓸 것 같은 폴더와 서식을 먼저 만들어 두면 대부분 빈 채로 남는다.

필요해진 순간에 만드는 편이 낫다.

지킬 것 네 가지

첫째, 2차 자료는 1차 소스를 대신하지 못한다.

보도와 해설은 원문을 찾아가는 안내판이지 원문의 대체물이 아니다.

조문의 내용을 단정하려면 조문을 읽어야 한다.

요약본만 보고 "이 법은 이렇게 규정한다"고 적으면, 요약한 사람의 실수까지 그대로 옮겨 적게 된다.

둘째, 확인하지 못한 것은 확인하지 못했다고 적는다.

자료 안에 [검토 필요] 같은 고정 표기를 하나 정해 두고, 확인에 실패한 지점마다 붙인다.

빈칸으로 두면 나중에 읽는 사람이 그것을 확인된 사실로 오해한다.

셋째, "아직 없다"에는 날짜를 붙인다.

15장에서 다룬 함정이다.

없다는 사실은 있다는 사실보다 빨리 낡는데, 낡아도 티가 나지 않는다.

"고시 미제정"이라고만 적힌 문장은 고시가 나온 뒤에도 조용히 그 자리에 남는다.

"2026년 8월 5일 확인 기준 미제정"이라고 적으면 유효기간이 함께 적힌다.

넷째, 정정은 지우지 말고 남긴다.

틀린 것을 발견하면 조용히 고치고 싶어진다.

그러나 무엇이 왜 틀렸는지를 함께 남겨야 같은 실수가 반복되지 않는다.

특히 원문을 대조하지 않고 "저 자료가 틀렸다"고 단정하는 일은 생각보다 자주 생긴다.

그런 판단이야말로 기록으로 남겨 두고 검증받아야 한다.

이 책도 판을 거듭하며 틀린 서술을 여러 번 바로잡았고, 그때마다 무엇을 왜 고쳤는지 「개정 이력」에 남겼다.

생성형 AI를 쓸 때

이 작업에 생성형 AI를 도구로 쓸 수 있다.

원문을 읽고 요약하는 일, 대조표를 만드는 일에 특히 잘 맞는다.

다만 제약이 분명하다.

모델의 기억은 원문이 아니다.

모델이 학습한 지식만으로 조문을 답하면, 그럴듯하지만 틀린 조문 번호가 나온다.

반드시 원문 파일을 함께 주고, 그 파일 안에서만 답하라고 지시한다.

부정형 판단을 말하지 않는다.

"이런 조문은 없다"는 결론은 전수 확인을 거쳐야 나올 수 있다.

그런데 모델은 "찾지 못했다"와 "없다"를 구분하지 못한다.

작업 규칙을 문서로 만들어 함께 준다.

어떤 표기를 쓸지, 무엇을 확인해야 하는지, 어떤 구역은 손대면 안 되는지.

규칙이 파일로 있으면 사람이 바뀌어도 결과가 흔들리지 않는다.

누가 갱신하는가

가장 흔한 실패는 자료가 없어서 생기지 않는다.

자료가 남아서 생긴다.

정리해 둔 문서에는 만든 날짜가 아니라 **마지막으로 원문과 대조한 날짜**를 적는다.

그리고 무엇을 얼마나 자주 다시 볼지를 자료 안에 적어 둔다.

매달 확인할 것, 분기에 한 번 볼 것, 확정되면 그때 손댈 것.

갱신 주기를 정해 두지 않으면 지식베이스는 어느 한 시점의 사진으로 굳는다.

굳은 자료는 없는 자료보다 위험하다.

읽는 사람이 낡은 자료를 현재 상태로 착각하기 때문이다.

마지막으로

이 방식의 목적은 자료를 많이 모으는 데 있지 않다.

반년 뒤의 내가 오늘 판단한 근거를 되짚을 수 있어야 한다.

규제는 계속 바뀌고, 바뀔 때마다 우리는 "그때 왜 그렇게 판단했는지"를 묻게 된다.

그 질문에 답할 수 있는 조직과 답할 수 없는 조직의 차이는, 자료의 양이 아니라,

자료가 서로 연결돼 있느냐에서 갈린다.

APPENDIX

부록

조문 대응, 시행 일정, 용어, 원문 출처.

부록 A. 한국 인공지능기본법 ↔ EU AI Act 조문 대응표

본문에서 다른 대응 관계를 한 표로 모았다. 왼쪽 열의 장을 먼저 읽고, 이 표는 나중에 조문 번호를 찾을 때 펼치는 색인으로 쓴다.

상태 표기 —  **확정:** 법령·시행령·고시가 모두 나와 있다.  **고시 대기:** 조문은 확정됐지만 그 조문을 실행할 고시가 아직 없다. 괄호 안은 그 행에만 해당하는 단서다. 상태는 2026-08-05 기준이며(사업자 책무 고시 행은 2026-09-21 재확인), 고시는 수시로 새로 나오므로 실무 적용 전에는 다시 확인한다(15장·부록 B).

축	한국 조문	EU 조문	핵심 차이	상태
정의	법 제2조제1호·제2호	Art.3(1)	우리나라는 지적능력 구현 중심, EU는 자율성· 적응성·추론 중심(OECD 정의 계열)	✓
리스크 분류	법 제2조제4호(고영향 10영역)	Art.6+Annex III(8카테고리)+Annex I(제품 내장)	우리나라는 단일 목록, EU는 "제품 부품형/독립 시스템형" 이원 체계 (3장)	✓
판정 구조	법 제4조, 제2조제4호, 제31조, 제32조 (금지 관문은 비어 있음)	Art.5·6·50·51	EU는 금지 관문에서만 멈추고, 하나의 AI가 나머지 관문에 동시에 걸릴 수 있다. 우리나라는 관문 하나에만 걸린다 (13장 도표)	✓
금지 AI	대응 조문 없음	Art.5(1)(a)-(h), (ba), (bb): 10개(신설 2종은 '26.12.2 적용)	우리나라는 금지 카테고리 자체가 없다 — 전부 "고영향"으로 허용 후 책무 부과 (4장)	✓
제품 내장 AI 분류	별표 1(5개 분야 이행간주)	Annex I Section A(11개)·Section B(기계류 등 9개, 2026 개정으로 편입)	EU는 조화법령 소속에 따라 적용 강도가 달린다 (5장)	✓

축	한국 조문	EU 조문	핵심 차이	상태
표시·워터마크	법 제31조제1항부터 제3항까지	Art.50(1)(2)(4)	우리나라는 기계판독 표시가 선택, EU는 의무. 경과조치는 EU에만 있다 (표 아래 설명) (6장)	✅ (EU 경과조치 있음)
검·인증과 우선구매	법 제30조, 시행령 제15조제4항제1호·제5항	Art.40 (조화표준 준수추정), Art.43 (강제 적합성평가)	우리나라는 조달이라는 한 구역에서만 지렛대로 작동, EU는 시장 전체의 관문 (7장)	✅ 확인 고시 2026-07-21 제정
영향평가	법 제35조(노력 의무)	Art.27 FRIA(배포자 의무)	같은 방향이나 강도가 다르다 — 노력 대 의무	⚠️ 세부 기준 고시 대기 (시행령 제28조제3항)
프론티어·GPAI	법 제32조, 시행령 제24조	Art.51-55	연산량 문턱 우리나라 10^{26} FLOPs 이상, EU 10^{25} FLOPs 초과 — 우리나라가 10배 관대. 우리나라는 최첨단 기술·광범위한 영향 요건까지 셋을 모두 채워야 한다 (8장·13장)	⚠️ 고시 대기: 연산량 산정방식 (시행령 제24조제2항), 이행방식(법 제32조제3항)
사업자 6책무	법 제34조제1항제1호부터 제6호까지, 시행령 제27조	Art.8-15(8대 기술요건)	우리나라는 6개 책무를 나열한다(표 아래 열거). EU는 여기에	⚠️ 세부 고시 대기 (표 아래 설명)

축	한국 조문	EU 조문	핵심 차이	상태
			데이터 거버넌스, 자동 로그, 정확성, 견고성까지 요구한다 (3장)	
감시·집행	법 제40조 (사실조사)	Reg 2019/1020 + AI Act Ch.IX, 2026 개정으로 AI Office 권한 대폭 확장(신설 Art.75a-75d)	우리나라는 행정조사 수준, EU는 위장구매· 온라인 차단명령까지 포함한 법정 최소 권한 (11·12장)	✓
국내대리인	법 제36조, 시행령 제29조	Art.22	우리나라는 매출·이용자 수 기준 선별 규제, EU는 역외 공급자 전반에 적용	✓
제재 상한	법 제43조(과태료 최대 3천만원)	Art.99-101(매출 7% 또는 € 35M)	대기업 기준 수백~수천 배 격차 (9장)	✓
시행 일정	법 2026.07.21 전면 시행	Annex III 2027.12.02 / Annex I 2028.08.02(2026 확정 개정)	우리나라가 EU보다 먼저 규제 적용을 받는 역전 구간 발생	✓

사업자 6책무 — 법 제34조제1항의 여섯 호는 다음과 같다. ① 위험관리방안의 수립·운영 ② 설명 방안의 수립·시행 ③ 이용자 보호 방안의 수립·운영 ④ 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독 ⑤ 조치 내용을 확인할 수 있는 문서의 작성과 보관 ⑥ 그 밖에 위원회에서 심의·의결된 사항. 시행령 제27조가 ①~④의 주요 내용을 홈페이지 등에 게시하고 근거 문서를 5년간 보관하도록 정한다.

표시·워터마크 행의 경과조치 — EU 쪽 조치다. Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744)가 AI Act 제111조에 신설한 제4항에 따라, 2026.08.02 이전에 출시된 합성 음성·이미지·영상·텍스트 생성 AI 시스템의 공급자는 제50조제2항(기계판독 표시)을 2026.12.02까지 갖추면 된다. 그 뒤에 출시하는 시스템에는 유예가 없다. 부록 B가 말하는 우리나라의 사실조사·과태료 유예와는 별개의 제도다.

고시 위임 항목 중 의무·미제정 4종 — 연산량 산정방식(시행령 제24조제2항), 프론티어 이행방식·결과제출(법 제32조제3항), 고영향 영향평가 세부 기준(시행령 제28조제3항), 사업자 책무 세부(법 제34조제2항). 재량 개방 2종(투명성 예외 추가 사유·고영향 확인 고려사항 추가)은 미제정이어도 제도 작동에는 지장이 없다. 세 구분과 상세는 부록 B에서 다룬다.

사업자 6책무 행의 "세부 고시" — 법 제34조제2항은 장관이 여섯 책무의 구체적인 사항을 "정하여 고시하고 … 권고할 수 있다"고 정한다. 위 4종 중 마지막 항목이다. 고시가 직설형이라 의무 쪽에 놓았으나 문장 끝의 "권고할 수 있다"와 이어져 재량으로 읽을 여지도 있어 해석은 [검토 필요]로 남긴다(부록 B). 이 고시는 2026-09-21·09-23 법제처 행정규칙 검색에서 나타나지 않았고, 이 조항을 다룬 법제처 법령해석례도 없다. 제도가 비어 있지는 않다. 시행령 제27조가 게시할 내용과 5년 보관을 이미 정했다.

관련 문서

- [[한국AI기본법-EU-AI-Act-조문대응]] — 이 표의 원 근거, 12절 상세 분석
- [[Digital-Omnibus-Omnibus-VII]] — EU 쪽 2026년 개정 상세
- [[인공지능제품서비스확인절차고시]] — 검·인증·우선구매 행의 근거

부록 B. 시행 일정 캘린더 2026~2030

15장(정책 환경을 읽는 법)이 참조하는 실무 도구다. 왼쪽에 날짜, 오른쪽에 그날 무엇이 시작되는지를 적었다.

일정표

시점	한국	EU
2026.07.21	인공지능기본법 전면 시행 (법·시행령)	—
2026.07.21	우선구매 확인 고시 제정· 시행	—
2026.07.27	—	Digital Omnibus on AI 발효 (Regulation (EU) 2026/1744)
2026.08.02	—	Art.50 일반 투명성 의무 적용
2026.12.02	—	워터마킹 기계판독 표시 경과조치 종료 (2026.08.02 이전 출시분)
2026.12.02	—	CSAM·비동의 친밀 이미지(NCII) 생성 AI 금지 적용
2027.08.02	—	회원국 AI 규제 샌드박스 구축 마감
2027.12.02	—	Annex III 독립형 고위험 AI 전면 적용
2028.01.28	—	지정 인증기관(Notified Body) 경과조치 종료
2028.08.02	—	Annex I 제품 내장형 고위험 AI 전면 적용, 기계류규정 흡수 위임입법 적용 시한
2030.08.02	—	공공기관이 배치하는 고위험 AI 전면 적용

우리나라 하위 고시 대기 목록 (2026-08-05 확인 기준, 제34조제2항
항목은 2026-09-21 추가)

법령·시행령은 확정됐으나 그것을 실행할 고시가 아직 없는 항목이다.

빠진 고시가 다 같은 무게는 아니다. 조문 문언을 보면 두 종류가 섞여 있다. 반드시 만들어야 하는 것(고시한다·고시하여야 한다·정하여 고시하고)과, 필요하면 추가할 수 있게 열어 둔 것(고시하는 경우·고시하는 사항)이다. 앞의 것이 없으면 제도가 작동하지 않고, 뒤의 것이 없어도 제도는 돌아간다.

A. 만들어야 하는데 아직 없는 것

항목	위임 조문	문언	상태
프론티어 AI 연산량 산정 방식	시행령 제24조제2항	고시한다	⚠ 대기
프론티어 AI 이행 방식·결과 제출 방법	법 제32조제3항	고시하여야 한다	⚠ 대기
고영향 AI 영향평가 그 밖에 필요한 사항	시행령 제28조제3항	고시한다	⚠ 대기
고영향 AI 사업자 책무(여섯 책무)의 구체적 사항	법 제34조제2항	정하여 고시하고	⚠ 대기 (문언 해석은 아래 [검토 필요])

B. 필요할 때 추가하도록 열어 둔 것

항목	위임 조문	문언	상태
투명성 고지·표시 적용 예외의 추가 사유	시행령 제23조제4항제3호	고시하는 경우	미제정(제도 작동에 지장 없음)
고영향 AI 확인 시 고려할 추가 사항	시행령 제25조제2항제5호	고시하는 사항	미제정(제도 작동에 지장 없음)

C. 이미 나온 것

항목	위임 조문	상태
우선구매 확인 기준·절차	시행령 제15조제4항제1호·제5항	✅ 제정 — 「인공지능제품·서비스 확인 절차 운영에 관한 고시」(과학기술정보통신부고시 제2026-50호, 2026.07.21)

A표 마지막 줄은 문언 해석이 갈릴 수 있다. 법 제34조제2항은 장관이 여섯 책무의 구체적인 사항을 "정하여 고시하고, 인공지능사업자에게 이를 준수하도록 권고할

수 있다"고 정한다. 고시가 의무·고지형 표현(고시하고)이라 이 표의 기준(고시한다) 대로 의무 쪽에 놓았다. 다만 문장이 "권고할 수 있다"로 끝나 고시까지 재량으로 읽을 여지가 있다. 어느 해석을 따르더라도 이 고시가 2026-09-21·09-23 법제처 행정규칙 검색에서 나타나지 않았고 이 조항을 다룬 법령해석례도 없다는 사실은 같고, 달라지는 것은 이 줄이 A표에 있느냐 B표에 있느냐뿐이다. [검토 필요]

비구속적 가이드라인은 법적 의무를 정하는 고시보다 먼저 제시될 수 있다. NIA 채은선 연구원의 2026.8.6. 세미나(AI 제품안전 혁신 TF)가 소개한 표에 따르면, A표의 네 항목 중 프론티어 AI 연산량 산정·이행방식은 이미 "AI 안전성 확보 가이드라인"이라는 이름의 비구속 가이드라인으로 판단기준·산정방식 상세가 나와 있다. 다만 가이드라인의 존재가 곧 시행령 제24조제2항·법 제32조제3항이 요구하는 의무 고시(관보 게재)의 제정을 뜻하지는 않는다 — 이 부록의 A표 상태는 그대로 유지한다. 같은 세미나에서 고영향 관련 고시·가이드라인의 작성주체가 NIA(판단 가이드라인)와 TTA(책무 고시·가이드라인)로 확인됐다.

"대기"의 범위를 오해하지 말 것. 위 항목들은 제도 전체가 비어 있다는 뜻이 아니다. 빠대는 이미 법과 시행령에 있고, 고시에 넘긴 것은 그 위에 얹는 부분이다.

- 투명성 예외 — 시행령 제23조제4항이 이미 두 가지 예외를 직접 정하고 있다. AI를 썼다는 사실이 제품명·화면 문구 등으로 명백한 경우, 그리고 사업자의 내부 업무 용도로만 쓰이는 경우다. 고시는 그 밖의 예외를 추가할 때 필요하다.
- 영향평가 — 시행령 제28조제1항이 영향평가에 반드시 답아야 할 일곱 항목을 이미 열거하고 있다(영향받을 개인·집단 식별, 관련 기본권 유형, 사회적·경제적 영향, 사용 행태, 평가지표와 산출 방식, 위험의 예방·완화·복구, 개선 이행계획). 고시는 나머지 필요사항을 정한다.
- 고영향 확인 절차 — 시행령 제25조가 제출 서류, 판단 고려사항, 회신 기한 30일(1회 30일 연장 가능), 이의가 있을 때의 재확인 요청 10일 이내 절차까지 정해 두었다. 고시는 판단 시 고려할 사항을 추가할 때 필요하다.
- 프론티어 관련 두 항목 — 여기만은 중요도와 시급성이 다르다. 시행령 제24조제1항은 판정의 세 요건(누적 연산량 10^{26} 부동소수점연산 이상 ·

최첨단 기술 적용·광범위하고 중대한 위험 우려)을 정했지만 연산량을 어떻게 세는지는 고시로 넘겼고, 법 제32조제3항은 안전성 확보 의무의 이행 방식과 결과 제출 방법을 장관이 고시하여야 한다고 못 박았다. 문턱은 세워 두고 측정 방법과 판단 기준을 아직 주지 않았으며, 지켜야 할 의무는 있는데 어떻게 지켰다고 인정받는지의 방법이 없다(8장).

- **사업자 책무** — 법 제34조제1항의 여섯 책무는 이미 시행령 제27조가 제시할 내용(위험관리방안·설명 방안·이용자 보호 방안의 주요 내용, 관리·감독자의 성명과 연락처)과 근거 문서의 5년 보관을 정해 두었다. 고시는 여기에 구체적 사항을 더하고, 고시가 나오기 전까지는 TTA가 낸 비구속 가이드라인(2026-01-22)이 빈틈을 안내한다.

시행일과 집행일은 다르다

표의 "2026.07.21 인공지능기본법 전면 시행"은 조문이 효력을 갖기 시작한 날일 뿐, 위반 시 실제로 조사·처분이 나가는 날은 아니다. 2026.8.6. 세미나 기준 **사실조사와 과태료 부과**는 **유예 중**이며, 인명사고나 심각한 인권 침해처럼 사회적으로 중대한 사안일 때만 예외적으로 사실조사에 들어간다(인공지능기본법 안내데스크 사례집, 2026, 7면). 이 표의 날짜를 읽을 때 "법이 커졌다"와 "제재가 작동한다"를 같은 것으로 읽지 않는다.

어디를 보고 있어야 하는가

EU — 관보(Official Journal of the EU), AI Office 발표, 조화표준 진행 상황 (CEN-CENELEC JTC 21), Safety Gate 공지.

우리나라 — 관보, 과학기술정보통신부 고시 행정예고, 국가인공지능전략위원회 의결 사항, 인공지능안전연구소 발표.

두 축 모두 이 책에 담긴 정보의 유효기간을 좌우한다. 이 표는 고정된 사실이 아니라 특정 시점의 상태를 적어 두었을 뿐이다 — 실무에 쓸 때는 반드시 다시 확인한다.

확인 방법. 우리나라 고시는 국가법령정보센터의 행정규칙 검색으로 확인한다. 위 대기 목록의 상태는 2026년 8월 5일에 행정규칙을 직접 조회해 확인했다 (「고영향」·「연산량」·「생성형」 검색 결과 0건, 「인공지능」 검색 결과 중 과학기술정보통신부 고시는 제2026-50호 하나). 법령 본문은 시행령 제23·24·25·28조를 조문 단위로 대조했다.

관련 문서

- [[Digital-Omnibus-Omnibus-VII]] — EU 쪽 일정의 원 근거
- [[한국-AI기본법-시행령36506호]] · [[인공지능제품서비스확인절차고시]] — 우리나라 쪽 근거
- [[book/appendix/A-조문대응표]] — 조문별 상세 대응
- [[AI기본법-세미나-260806-NIA채은선-요약]] — 고시·가이드라인 작성주체, 집행유예 상태 출처

부록 C. 용어 사전

본문에서 처음 나올 때 괄호로 풀어 둔 용어를 한자리에 모았다. 괄호 안 숫자는 그 용어를 자세히 다룬 장이다.

ㄱ~ㄴ

가지번호 — 법을 고치면서 기존 조문 사이에 새 조문을 끼워 넣을 때 붙이는 번호. 제17조의2 같은 형태다. (1장)

검·인증등 — 우리나라 인공지능기본법 제30조가 만든 법률상 약칭. 검증과 인증을 묶어 부른다. (7장)

결함 추정 — 피해자가 결함을 직접 증명하지 못해도 일정 조건이 충족되면 결함이 있는 것으로 보는 법적 장치. EU는 개정 제조물책임지침 제10조가, 우리나라는 제조물책임법 제3조의2가 둔다. 우리나라 조항은 제조물(동산)에만 적용된다. (10장)

고영향 인공지능 — 우리나라 법이 쓰는 분류. 법이 정한 열 개 영역에서 쓰이면서, 사람의 생명·신체 안전이나 기본권에 중대한 영향을 줄 우려가 있는 AI. 영역 해당과 중대성 두 요건을 모두 채워야 한다. (3·13장)

공급자(provider) — AI 시스템이나 범용 AI 모델을 개발해 자기 이름으로 시장에 내놓는 자. EU AI Act의 정의는 하나이고, 무엇을 내놓느냐에 따라 이 책은 모델 공급자와 시스템 공급자로 나눠 부른다. (2·5·6장)

고위험 AI — EU가 쓰는 분류. 제품에 내장된 안전부품형과 Annex III 독립형 두 갈래가 있다. (3장)

과징금과 과태료 — 과징금은 위반으로 얻은 이익을 환수하는 성격이 강하고, 과태료는 질서 위반에 대한 제재다. (9장)

금지 관행 — EU AI Act 제5조가 시장에 내놓는 것 자체를 막은 열 가지 AI. (4장)

기계판독 — 사람이 아니라 기계가 읽을 수 있는 형식으로 정보를 새기는 것. 워터마크나 메타데이터가 그 방법이다. (6장)

리스크 평가 — 위험이 생길 확률과 그 심각도를 조합해 리스크의 크기를 재는 절차. EU 제품안전 40년이 이 하나의 저울로 작동했고, AI Act 제9조의 리스크 관리 체계가 그 연장이다. 공급자의 의무다. (0-2, 3장)

□ ~ 人

모델 공급자 — 범용 AI 모델을 개발해 시장에 내놓는 공급자(범용 AI 모델 공급자). 기술문서·저작권 정책·학습데이터 요약 공개 의무를 지고, 시스템적 리스크가 있는 모델이면 모델 평가·적대적 테스트·중대 사고 AI Office 보고(제55조)까지 진다. (5·6·8·11장)

모듈 — 유럽 적합성평가의 표준 절차 묶음. A부터 H1까지 있고 제품의 리스크에 따라 어느 것을 쓸지 정해진다. (0-2)

배포자(deployer) — AI를 만들어 파는 쪽이 아니라 업무에 실제로 가져다 쓰는 쪽. 제품을 시장에 유통하는 유통업자(distributor)와 다르다. EU가 공급자와 구분해 새로 세운 행위자다. (2·11장)

범용 AI 모델(GPAI) — 특정 용도에 묶이지 않고 여러 작업에 두루 쓰이는 모델. (8장)

부동소수점연산(FLOPs) — 소수점이 붙은 숫자를 더하고 곱하는 계산의 횟수. 모델 훈련에 들어간 계산의 총량을 재는 단위로 쓰인다. (8장)

수권대리인 — EU 안에 거점이 없는 공급자가 역내에 두어야 하는 법적 창구. 우리나라 법의 국내대리인이 이에 대응한다. (12·16장)

시스템 공급자 — AI 시스템(챗봇·채용 심사 도구처럼 실제로 결과를 내놓는 완성품)을 개발해 시장에 내놓는 공급자. 고위험 AI 시스템이면 적합성평가·사후 모니터링을 하고, 중대 사고를 사고가 난 회원국의 시장감시당국에 보고한다 (제73조). 남의 모델을 가져다 시스템을 만들면 **하류 공급자**이기도 하다. (5·11장)

시스템적 리스크(systemic risk) — 모델이 충분히 크고 강력해서 사회 전반에 파급될 수 있는 리스크. EU는 연산량 문턱으로 이를 추정한다. (8장)

실질적 변경 — 이미 시장에 나온 제품이 나중에 크게 바뀌어 새로 평가받아야 하는 상태. (5장)

실행규범 — 범용 AI 모델 공급자가 자율로 서명하는 문서. 서명하지 않으면 같은 의무를 혼자 입증해야 한다. Code of Practice. (7·8·11장)

○ ~ ○

안전부품 — 제품 안에서 안전 기능을 맡는 구성요소. 2026년 개정으로 정의가 좁아졌다. (13장)

위험원과 위해 — 위험원(Hazard)은 위해를 일으킬 수 있는 잠재적 원천이고, 위해(Harm)는 실제로 생긴 피해다. 리스크는 위해가 생길 확률과 그 심각도의 조합이다. (0-2)

영향평가(FRIA) — 기본권에 미치는 영향을 재는 절차. EU AI Act 제27조가 정하며 배포자의 의무다. 리스크 평가와 달리 "누가 다치는가"를 묻고, 결과를 시장감시당국에 통보해야 한다. 우리나라 인공지능기본법 제35조에 같은 이름의 제도가 있으나 노력 의무다. (3장, 7장)

위해성평가 — 위해요소에 노출되는 정도를 재고 인체노출 안전기준과 대조하는 국내 절차. 임계값이 있는 정량 평가다. 「인체적용제품의 위해성평가에 관한 법률」의 대상은 식품·의약품·화장품·의료기기·위생용품 등 식약처 소관 제품이며, 완구 같은 공산품은 대상이 아니다. 같은 이름을 화학물질·환경유해인자 계열 법령에서도 쓴다. (13장)

안전성조사 — 이미 유통 중인 시판품을 골라 결함 여부를 조사하는 국내 절차. 사전 평가가 아니라 사후 집행 수단이며, 유럽의 시장감시에 대응한다. (13장)

유통업자(distributor) — 공급자나 수입업자가 아닌 자로서 AI 시스템을 시장에 유통하는 자. 업무에 AI를 쓰는 배포자와 다르다. (2장)

적합성평가 — 제품이 법이 정한 요건을 충족하는지 확인하는 절차 전체. (0-2)

지정 인증기관(Notified Body, NB) — EU 법령이 정한 적합성평가를 맡도록 회원국 당국이 지정하고 집행위원회에 통보한 독립 제3자 인증기관. 인증서를 발행하므로 인증기관(certification body)의 넓은 범주에 들지만, 모든 인증기관이 지정 인증기관은 아니다. ISO 9001 인증만 하는 기관은 인증서를 발행해도 NB가 아니다. 법령별로 따로 지정받고, NANDO에 등재된다. (0-2, 7장)

조화표준 — 유럽 표준화 기구가 만드는 기술 문서. 이것을 지키면 법 요건을 충족한 것으로 추정해 준다. (0-2, 15장)

준수 추정 — 조화표준을 따랐으면 법 요건도 충족한 것으로 보아 주는 장치. 유럽 체계의 핵심 부품이다. (0-2)

품질관리시스템(QMS) — 문서 한 벌이 아니라 그 문서를 계속 갱신하고 유지하는 조직 체계. (14장)

프론티어 AI — 우리나라 법 제32조가 특별 의무를 지우는 인공지능시스템을 흔히 부르는 말. 학습 연산량 10^{26} 이상, 최첨단 기술 적용, 광범위하고 중대한 영향 우려의 세 요건을 모두 채워야 한다. 의무는 국가가 아니라 인공지능사업자(개발사업자·이용사업자)가 진다. EU가 모델을 규율하는 것과 달리 시스템을 대상으로 한다. (5·8장)

하류 공급자(downstream provider) — AI 모델(자기 것이든 다른 회사 것이든)을 받아 AI 시스템에 넣어 내놓는 공급자. EU AI Act 제3조제68호. (5·6장)

행정예고 — 고시를 확정하기 전에 내용을 미리 알리고 의견을 받는 절차. 개입할 수 있는 지점이다. (15장)

알파벳

Annex I / Annex III — EU AI Act의 두 부속서. 앞은 제품안전법 목록이고 뒤는 독립형 고위험 AI 여덟 영역이다. (3·13장)

CE 마킹 — 제조사가 유럽 법 요건을 충족했다고 스스로 선언하며 붙이는 표시. 품질 보증서가 아니다. (0-2)

ISO/IEC 42001 — AI 관리시스템 국제표준. 현재 인증받을 수 있는 유일한 AI 관리시스템 표준이다. (16장)

NLF — New Legislative Framework. 1985년의 New Approach, 1989년의 모듈, 2008년의 인정·시장감시를 하나로 묶은 유럽 제품안전의 공통 문법. (0-1, 2장)

prEN / EN — 유럽표준의 단계 표시. **pr**이 붙어 있으면 아직 제안 단계이고, **pr**이 제거되면 정식 표준(EN) 단계다. (15장)

Safety Gate — 위험한 제품 정보를 회원국끼리 즉시 돌려 보는 EU의 신속경보 체계. 옛 이름은 RAPEX다. (0-2, 15장)

SME / SMC — 중소기업, 그리고 중소기업에서 중견기업으로 성장한 기업. 2026년 개정이 후자를 새 범주로 만들었다. (16장)

부록 D. 원문·출처 목록

이 책의 주장은 전부 아래 원문에 닿아야 한다. 요약본이나 해설이 아니라 관보에 실린 문서를 기준으로 삼았다.

두 AI 법과 하위법령

- 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 (법률 제21311호, 2026-07-21 시행)
- 같은 법의 시행령 (대통령령 제36053호 → 제36506호 일부개정, 2026-07-21 시행 → 제36580호 타법개정, 2026-08-20 시행. 제36580호는 제2조 적용 제외 AI 국경원 지정업무의 인용조문 정비뿐이며 이 책이 다루는 조문에는 영향 없음) 및 별표 1·2
- 인공지능제품 · 서비스 확인 절차 운영에 관한 고시 (과학기술정보통신부고시 제2026-50호, 2026-07-21)
- Regulation (EU) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act
- Regulation (EU) 2026/1744 — Digital Omnibus on AI (AI Act 개정, 2026-07-27 발효)

우리나라 관련 법령 (본문 인용)

- 산업표준화법 (법률 제21925호 일부개정, 2026-09-15 공포·2027-03-16 시행) — KS 인증 신청 주체 확대 (16장)
- 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제14조의2 · 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제11조 — 딥페이크·성착취물 처벌 (4장)

EU 제품안전의 골격

- Decision No 768/2008/EC — 적합성평가 모듈과 공통 문법
- Regulation (EC) No 765/2008 — 인정 및 CE 마킹 일반원칙
- Regulation (EU) No 1025/2012 — 유럽 표준화, 준수 추정의 근거
- Regulation (EU) 2019/1020 — 시장감시
- The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules 2022 (OJ C 247) — 법령이 아닌 집행위 해설

부문별 법령

- Regulation (EU) 2023/1230 (기계류) · Regulation (EU) 2017/745 (의료기기) · Regulation (EU) 2017/746 (체외진단) · Directive 2014/53/EU (무선기기) · Directive 2014/35/EU (저전압) · Directive 2009/48/EC 및 Regulation (EU) 2025/2509 (완구)

책임과 안전망

- Directive (EU) 2024/2853 — 신 제조물책임지침
- Council Directive 85/374/EEC — 구 제조물책임지침
- Regulation (EU) 2023/988 — 일반제품안전규정
- Regulation (EU) 2024/2847 — 사이버복원력법
- Regulation (EU) 2022/2065 — 디지털서비스법

표준·지침

- ISO/IEC Guide 51 (안전 측면) · ISO/IEC 42001 (AI 관리시스템) · ISO/IEC 23894 (AI 리스크관리) · ISO/IEC 22989 (AI 개념과 용어)

- prEN 18286 — AI Act용 품질관리시스템 유럽표준 초안 (2026-05 CEN-CENELEC 발표 기준 각국 공식 투표 단계, 2026-09-23 현재 관보 인용 전)
- GPAI Code of Practice — 투명성·저작권·안전보안 3개 챕터

어디서 찾는가

우리나라 법령·고시는 국가법령정보센터에서, EU 법령은 EUR-Lex에서 전문을 볼 수 있다. 두 곳 모두 조문별 시행일과 개정 이력을 함께 제공한다. **인용할 때는 법령명과 조문 번호에 더해 시행일 또는 조회일을 함께 적는다** — 같은 조문이라도 시점에 따라 내용이 다르기 때문이다.

개정 이력

- 이 책이 다루는 두 법은 지금도 변경 중 — 하위 고시 신설, 시행 일정 조정, 초안의 확정본화 등.
- 그래서 이 책에는 **기준일**을 둠.
- 아래 표의 **법령 기준일** 이후에 바뀐 법령·공식 발표는 이 책에 미반영.
- 날짜는 세 가지.
 - **발행일** — 이 판(차)을 확정해 내놓은 날.
 - **법령 기준일** — 본문이 전제한 법령·공식 문서의 상태를 원문으로 마지막으로 확인한 날. 원고를 쓴 날이 아님.
 - **PDF 생성일** — 이 파일을 만든 날(앞쪽 판권면). 같은 판을 다시 출력하면 이 날짜만 바뀜.

현재 판

항목	내용
판	제2판 1차
발행일	2026-09-28
법령 기준일	2026-09-27
법령 기준 상태	인공지능기본법 법률 제21311호(2026-07-21 시행) · 같은 법 시행령 대통령령 제36580호(2026-08-20 시행) · EU AI Act Regulation (EU) 2024/1689(Digital Omnibus on AI, Regulation (EU) 2026/1744로 개정, 2026-07-27 발효)

판별 변경 내역

제2판에서 장을 하나 새로 넣으면서 11장부터 번호가 하나씩 밀렸다. 제1판 항목에 적힌 장 번호는 **제1판 기준**이다(제1판 11~15장 → 제2판 12~16장).

제1판 1차 — 2026-08-12 (법령 기준일 2026-08-07)

- 최초 통합·조판. 프롤로그부터 부록까지 26편을 한 권으로 묶고 통독 교정.
- 중복 서술 두 곳 정리.
- 같은 개념이 두 이름으로 갈려 있던 여섯 계열 용어를 부록 C 표제어 기준으로 통일.

제1판 2차 — 2026-09-18 (법령 기준일 2026-09-18)

1. **용어 교체** — 서술문의 "한국"을 "우리나라"로 전환. 법령 정식 명칭·기관 고유명·표 열 제목은 유지.
2. **시행령 갱신** — 부록 D에 대통령령 제36580호(2026-08-20 시행) 반영. 국가정보원장 지정 업무의 인용 조문 정비 목적의 타법개정이며, 이 책이 다루는 규제 조문에는 영향 없음.
3. **EU 기본권 영향평가 보강** — AI Act 제27조의 실제 요구사항과, 그 의무 주체가 공급자가 아닌 배포자라는 점을 3장·7장에 반영. 같은 법 안에서 제9조 (공급자의 위험관리체계)와 제27조(배포자의 영향평가)가 서로 다른 주체·시점에 걸린다는 구도.
4. **국내 평가 제도 보강** — 위해성평가·안전성조사를 12장에 반영. 실무자가 실제로 마주치는 용어이나 그동안 미반영.
5. **부록 C 표제어 추가** — 영향평가(FRIA)·위해성평가·안전성조사·리스크 평가.
6. **판·개정 이력 페이지 신설** — 판 번호와 기준일을 책 자체가 밝히도록 함.

제1판 3차 — 2026-09-21 (법령 기준일 2026-09-21)

1. **12장 분류 도표 신설** — EU 여섯 관문 도표(금지 열 가지 나열 포함)와 우리나라 네 관문 도표, 두 법 대조표를 추가.
2. **Annex III 영역 정정** — 여덟 영역에서 빠져 있던 핵심 인프라를 넣고, 대출을 별개 영역이 아닌 필수 서비스 접근의 하위로 바로잡음.

3. **관문 중첩 정정** — "위에서 걸리면 아래는 볼 필요 없다"를 고침. 끝을 뜻하는 관문은 금지 하나뿐이며, 투명성 의무는 고위험 요건과 별개로 붙음(AI Act 제50조제6항).
4. **제32조 요건 정정** — 연산량 하나로 서술하던 것을 시행령 제24조제1항 세 요건(10²⁶ 이상·최첨단·광범위하고 중대한 영향) 모두 충족으로 바로잡음.
5. **부록 A** — 판정 구조 행 추가, 프론티어 행에 세 요건 반영.

제1판 4차 — 2026-09-21 (법령 기준일 2026-09-21)

1. **용어 정리** — 판정 절차를 가리키던 "나무"·"결정 트리"를 "순서도"와 "경로"로 바꿈(3장·12장·차례). 3장의 "서로 다른 나무에서 자란 단어"는 "뿌리"로 바꿈.
2. **사업자 여섯 책무 명시** — 제34조 여섯 책무를 3장에 풀어 쓰고 12장에서 참조. 부록 A의 사업자 책무 행에도 여섯 항목을 적음.
3. **부록 A 상태 표기 정리** — 영향평가 행을 고시 대기로 바로잡고, 표시 행의 경과조치가 EU 쪽 조치임을 명시.
4. **6장 각주 정정** — 2026-12-02 경과조치의 근거를 AI Act 제111조제4항으로 바로잡고 채택 전 단계라는 낡은 표기를 삭제.
5. **부록 B** — 제34조제2항 사업자 책무 세부 고시를 표 밖 항목으로 추가.

제1판 5차 — 2026-09-21 (법령 기준일 2026-09-21)

1. **부록 B 대기 목록에 사업자 책무 세부 고시 추가** — 법 제34조제2항 고시를 의무 쪽 네 번째 항목으로 편입. 문언의 의무·재량 해석은 [검토 필요]로 표시.
2. **부록 A·14장 정합** — 의무·미제정 3종을 4종으로 고치고, 14장의 대기 목록 문장에도 반영.

제1판 6차 — 2026-09-23 (법령 기준일 2026-09-23)

1. **외부 편집자 검토 반영** — 문장 단위 교정 75건과 장 사이 대구 문구 9세트를 반영하고, 12장 표 머리글을 "확인 항목"으로 통일.

2. **표기 통일** — 조문은 "제N조제N항", 연산량은 " 10^{26} ", 법 이름은 "우리나라 법"·"AI 법"처럼 띄어 씀.
3. **12장·부록 A 정정** — 순서도 ②에 "제3자 적합성평가 대상" 조건을 넣고, 금지 AI 열 가지 중 신설 2종의 적용일(2026-12-02)을 밝힘.
4. **EU 개정 확정 반영** — Digital Omnibus on AI가 Regulation (EU) 2026/1744로 확정(2026-07-27 발효)된 데 맞춰 프롤로그·9장의 일정 서술과 각주를 확정형으로 바꿈. 투명성 의무 경과조치는 제50조제2항에만 걸린다는 단서(제111조제4항)를 9장에 추가.
5. **미확인 표시 정리** — 2장(조화표준 진행 상황)·4장(우리나라 형사법 대응 조문)은 원문을 확인해 [검토 필요] 를 땀. 부록 A·B의 제34조제2항 해석은 고시와 법령해석례가 없어 표시를 유지하고 확인일만 갱신.
6. **판 표기 바로잡음** — 3차부터 5차까지의 PDF 표지에 판이 "제1판 2차"로 잘못 찍혀 있었음. 이번 판부터 표지·판권면의 판 번호와 기준일을 이 쪽의 "현재 판" 표에서 가져옴.
7. **추가 보완(같은 날)** — 3장 각주에 개정 후 AI Act 적용 범위(Section B 제품은 제6조제1항·제60a조·제102조~제112조만 적용)를 적고, 15장에 KS 인증 신청 주체를 넓힌 개정 산업표준화법(2027-03-16 시행)을 넣음. 부록 D에 본문이 인용한 우리나라 법령 3개를 추가하고 prEN 18286 상태를 갱신.
8. **날짜 이름 정리** — "원고 기준일"을 "법령 기준일"로, "조판일"을 "PDF 생성일"로 바꾸고 발행일을 따로 적음. 1~5차의 날짜 값은 그대로 두고 이름만 바꿈.
9. **3장 보완(같은 날)** — 유럽의 적합성평가를 "제3자 평가"로 뭉뚱그린 서술을 바로잡음(Annex III 대부분은 공급자의 내부통제). 우리나라 고영향은 영역 해당과 중대성 두 요건을 모두 채워야 한다는 점, 두 법의 차이를 모은 표, "고위험"에서 "고영향"으로 바뀐 명칭 연혁을 추가.

제1판 7차 — 2026-09-27 (법령 기준일 2026-09-23)

1. **0부·프롤로그 재집필(저자 검토 반영)** — 주어와 서술어가 어울리지 않는 문장, 사역·피동 번역투, 앞 내용을 가리키지 못하는 대명사 "그"를 고침. "판단을 맡긴다"를 "판단을 믿는다"로, "외국어의 문법" 같은 비유를 쉬운 설명으로 바꿈.
2. **표기 규칙** — 본문 모든 문장을 한 줄에 하나씩 씀. 각주에서 마침표를 뺌 (1~4부·에필로그·후기 포함).
3. **위험·리스크 용어표 신설(0-2장)** — 위험원·위험 상황·위험 사건·위해·리스크·위해도·허용 가능한 리스크·안전을 ISO/IEC Guide 51 기준으로 영어와 함께 정리함. 우리 법령이 쓰는 "위해성"·"영향"이 이 용어들과 어떻게 이어지는지, 이 책이 어떤 원칙으로 용어를 쓰는지도 밝힘.
4. **사실 정정** — 리스크 정의가 실린 AI Act 조항을 제9조에서 제3조제2호로 바로잡음. 1985년 당시 회원국을 "스물일곱 나라"로 적은 시대착오를 고침. 우선구매 확인 고시가 2026-07-21 제정된 사실을 프롤로그·0-3장 각주에 반영. NLF 2008년 법령 묶음(765/2008·768/2008·764/2008)을 각주로 밝힘.
5. **0-2장 보강** — 제품안전기본법 제13조제3항(해외 리콜 보고 의무)을 넣고, PIP 사건 각주를 실제 출처(EU 사법재판소 C-219/15 판결, 프랑스 형사재판, MDR)로 바꿈.
6. **0-3장 보강** — 산업부 강의 자료를 출처로 앞세우지 않고 사례를 본문에 풀어 씀. 오존층 사례에 형사소송법 제234조제2항 원문을 넣음. 네 개의 렌즈를 미리 소개함.
7. **"문법" 비유 정리** — 0부에서 뺀 "40년 된 문법" 비유를 1~2부 장에서도 "규제 틀"·"방식"·"원칙"으로 바꿈. 에필로그의 프롤로그 인용문을 새 문장으로 맞춤.
8. **차례 조판** — 부 제목을 1pt 키우고, 장 설명을 1pt 줄이며, 설명이 제목에 붙고 다음 제목과 떨어지도록 간격을 고침.
9. **1~4부·에필로그·후기 부 단위 윤문(같은 날)** — 0부와 같은 기준으로 장마다 앞뒤 흐름을 살피 문장을 다듬고, 장 사이 연결 문장을 새로 씀. 이 책이 쓰는

용어를 통일함 — deployer는 "배포자", distributor는 "유통업자", systemic risk는 "시스템적 리스크", EU 개념은 "리스크".

10. 사실 정정(같은 날) — 원문 대조로 바로잡은 사항:

- 5장: 우리나라 법에 "실질적 변경 개념 자체가 없다·사후 모니터링 의무가 없다"는 단정을 고침 — 최첨단 AI는 제32조가 안전사고 대응 체계를 요구하고, 시행령 제27조제3항의 "중대한 기능 변경"은 EU와 반대 방향의 규정임.
- 6장: 인형 속 AI와 앱 속 AI의 대비를 고침 — "AI임을 밝혀라"는 둘 다 2026년 8월부터 적용되고, 인형의 말까지 살피는 신 완구안전규정은 2030년 8월 적용.
- 7장: 이미 제정된 우선구매 확인 고시를 "나오면 검토"로 적은 체크박스와, 각주 교차참조를 바로잡음.
- 8장: 재검토 방향 "좁힐"을 "낮출"로 고침.
- 9장: 프론티어 의무 위반은 직접 과태료가 없을 뿐 시정명령 경로의 과태료는 있음을 밝힘.
- 10장: AI Act 제86조에 없는 "사람 재심사 요청권"을 삭제함.
제조물책임지침 제10조제4항은 "재량적 추정"이 아니라 요건 충족 시 의무적 추정이므로 "입증 곤란 추정"으로 고침. 우리나라 제조물책임법 제3조의2(결함 추정)와 "동산" 한계를 추가함.
- 11장: 시장감시 관할을 원산지가 아니라 자국 시장으로 고침.
- 12장: 인체적용제품 위해성평가의 대상이 식약처 소관 제품이고 완구는 해당하지 않음을 바로잡고, 고영향 판정에 중대성 요건을 넣음.
- 13장: Annex IV 항목 수를 아홉 개로, 우리나라 책무를 "제출"이 아니라 게시·보관으로 고침.
- 15장: SMC 지원을 "규제 샌드박스 우선 접근"에서 "실제 환경 시험 우선 접근"으로 고침.
- 에필로그: 3장·5장·11장·14장 결론과 맞춤.

11. **부록 C** — "배치자"를 "배포자"로, "시스템적 위험"을 "시스템적 리스크"로 바꾸고, 위해성평가 표제어에 적용 대상을 적음.
12. **공급자 개념 보강(같은 날)** — AI Act의 공급자 정의는 하나지만, 범용 AI 모델을 내놓는 모델 공급자와 AI 시스템을 내놓는 시스템 공급자(모델을 받아 쓰면 하류 공급자)로 나눠 6장과 부록 C에 풀어 씀. 5장에 우리 법 제32조의 의무 주체(국가가 아니라 인공지능사업자)와 EU와의 차이를 밝힘. 7장 "정부에 판다"를 "공공기관 납품"으로 고침.
13. **부록 C 정정(같은 날)** — "리스크는 위험원과 위해를 조합해詹다"를 "위해가 생길 확률과 심각도의 조합"으로 고치고, 고영향 인공지능에 중대성 요건을, 프론티어 AI를 "대형 모델"에서 세 요건을 채운 인공지능시스템으로, 결함 추정에 우리 제조물책임법 제3조의2를 넣음.
14. ****Notified Body 표기 정정(같은 날)** — "**검증기관**"을 지정 인증기관(Notified Body, NB)**으로 바꿈. NB는 검증만 하는 기관이 아니라, EU 법령에 따라 회원국이 지정하고 집행위원회에 통보한 독립 제3자 인증기관이다. 0-2 제목 ("모듈·지정 인증기관·시장감시")과 차례, 0-1·2·3·5·7·9·15장, 부록 B·C에 반영. 부록 C 표제어에 NB와 일반 인증기관(certification body)의 관계를 적음.

제2판 1차 — 2026-09-28 (법령 기준일 2026-09-27)

1. **11장 신설 「두 가지 규제 방식 — 시장을 지킬 것인가, 공급자를 지켜볼 것인가**」 — EU가 고위험 AI는 제품처럼 시장 입구(공급자의 적합성평가·CE 마킹·등록)와 시장 안(배포자 의무, 회원국 시장감시당국)에서 붙잡고, 범용 AI 모델은 모델 공급자 한 곳을 AI Office가 직접 감독한다는 두 방식을 대조함. 우리나라는 고영향 AI와 제32조 대상 모두에 인공지능사업자 책무와 과학기술정보통신부의 사후 조사라는 한 가지 방식을 쓴다는 점을 표와 함께 정리함. AI Act 제16·26·43·53·55·70·73·74·75·88·101조는 EU 관보본, 인공지능기본법 제2·32·33·34·40·43조는 법체제 원문으로 대조함.
2. **장 번호 변경** — 제1판 11~15장을 12~16장으로 바꾸고, 본문·차례·부록의 장 참조를 모두 고침.

3. **장 사이 연결** — 10장 끝을 11장으로 잇고, 12장(감시 기구) 도입부에 11장의 둘째 방식을 맡을 기구라는 문장을, 13장(분류)에 칸이 규제 방식을 정한다는 문장과 사후 검증 차이를 11장과 잇는 문장을 넣음. 3부 마무리를 세 장 기준으로 고침.
4. **조판** — "이 책을 읽는 방법"을 한 쪽에 맞춤.

이 책을 인용할 때

- 법령의 상태를 근거로 쓸 때는 위 **법령 기준일과 함께** 인용 권장.
- 본문에 [검토 필요] 가 붙은 문장은 1차 자료로 미확인한 대목 — 인용 대상에서 제외하고 부록 D의 원문을 직접 확인할 것.